

Análise Jurídica da Lei nº 15.211/2025 – Estatuto Digital da Criança e do Adolescente

A **Lei nº 15.211/2025**, sancionada em 17 de setembro de 2025, institui o chamado *Estatuto Digital da Criança e do Adolescente* (também apelidado de “**ECA Digital**” ou “**Lei Felca**”). Trata-se de um marco legal inovador voltado à **proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais**, respondendo a demandas sociais por maior segurança online ¹. A lei surgiu em meio a amplo debate público e ganhou urgência após a divulgação de casos de “**adultização**” de crianças na internet para fins de **monetização**, denunciados por influenciadores e entidades de proteção infantil.

A seguir, apresentamos uma análise detalhada de todos os capítulos e artigos da Lei 15.211/25, destacando seu conteúdo normativo, objetivos de regulação e conexões com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Marco Civil da Internet, além de comentários doutrinários, jurisprudência relevante e possíveis lacunas ou desafios interpretativos.

Capítulo I – Disposições Preliminares (Arts. 1º a 3º)

Escopo de aplicação: O art. 1º define que a Lei 15.211/25 dispõe sobre a **proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais**, aplicando-se a **todo produto ou serviço de tecnologia da informação** direcionado a esse público *no Brasil* ou de **acesso provável** por ele, independentemente do local de desenvolvimento ou operação. Ou seja, serviços online estrangeiros também estão abrangidos se forem acessíveis e atrativos a crianças brasileiras. O parágrafo único do art. 1º esclarece que “*acesso provável*” por crianças/adolescentes envolve critérios como: (i) probabilidade suficiente de uso e atratividade para esse público; (ii) facilidade de acesso/uso pelo público infantojuvenil; e (iii) grau significativo de risco à sua privacidade, segurança ou desenvolvimento, **especialmente em serviços de interação social e compartilhamento massivo de informações**. Essa definição amplia o alcance da lei para além dos serviços *explicitamente* infantis, incluindo plataformas gerais que, na prática, são usadas por jovens (ex.: redes sociais, jogos populares etc.).

Principais definições: O art. 2º apresenta definições essenciais para a interpretação da lei, alinhando-se em parte às do **Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)** e trazendo novos conceitos. Destacam-se:

- **Produto ou serviço de tecnologia da informação:** qualquer serviço digital fornecido a distância, mediante requisição individual, como aplicações de internet, programas de computador, sistemas operacionais, lojas de aplicativos e **jogos eletrônicos conectados**. Ou seja, abrange desde redes sociais e *apps* até softwares de sistema e plataformas de distribuição de aplicativos.
- **Produto ou serviço de monitoramento infantil:** tecnologia voltada a pais ou responsáveis acompanharem atividades online de crianças/adolescentes, por registro/transmissão de imagens, sons, localização, atividade ou outros dados (ex.: *baby cams*, aplicativos de controle parental).
- **Rede social:** aplicação de internet cujo fim principal é o compartilhamento/disseminação de opiniões e informações pelos usuários (via textos, imagens, áudio ou vídeo), em plataforma

única, por meio de contas conectadas, permitindo interação entre usuários. Essa definição foca na característica de interação social ampla, separando redes de outros serviços.

- **Caixa de recompensa (loot box):** funcionalidade de certos jogos eletrônicos que permite, mediante pagamento, adquirir itens virtuais aleatórios, sem garantia prévia de conteúdo ou utilidade. A menção explícita antecipa a **vedação dessa prática adiante (art. 20)**, tendo em vista preocupações com efeitos análogos a jogos de azar sobre menores.
- **Perfilamento:** qualquer forma de tratamento de dados pessoais – automatizada ou não – para avaliar aspectos de uma pessoa natural e classificá-la em grupos ou perfis, a fim de inferir seu comportamento, situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, deslocamentos, posições políticas etc.. Essa ampla definição de **profiling** se relaciona diretamente às restrições de publicidade comportamental para menores (arts. 22 e 26).
- **Autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital:** entidade pública criada por lei, responsável por zelar pela aplicação desta Lei e fiscalizar seu cumprimento em todo o território nacional, bem como expedir normas e procedimentos para sua execução. Importante: a lei não nomeia diretamente qual órgão exercerá esse papel, mas determina que ele deve observar as normas de processo decisório da Lei 13.848/2019 (Lei das Agências Reguladoras). **Por meio do Decreto 12.622/2025**, o Presidente designou a **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)** para assumir essa competência, transformando-a em agência reguladora e ampliando sua estrutura por Medida Provisória. Assim, a ANPD passa a ser a autoridade encarregada de regulamentar e fiscalizar o “ECA Digital”, em complemento à sua atribuição original de zelar pelos dados pessoais em geral. Essa escolha aproveita a expertise já desenvolvida pela ANPD na proteção de dados de crianças (tema priorizado em sua agenda desde 2021), evitando a criação de um órgão totalmente novo.
- **Monetização e impulsionamento:** definidos respectivamente como a remuneração direta ou indireta de usuários pela publicação/exibição de conteúdo (incluindo receitas com visualizações, assinaturas, doações, publicidade, vendas de produtos etc.), e como a ampliação artificial do alcance ou visibilidade de conteúdo mediante pagamento (por exemplo, pagar para promover um post). Esses conceitos servem para embasar restrições à exploração comercial da imagem de menores e ao impulso pago de conteúdos inadequados (ver art. 23).

O §1º do art. 2º remete às definições de “criança” e “adolescente” constantes do ECA (art. 2º da Lei 8.069/90), bem como às definições de “internet”, “aplicações de internet” e “terminal” do Marco Civil (art. 5º da Lei 12.965/14). Ou seja, mantém: *criança = pessoa até 12 anos incompletos; adolescente = 12 até 18 anos* (ECA art. 2º), e utiliza o conceito técnico de *aplicação de internet* do Marco Civil (serviço online acessível por terminal mediante protocolo IP, como sites e apps). Isso evidencia a **integração normativa**: o ECA Digital complementa o ECA tradicional e o Marco Civil, sem substituí-los, aproveitando seus conceitos e princípios. Também esclarece o §2º que **funcionalidades essenciais da internet (protocolos e padrões técnicos abertos que permitem a interconexão de redes)** não são consideradas “produtos ou serviços de TI” para fins da lei. Com isso, a infraestrutura básica da internet (p.ex. TCP/IP, DNS) não será alvo de obrigações desta lei – foco permanece nas aplicações e serviços ao usuário final.

Princípios e prioridade de proteção: O art. 3º estabelece um princípio norteador: **produtos/serviços digitais voltados ou acessíveis a crianças e adolescentes devem garantir proteção prioritária desses usuários, tendo como parâmetro o “melhor interesse” deles e assegurando nível elevado de privacidade, proteção de dados e segurança**. Esse mandamento conecta-se diretamente aos pilares do ECA (proteção integral e prioridade absoluta às crianças – CF art. 227; ECA art. 4º) e da LGPD

(que reconhece crianças como vulneráveis, exigindo salvaguardas especiais – LGPD art. 14 caput). A lei explicita que tais parâmetros estão **“nos termos definidos”** no ECA e na LGPD. Em outras palavras, consagra-se a doutrina da **proteção integral e do melhor interesse da criança** também no âmbito digital, complementando a esfera familiar e educacional com obrigações para os provedores de tecnologia.

O **parágrafo único do art. 3º** reforça a corresponsabilidade dos pais: afirma que **crianças e adolescentes têm direito de ser educados, orientados e acompanhados pelos pais ou responsáveis quanto ao uso da internet e à experiência digital**, cabendo a estes o exercício de **cuidado ativo e contínuo**, inclusive com uso de ferramentas de supervisão parental adequadas à idade e desenvolvimento do menor. Esse dispositivo reconhece o *dever familiar* de orientação (já previsto no ECA, art. 22) e prepara o terreno para as regras de **supervisão parental** adiante (Cap. V). Em suma, o Capítulo I delinea o **âmbito de aplicação da lei e princípios gerais**, adotando conceitos do ECA, LGPD e Marco Civil, e deixa claro que a **proteção de menores online deve ser prioridade de todos os envolvidos: provedores, poder público, família e sociedade**.

Capítulo II – Dos Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação (Arts. 4º a 8º)

O Capítulo II traz normas gerais de **diretrizes e deveres de conduta** para todos os produtos/serviços de TI abrangidos pela lei, funcionando como uma *“Carta de Princípios Digitais”* para a proteção infantojuvenil. Esses artigos concretizam, no ambiente tecnológico, valores do ECA e do **Código de Defesa do Consumidor (CDC)**, ao mesmo tempo em que incorporam boas práticas de *safety by design* (segurança desde a concepção) e *privacy by default* (privacidade por padrão).

Fundamentos e princípios (art. 4º): O art. 4º enumera os fundamentos que devem guiar o uso de produtos/serviços digitais por crianças e adolescentes. São nove incisos que refletem direitos e garantias já conhecidos do direito da criança e do consumidor, aplicados ao contexto online:

- **Proteção integral** (inc. I): toda interação digital deve assegurar a cobertura de todos os direitos da criança, sem reducionismos. É a transposição do art. 227 da CF e art. 1º do ECA – a criança como sujeito de absoluta prioridade em qualquer política/setor, inclusive o tecnológico.
- **Prevalência dos interesses do menor** (inc. II): reforça o princípio do *melhor interesse da criança e do adolescente*, que deve sempre orientar decisões e funcionalidades dos serviços digitais, predominando sobre interesses econômicos ou comerciais do fornecedor. A lei mais adiante define concretamente que o *melhor interesse*, no contexto digital, inclui aspectos como privacidade, segurança, saúde física e mental, acesso à informação e ao mundo digital de forma segura e cidadã.
- **Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento** (inc. III): reconhece que crianças e adolescentes, por estarem em formação biopsicossocial, merecem tratamento diferenciado e mais protetivo online – suas capacidades cognitivas e críticas ainda estão em amadurecimento, o que justifica limitar exposições nocivas e práticas exploratórias.
- **Segurança contra violência e exploração** (inc. IV): visa assegurar um ambiente digital livre de intimidação (ex.: *cyberbullying*), abuso sexual, aliciamento, ameaças e outras formas de violência. Esse princípio fundamenta obrigações específicas de prevenção a esses riscos (vide art. 6º).

- **Respeito à autonomia e desenvolvimento progressivo** (inc. V): aqui se considera que, embora vulneráveis, os menores não são totalmente incapazes – à medida que crescem, sua autonomia aumenta. Assim, as medidas protetivas devem ser graduais, equilibrando proteção e respeito à liberdade conforme a idade (essa ideia aparece, por ex., na possibilidade de adolescentes mais velhos navegarem com menos restrições que crianças pequenas).
- **Proteção contra exploração comercial** (inc. VI): visa resguardar os menores de práticas mercadológicas abusivas, coerção ao consumo e estratégias que se aproveitem de sua ingenuidade. Conecta-se à proibição de publicidade predatória e *monetização* indevida de conteúdo com menores (Cap. VIII). Está em sintonia com o CDC, que considera **abusiva a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento da criança** (CDC art. 37, §2º) e com jurisprudência do STJ que veda anúncios dirigidos ao público infantil ².
- **Observância dos direitos da criança com deficiência** (inc. VII): remete ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), indicando que a acessibilidade e inclusão digital de crianças e adolescentes com deficiência devem ser garantidas. Os serviços devem ser desenhados com **desenho universal**, sem barreiras, evitando discriminação digital desse grupo (a Lei 14.852/2024, citada adiante, reforça medidas nesse sentido).
- **Promoção da educação digital cidadã** (inc. VIII): enfatiza a importância de ações educativas para desenvolver nos jovens senso crítico e uso responsável da tecnologia. Ou seja, não basta bloquear riscos, é necessário orientar e capacitar crianças, pais e educadores para a **cidadania digital** (por exemplo, programas de conscientização contra cyberbullying, respeito on-line, segurança de dados, etc.).
- **Transparência e responsabilidade no tratamento de dados pessoais** (inc. IX): consagra no nível principiológico a conformidade com a LGPD – os dados de menores devem ser tratados com máxima transparência e responsabilidade. Essa diretriz antecede regras específicas de *privacy by design* e limitações de uso de dados (art. 7º e art. 26). Note-se que a LGPD já impõe o dever de **melhor interesse no tratamento de dados de crianças/adolescentes** e consentimento dos pais no caso de crianças (LGPD art. 14), e aqui essa cultura de proteção de dados é reforçada como princípio geral.

Deveres gerais de prevenção, informação e segurança (art. 5º): O art. 5º determina que os produtos/serviços digitais voltados ou acessíveis a crianças/adolescentes devem observar **deveres de prevenção, proteção, informação e segurança** previstos neste Capítulo e nas leis de defesa do consumidor (CDC) e proteção da criança (ECA). Essa remissão significa que, além das obrigações específicas desta lei, aplicam-se, por exemplo, os deveres do CDC de garantir produtos seguros e fornecer informações claras sobre riscos (CDC arts. 6º e 8º) e as normas do ECA que protegem contra conteúdos nocivos (ECA art. 76 e seg., sobre classificação indicativa, por exemplo). Deve-se agir sempre conforme o *princípio do melhor interesse e da proteção integral, especial e prioritária* dos menores.

O §1º do art. 5º exige que os fornecedores adotem **medidas técnicas adequadas**, incluindo mecanismos de segurança amplamente reconhecidos, para permitir que a família e responsáveis **previnam acesso e uso inadequado por crianças e adolescentes**. Essa obrigação traz a ideia de **“filtro ativo” e controle parental**: os serviços devem incorporar ferramentas para bloquear conteúdos impróprios e evitar usos indevidos (como acesso em horários impróprios, gastos indevidos, contatos perigosos). É uma responsabilidade compartilhada: a plataforma deve oferecer meios técnicos e os pais devem utilizá-los – ponto reiterado no Cap. V.

O §2º define, para efeitos da lei, o que se entende por **“expressão do melhor interesse”** no contexto digital: *a proteção da privacidade, segurança, saúde mental e física, acesso à informação, liberdade de participação na sociedade, acesso significativo às tecnologias digitais e bem-estar da criança/adolescente*. Essa definição orienta a aplicação das regras – por exemplo, ao configurar padrões de privacidade (art. 7º), deve-se perguntar: qual opção maximiza privacidade, segurança e bem-estar do menor, sem tolher completamente seu acesso à informação e participação digital? É um equilíbrio complexo, mas a lei procura deixar explícito que o **melhor interesse inclui tanto proteger contra danos quanto garantir direitos de desenvolvimento e inclusão digital**.

O §3º faculta à **autoridade administrativa (ANPD)** emitir **recomendações e orientações** sobre práticas relevantes para cumprir as obrigações da lei, considerando assimetrias regulatórias, funcionalidades e nível de risco de cada serviço, bem como evolução tecnológica e padrões técnicos aplicáveis. Trata-se de um mecanismo de **regulação responsiva** e flexível: a autoridade poderá publicar guias, boas práticas e ajustar exigências conforme o porte e risco de serviços específicos (ex.: pequenas *edtechs* vs. gigantes de mídia social), sempre com base técnica. Essa previsão reforça o caráter **dinâmico** da lei – ela estabelece princípios e objetivos, mas a aplicação poderá ser calibrada via orientação regulatória, o que é importante num cenário tecnológico em rápida mudança.

Prevenção de riscos e conteúdos prejudiciais (art. 6º): O art. 6º impõe que os fornecedores de serviços digitais destinados ou acessíveis a menores adotem **medidas razoáveis, desde a concepção e durante a operação**, para **prevenir e mitigar riscos** de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato das crianças/adolescentes com **determinados conteúdos**, produtos ou práticas nocivas. Em suma, consagra o princípio do **“safety by design”**: já no desenvolvimento das aplicações devem ser embutidas proteções contra riscos conhecidos. A lei lista taxativamente seis categorias de conteúdo/prática a serem obstadas:

- **Exploração e abuso sexual** (inciso I) – envolve quaisquer materiais ou situações de exploração sexual infantil (como pornografia infantil, prostituição, tráfico para fins sexuais). Plataformas devem ter mecanismos para **impedir acesso e difusão de conteúdo pedopornográfico** e coibir aliciamento online (*grooming*).
- **Violência física, cyberbullying e assédio** (inciso II) – abrange violência gráfica/extrema, bem como **intimidação sistemática virtual** (termo usado na Lei 13.185/2015, de combate ao bullying) e perseguições sexuais ou morais online. Deve-se prevenir que menores sejam vítimas ou autores de bullying em redes, jogos, etc., por exemplo, com filtros de linguagem, moderação ativa e canais de denúncia.
- **Conteúdos que induzam a práticas nocivas à saúde física ou mental** (inciso III) – aqui estão incluídos materiais que instruem ou encorajem crianças a comportamentos perigosos: violência contra si ou terceiros, uso de drogas lícitas/ilícitas, **autodiagnóstico/automedicação, automutilação ou suicídio**. Este inciso reflete preocupação com desafios virais (“challenges” perigosos), grupos pró-ana/mia (transtornos alimentares), incentivo a uso de medicamentos sem orientação, etc. Plataformas devem remover e suprimir algoritmicamente tais conteúdos, além de exibir avisos de ajuda (como já ocorre em buscas sobre suicídio).
- **Promoção de jogos de azar, apostas, loterias, tabaco, álcool, entorpecentes ou produtos proibidos a menores** (inciso IV) – visa impedir acesso de menores à oferta ou publicidade desses itens cujo consumo por eles é vedado por lei. Ex.: bloquear sites de apostas ou pop-ups de cassinos online, ocultar propaganda de cigarros e bebidas para contas de menores. Esse item complementa regras do ECA (arts. 81 e 243) que **proíbem venda de tais produtos a menores**, adaptando-as ao meio digital.

- **Práticas publicitárias predatórias, injustas ou enganosas** (inciso V) – isto é, estratégias de marketing especialmente danosas ao público infantil, ou que causem **danos financeiros** a crianças/adolescentes. Exemplos: anúncios disfarçados de conteúdo de entretenimento (*advertorials* ou *unboxing* de brinquedos sem clara distinção entre propaganda e conteúdo), ou técnicas como induzir compras em jogos (“pegadinhas” do tipo comprar moedas virtuais inadvertidamente). Tais práticas já podem ser consideradas abusivas pelo CDC e vêm sendo coibidas na jurisprudência consumerista, notadamente pela compreensão de que **publicidade direcionada às crianças é em si abusiva e ilegal**. A nova lei reforça essa vedação no ambiente online.
- **Conteúdo pornográfico** (inciso VI) – determinação de bloquear acesso de menores a pornografia online. Isso se articula com o Capítulo III (vedação de acesso a conteúdo impróprio) e visa proteger a inocência e saúde psicológica dos jovens, evitando exposição precoce a material sexual explícito.

Em suma, o art. 6º cria uma **obrigação de resultado mitigado**: não se exige eliminação absoluta de todos os riscos (o termo “*medidas razoáveis*” indica proporcionalidade e viabilidade técnica), mas espera-se empenho concreto dos provedores para **minimizar a probabilidade** de crianças entrarem em contato com tais conteúdos nefastos. Essa responsabilidade legal rompe com a ideia de que as plataformas seriam neutras: pelo contrário, devem atuar **ativamente na moderação e desenho seguro do ambiente digital para menores**. Trata-se de proteção reforçada em comparação ao Marco Civil da Internet, que estabelecia regime geral de não responsabilização dos provedores por conteúdo de terceiros salvo ordem judicial (MCI art. 19). Aqui, **explicitamente impõe-se dever de vigilância e ação prévia para essas categorias de conteúdo envolvendo crianças**, alinhado aliás com tendência jurisprudencial recente do STJ e STF de exigir maior responsabilização das plataformas em casos de violações graves a direitos fundamentais.

O §1º do art. 6º ressalva que as obrigações nele previstas **não eximem outros atores** – pais e responsáveis, pessoas que se beneficiam financeiramente de conteúdo envolvendo crianças (v.g. influenciadores mirins e seus patrocinadores) e as autoridades administrativas, judiciais e policiais – do dever de atuar para impedir a exposição de crianças às situações violadoras listadas no caput. Ou seja, a lei não transfere toda responsabilidade às plataformas: **permanece o dever parental e estatal de proteção**. Esse ponto tem ressonância no art. 227 da Constituição e art. 4º do ECA, que afirmam que a garantia dos direitos da criança é dever compartilhado da família, sociedade e Estado. Em contexto digital, significa que **os pais devem supervisionar ativamente**, o Ministério Público e conselhos tutelares devem fiscalizar abusos (como exploração infantil para lucro, ou aliciamento), e as autoridades policiais devem reprimir crimes como pedofilia online – tudo isso em conjunto com as salvaguardas técnicas implementadas pelos provedores.

O §2º do art. 6º cita algumas das **medidas de prevenção** que se espera dos provedores, destacando em especial: políticas claras e eficazes de prevenção e combate ao *cyberbullying* e assédio online (em conformidade com a legislação brasileira), com **mecanismos de apoio adequados às vítimas**; bem como o desenvolvimento e disponibilização de **programas educativos de conscientização** direcionados a crianças, adolescentes, pais, educadores, funcionários e equipes de suporte, sobre os riscos e formas de prevenção/enfrentamento do bullying e outras agressões na internet. Essa previsão é complementar à Lei 13.185/2015 (Programa de Combate à Intimidação Sistemática) que já recomendava ações educativas nas escolas e comunidades. Agora as plataformas também devem promover conteúdos e ferramentas educativas (por exemplo, guias de segurança online, campanhas dentro do app, treinamentos para moderadores identificarem bullying, etc.). Tudo deverá ser detalhado em regulamento.

Privacidade por padrão e uso ético de dados (art. 7º): O art. 7º traz uma importante diretriz de **configuração padrão protetiva**. Determina que os fornecedores devem, **desde a concepção de seus produtos/serviços**, garantir *por padrão* a configuração mais protetiva disponível quanto à privacidade e proteção de dados pessoais, levando em conta a autonomia e desenvolvimento progressivo do indivíduo e justificando o melhor interesse da criança e adolescente. Em outras palavras, a configuração inicial (default) de qualquer app/site voltado a menores deve ser a mais restritiva possível em termos de coleta de dados, visibilidade de informações, contatos, etc., sem precisar de ação do usuário para aumentar a proteção. Esse princípio equivale à ideia de **“Privacy by Default”**, já consagrada no art. 6º, inc. VII, da LGPD e no art. 25 do GDPR europeu, mas aqui aplicada explicitamente a crianças.

O §1º reforça que o produto/serviço deve operar *por padrão* com o grau mais elevado de proteção de privacidade e dados, **sendo obrigatória a disponibilização de informações claras, acessíveis e adequadas para que a criança/adolescente e seus responsáveis possam exercer escolhas informadas caso optem por configurações menos protetivas**. Ou seja, se eventualmente alguma funcionalidade exigir diminuir proteções (ex.: tornar um perfil público para usar certos recursos), isso deve ser claramente explicado em linguagem apropriada, e a alteração só pode ocorrer com consentimento ou comando informados do responsável/usuário. A lei visa impedir, por exemplo, que a conta de um menor venha aberta a estranhos, ou com geolocalização ativada, sem que ele/ela saiba – práticas comuns no passado mas incompatíveis com a LGPD e agora vedadas expressamente.

O §2º proíbe que os fornecedores tratem dados pessoais de crianças/adolescentes de forma que cause, facilite ou contribua para violação de sua privacidade ou de quaisquer outros direitos assegurados em lei. Essa disposição conecta diretamente com os **princípios da LGPD (art. 6º)**, citados no texto, especialmente finalidade, necessidade, não discriminação e segurança. Assim, ainda que os pais consintam em certo tratamento de dados, a empresa deve se abster de fazê-lo se o uso desses dados puder resultar em exposição indevida, **discriminação**, exploração comercial excessiva ou outros prejuízos aos menores. Por exemplo, a plataforma **não pode vender dados de navegação de crianças** para terceiros fins publicitários, pois isso claramente conflitaria com o melhor interesse e a privacidade deles – e de fato a lei mais adiante **veta o perfilamento para publicidade** (art. 22). Também não poderia usar dados para manipular comportamentos de forma antiética (como algoritmos que exploram fragilidades psicológicas de jovens para mantê-los engajados). Em resumo, o art. 7º impõe o *dever de lealdade* no tratamento de dados de menores: as empresas devem coletar o mínimo de dados necessário e nunca utilizá-los de maneira que comprometa direitos – sob pena de violar tanto a LGPD quanto esta lei.

Outras salvaguardas de design e operação (art. 8º): O art. 8º lista obrigações adicionais que os fornecedores devem cumprir no desenho e operação de seus sistemas, visando segurança e adequação ao público infantojuvenil. São cinco obrigações explícitas:

- **Gerenciamento de riscos** (inc. I): Realizar avaliações regulares dos riscos que recursos, funcionalidades e sistemas do serviço podem representar à segurança e saúde de crianças/adolescentes. Isso se assemelha a uma *Análise de Impacto* contínua em termos de segurança e bem-estar. Plataformas devem mapear riscos (ex.: *chats* abertos representam risco de contato com desconhecidos; algoritmos de recomendação podem levar a vício; etc.) e gerenciá-los.
- **Avaliação de conteúdo por faixa etária** (inc. II): Avaliar o conteúdo disponibilizado para verificar se é compatível com a **classificação indicativa** adequada à faixa etária. O Brasil tem um conhecido sistema de classificação indicativa (coordenado pelo Ministério da Justiça) para filmes, jogos e programas de TV – as plataformas devem aplicar esses critérios aos conteúdos disponíveis para menores, sinalizando a idade recomendada. Isso implica, por exemplo, que um

serviço de streaming ou um catálogo de vídeos *online* precisa informar se algo é “livre”, “10 anos”, “14 anos”, etc., e filtrar conforme a idade do usuário.

- **Filtros contra conteúdo ilegal/pornográfico** (inc. III): Fornecer sistemas e processos projetados para **impedir que crianças e adolescentes encontrem, através do serviço, conteúdos ilegais ou pornográficos**, bem como outros conteúdos *manifestamente inadequados* à faixa etária, conforme normas de classificação e legislação aplicável. Trata-se de desenvolver barreiras técnicas (como filtros de pesquisa, bloqueio de URLs, detecção de imagens impróprias) para que menores não esbarrem facilmente em conteúdo não permitido. Isso complementa o dever do Cap. III de bloquear acesso a conteúdo proibido e aumenta a responsabilidade: a plataforma deve proativamente filtrar buscas e recomendações para não apresentar a menores material impróprio.
- **Design contra uso compulsivo** (inc. IV): Desenvolver, desde a concepção, e adotar por padrão configurações que evitem **uso compulsivo** de produtos/serviços por crianças e adolescentes. Exemplos: **desativar autoplay de vídeos**, limitar mecanismos de *scroll* infinito ou *recompensas por tempo de tela*, evitar notificações incessantes que forcem engajamento. Essa diretriz visa combater a “adesão viciante” que muitas plataformas incentivam. Notavelmente, o *inc. V* do §4º do art. 17 retoma esse ponto proibindo recursos de aumentar artificialmente o uso (como reprodução automática e notificações excessivas). Há estudos psicológicos indicando que crianças têm dificuldade de autorregulação diante desses artifícios, de modo que limitá-los é considerado parte do melhor interesse.
- **Informar extensivamente a faixa etária indicada** (inc. V): Deixar claro, no momento do acesso, qual a idade indicativa para uso daquele produto/serviço, conforme a política de classificação. Ou seja, **avisos ostensivos de idade mínima recomendada ou restrição etária** sempre que alguém acessar. Muitas redes já fazem isso (ex.: “Este aplicativo é recomendado para maiores de 13 anos”), mas a lei quer tal informação visível a todos usuários, provavelmente como alerta contínuo, ajudando pais e jovens a se conscientizarem. Inclusive, se uma rede social não é apropriada para crianças, ela terá que informar isso claramente a qualquer visitante (e o art. 24 §1º exige isso para redes inadequadas).

O cumprimento dessas medidas será fundamental para criar o que se chama de “**ambientes digitais age-appropriate**” (adequados à idade). Vale notar que dispositivos semelhantes têm sido adotados internacionalmente: por exemplo, o **Código Britânico de Design Adequado para Idade (UK Age Appropriate Design Code)** e a **California Age-Appropriate Design Code** trazem princípios de *privacy by default*, avaliação de riscos e vetos a *dark patterns* para crianças, muito alinhados ao art. 7º e 8º desta lei. Assim, o ECA Digital insere o Brasil na vanguarda regulatória de proteção de menores online, exigindo das plataformas uma postura proativa (*duty of care*) ao invés de meramente reativa.

Capítulo III – Da Vedação ao Acesso de Crianças e Adolescentes a Conteúdos e Serviços Impróprios, Inadequados ou Proibidos (Art. 9º)

O Capítulo III complementa as obrigações gerais acima com uma proibição específica e direta: **não permitir que menores acessem conteúdo impróprio ou proibido por lei para sua idade**. Essa é uma preocupação central, pois, na ausência de barreiras, a internet expõe crianças a materiais inadequados (pornografia, violência extrema, etc.). O **art. 9º** determina que fornecedores de produtos/serviços de TI que disponibilizem conteúdo, produto ou serviço cuja oferta ou acesso seja **impróprio, inadequado ou**

proibido para menores de 18 anos devem **adotar medidas eficazes para impedir o acesso de crianças e adolescentes** a tais conteúdos/produtos, dentro de seus serviços.

Em termos práticos, isso abrange sites pornográficos, plataformas de jogos de azar, fóruns de conteúdo violento ou outras ofertas legalmente restritas a maiores. Essas empresas precisarão implementar **sistemas robustos de verificação de idade a cada acesso**, conforme o §1º: deve-se exigir mecanismos confiáveis de aferição da idade **a cada entrada do usuário** no conteúdo ou serviço, **vedada a autodeclaração pura e simples**. Ou seja, aquelas telas genéricas do tipo “Você tem 18 anos? [Sim/Não]” sem nenhuma validação não serão mais aceitáveis – a lei proíbe esse tipo de autoafirmação sem prova. Será necessário algo mais seguro, como validação por documento, reconhecimento adulto, ou outros meios tecnológicos (ver Cap. IV sobre mecanismos de verificação).

O §2º define o que se entende por **conteúdos impróprios ou inadequados para crianças e adolescentes**: são aqueles que contenham **material pornográfico, ou quaisquer outros vedados pela legislação vigente**. Portanto, pornografia é explicitamente incluída, mas não só – qualquer conteúdo que a lei proíba para menores (por ex., apologia a drogas, incitação de crimes, jogos violentos não classificados, etc., podem ser enquadrados, assim como *sites* de apostas não autorizadas, etc.). A legislação correlata inclui o ECA (que proíbe revista pornográfica a menores, exibição de filmes não classificados, etc.), o Código Penal (que criminaliza corrupção de menores) e normas setoriais (ex.: a lei de classificação indicativa, Portaria MJ 368/2014, e a recente Lei 14.829/2021 que exige bloqueio de pornografia na internet por operadoras mediante solicitação do assinante).

Ademais, o §3º impõe especificamente que **provedores de aplicações de internet que disponibilizem conteúdo pornográfico** devem **impedir a criação de contas perfis por crianças e adolescentes** em seus serviços. Isso mira diretamente **sites pornográficos e plataformas de conteúdo adulto**: não basta barrar o acesso por verificação toda vez; eles não podem nem permitir cadastro de menores. Assim, redes como OnlyFans, ou sites de vídeos adultos, teriam que implementar controle estrito para que menores não consigam nem se registrar como usuários.

Essas determinações atendem a antiga lacuna: apesar de ser óbvio que pornografia é inadequada a crianças, até então não havia no Brasil um mecanismo legal específico exigindo bloqueio. O Marco Civil da Internet não tratava disso e o ECA (art. 78) apenas obriga estabelecimentos físicos a exibirem avisos de classificação indicativa, não contemplando sites. Agora, **passa a ser dever jurídico dos fornecedores implementar age-gating robusto para conteúdo adulto**. Se descumprirem, estarão sujeitos às sanções do Cap. XV (multas, etc.).

Desafios práticos e conexões jurídicas: A implementação desta vedação (art. 9º) depende criticamente dos **mecanismos de verificação de idade** que serão discutidos no próximo capítulo. Garantir que apenas adultos acessem certos sites envolve soluções potencialmente invasivas (como coleta de documento ou uso de identidade digital) – daí a preocupação da lei em estabelecer parâmetros de privacidade e envolver o poder público na regulação dessas tecnologias (vide art. 11).

Do ponto de vista do ECA e do direito comparado, essa proibição reflete o princípio de proteção moral da criança. Já há muito, por exemplo, o ECA proíbe crianças em eventos ou locais pornográficos (art. 75 a 79 do ECA) e o **STJ entendeu que a divulgação da imagem de menor em contexto sexual ou vexatório constitui ilícito grave, ferindo sua dignidade**. O ambiente virtual não é diferente. Inclusive, **jurisprudência recente do STJ** firmou que a proteção do ECA (caráter *especialíssimo*) prevalece sobre a regra do Marco Civil que exigiria ordem judicial para remoção de conteúdo – ou seja, **se uma postagem viola direitos de menor (por ex., exposição pornográfica), a plataforma deve removê-la mesmo sem ordem judicial, uma vez notificada**. Essa compreensão está **alinhada** com o art. 9º combinado com o art. 29 da nova lei (que formaliza a retirada imediata mediante notificação).

Em suma, o Cap. III materializa a intenção do legislador de **fechar o cerco ao acesso irrestrito de menores a conteúdo adulto ou ilegal**. Há, no entanto, **desafios interpretativos**: por exemplo, em serviços de conteúdo misto (como redes sociais que têm de tudo, inclusive material impróprio postado por usuários), como caracterizar “provedor que disponibiliza conteúdo impróprio”? Provavelmente, se o serviço **permitir conteúdo +18**, ele terá que filtrar e restringir para menores (conforme o Cap. IX também detalha). Além disso, *o que é medida eficaz?* Certamente mais que um clique de confirmação. Poderão ser exigidas soluções como login via gov.br (validação de CPF/idade), ou sistemas de análise facial para estimar idade, etc. Tais soluções levantam questões de privacidade e inclusão (pais sem CPF digital, adolescentes sem documentação, riscos de vazamento de dados sensíveis). A lei joga essas definições para a regulamentação e para o Cap. IV, que vamos detalhar a seguir.

Capítulo IV – Dos Mecanismos de Aferição de Idade (Arts. 10 a 15)

Este capítulo é crucial pois fornece o *como* implementar grande parte das proteções previstas: trata da **verificação da idade** dos usuários e da adequação da experiência à faixa etária. A ideia central é criar uma arquitetura que permita identificar se um usuário é criança, adolescente ou adulto, de forma **segura e respeitosa à privacidade**, habilitando controles apropriados. É um tema delicado, já que concilia proteção do menor com o direito à privacidade e à não discriminação.

Objetivo e parâmetros gerais (art. 10): O art. 10 determina que fornecedores de produtos/serviços digitais destinados ou de provável acesso por menores **devem adotar mecanismos para proporcionar experiências adequadas à idade**, conforme as regras deste capítulo, **respeitando a autonomia progressiva e a diversidade de contextos socioeconômicos brasileiros**. Em outras palavras, deve-se usar ferramentas de verificação de idade para personalizar ou limitar funcionalidades conforme a idade do usuário – garantindo que cada criança tenha uma experiência condizente com sua maturidade (por ex., crianças pequenas só acessam conteúdo infantil, adolescentes têm um pouco mais de liberdade, etc.). A menção à diversidade socioeconômica indica que tais mecanismos precisam ser **inclusivos e viáveis para diferentes realidades**, evitando excluir quem não possua documentos ou dispositivos modernos. Isso sugere que soluções 100% digitais de alta tecnologia deverão considerar regiões sem acesso ou pessoas sem registro civil digital. A *autonomia progressiva* reforça que, quanto mais velho o adolescente, mais se deve reconhecer sua capacidade (p.ex., um jovem de 16 anos poderia navegar com menos restrições que um de 10, observados os limites legais).

Papel do poder público (art. 11): Este artigo faculta que o **poder público atue como regulador, certificador ou promotor de soluções técnicas de verificação de idade**, desde que observados limites da legalidade, proteção à privacidade e direitos fundamentais. Ou seja, o governo poderá, por exemplo, **estabelecer padrões técnicos mínimos, certificar empresas** que forneçam sistemas de verificação confiáveis, ou até **disponibilizar uma ferramenta pública** (como uma API ligada à base de dados oficial) para auxiliar as plataformas na checagem de idade dos usuários. Já há discussões sobre uso de login gov.br ou bases como o CADÚnico para tal finalidade.

O **Parágrafo único do art. 11** impõe que essa atuação pública tenha **participação social**, via consulta pública ou outros mecanismos, para garantir transparência no processo regulatório. Isso visa legitimidade e aceitação das eventuais soluções – por exemplo, se for proposto o uso de reconhecimento facial para estimar idade, esse método teria que ser debatido com sociedade e especialistas, dado os riscos envolvidos. O engajamento social também evita que a regulação fique restrita a decisões de gabinete desconectadas da realidade dos usuários.

Obrigação para lojas de aplicativos e sistemas operacionais (art. 12): Este dispositivo é inovador e estratégico: atribui responsabilidades diretas aos **provedores de lojas de aplicativos (app stores) e aos sistemas operacionais de terminais (ex.: Android, iOS, Windows)**. Eles deverão:

- **I - Implementar medidas proporcionais, auditáveis e seguras para aferir a idade ou faixa etária dos usuários**, observando os princípios do art. 6º da LGPD (como minimização de dados, necessidade, transparência). Isso implica que tanto a loja de aplicativos quanto o sistema do dispositivo (celular, tablet, console) terão que incorporar um sistema de verificação da idade do usuário final. Por exemplo, o sistema operacional pode ter controle de contas de crianças vs. adultos, talvez integrando com documentos, e a loja (Google Play, Apple App Store) deve verificar a idade antes de permitir downloads impróprios.
- **II - Permitir que pais ou responsáveis configurem mecanismos voluntários de supervisão parental e acompanhem ativamente o acesso de crianças/adolescentes a aplicativos e conteúdos**. Ou seja, o próprio sistema/loja deve oferecer as ferramentas de controle parental (muitos já possuem algo assim, como Google Family Link, Apple Parental Controls). Isso reforça a necessidade de tais **ferramentas serem nativas e fáceis de usar**, não dependendo de aplicativos de terceiros.
- **III - Possibilitar, via API segura e com proteção de privacidade desde o design, o fornecimento de um “sinal de idade” aos provedores de aplicações de internet, exclusivamente para cumprir as finalidades desta lei, e com salvaguardas adequadas**. Este item merece destaque: significa que o sistema operacional ou loja deverá expor uma interface para que cada aplicativo possa consultar de forma segura a idade (ou faixa etária) do usuário. Por exemplo, imagine que no seu celular você se identifica com data de nascimento ou vincula a conta do seu responsável – o sistema então pode informar aos apps (via API padronizada) que você tem, digamos, 15 anos, sem revelar sua identidade completa, apenas para que o app ative restrições apropriadas. Essa comunicação **deve ser privada e protegida (privacy by design)**, e usada somente para cumprir esta lei (não para outros fins comerciais). Trata-se de criar um **ecossistema integrado de verificação**, evitando que cada aplicativo precise pedir RG ou reconfirmar a idade isoladamente.

Este modelo de “sinalização de idade” é inspirado em debates internacionais. Por exemplo, pensa-se em *tokens* de idade que comprovem maioria ou minoridade sem expor dados pessoais. A lei brasileira sai na frente ao já prever uma API de interoperabilidade entre sistemas e aplicativos, o que poderá facilitar muito a aplicação generalizada do *age check*.

O §1º do art. 12 traz salvaguardas de privacidade: o fornecimento do sinal de idade via API deve seguir o **princípio da minimização de dados, vedando qualquer compartilhamento contínuo, automatizado e irrestrito de dados pessoais de crianças/adolescentes**. Isso para evitar que a integração se torne vigilância. Por exemplo, o sistema não vai repassar dados de navegação, apenas um atributo estático (“usuário tem X anos” ou “>18/<18”). E não pode haver envio constante de dados a cada ação do usuário sem necessidade. É possível que a API funcione com *check calls* pontuais (p.ex., no login do app ou em certas ações críticas).

O §2º exige que o **download de aplicativos por crianças e adolescentes dependa de consentimento livre e informado dos pais ou responsáveis**, dado conforme a lei vigente (LGPD), respeitada a autonomia progressiva, e **vedada a presunção de autorização por silêncio dos pais**. Essa disposição complementa a LGPD, que já exige consentimento de ao menos um responsável para tratamento de dados de **crianças** (menores de 12). Aqui o alcance é estendido a adolescentes também, ao menos para baixar aplicativos. Quer dizer, se um menor tentar baixar um aplicativo (por exemplo, um jogo), o

sistema/loja tem que solicitar a permissão do responsável explicitamente – e se não houver resposta, não pode presumir que está autorizado. Isso formaliza práticas como “Ask to Buy” (presentes no Apple/Google – quando configurado, a criança clica para instalar e o pai recebe um alerta para aprovar).

Exceção “respeitada a autonomia progressiva”: possivelmente, para adolescentes próximos à maioridade, os pais podem optar por não precisar autorizar tudo. Mas a lei não detalha idades – isso deve ser interpretado caso a caso ou via regulação. De qualquer forma, o recado é: **lojas de app não devem permitir menor instalando conteúdo sem supervisão**, a não ser que esteja registrado de outra forma (um adolescente de 17 talvez já tenha certa liberdade dependendo da configuração familiar, mas a lei quer a autorização ativa).

O §3º determina que **ato do Poder Executivo regulamentará requisitos mínimos de transparência, segurança e interoperabilidade para os mecanismos de verificação de idade e de supervisão parental adotados pelos sistemas operacionais e lojas de aplicativos**. Ou seja, haverá **regulamentação técnica** para padronizar essas APIs de idade, definir como proteger os dados envolvidos, e garantir que diferentes plataformas cooperem. Esse regulamento deverá sair possivelmente via **decreto ou portaria conjunta** envolvendo Ministério da Justiça (que tutela direitos do consumidor e criança) e possivelmente Ministério da Tecnologia, ou diretamente pela nova Agência (ANPD transformada) em conjunto com Comitê Gestor da Internet, etc., dada a complexidade.

Uso restrito dos dados de verificação (art. 13): Em complemento, o art. 13 é taxativo: “*Os dados coletados para a verificação de idade de crianças e adolescentes poderão ser utilizados unicamente para essa finalidade, vedado seu tratamento para qualquer outro propósito.*”. Essa cláusula de finalidade específica reforça a proteção de dados: se um site ou sistema pede, por exemplo, o CPF ou face do usuário só para confirmar idade, ele **não pode depois usar esses dados para marketing, criação de perfil, repasse a parceiros** etc. Deve usá-los apenas para **liberar ou bloquear** o acesso do menor a determinado conteúdo. Isso tranquiliza quanto ao risco de *age verification* virar pretexto para coletar informações pessoais valiosas. Quem descumprir isso pode incorrer em sanção tanto por esta lei quanto pela LGPD (pois seria tratamento fora da finalidade consentida).

Dever de integrar as soluções de idade (art. 14): O art. 14 volta a focar nos fornecedores de produtos/serviços em geral (aplicações), estipulando que eles **devem adotar medidas técnicas e organizacionais para garantir o recebimento das informações de idade** de que trata o art. 12. Ou seja, as plataformas (redes sociais, jogos, etc.) precisam estar preparadas para **consumir o “sinal de idade” fornecido pelos sistemas/lojas** e usá-lo adequadamente (por exemplo, ativando modo infantil, barrando certos conteúdos, etc.). Não podem ignorá-lo. Isso requer adaptações nos aplicativos.

Além disso, o *Parágrafo único do art. 14* enfatiza que, independentemente das medidas dos sistemas operacionais e lojas, os fornecedores **devem implementar seus próprios mecanismos para impedir acesso indevido de crianças/adolescentes a conteúdos inadequados à idade**, nos termos do art. 5º, §1º. Em outras palavras, se por acaso o sistema operacional falhar ou não fornecer, a responsabilidade final continua sendo da **plataforma** de não exibir algo impróprio. Eles não podem se eximir dizendo “ah, a loja não me passou a idade”. Precisam ter *failsafes* – ex.: um serviço de vídeo deve ter seu filtro interno de conteúdo +18 e exigí-lo caso não consiga obter a confirmação de idade do usuário via sistema. Essa redundância garante uma “dupla camada” de proteção.

Responsabilidade solidária na cadeia digital (art. 15): Encerrando o capítulo, o art. 15 dispõe que cumprir as obrigações do capítulo de verificação de idade **não exime os demais agentes da cadeia digital de suas responsabilidades legais**, cabendo a todos **garantir de forma solidária a proteção integral de crianças e adolescentes**. Essa redação reforça a **responsabilização conjunta** de vários atores no ecossistema online (fabricante do dispositivo, dono do sistema operacional, loja de app,

desenvolvedor do app, provedores de conexão, etc.). Todos devem cooperar para efetivar a proteção. Se um elo falha, os outros ainda respondem na medida de suas obrigações. *Solidariedade* significa que potenciais vítimas ou autoridades podem direcionar a demanda a qualquer um dos responsáveis envolvido que tenha concorrido para a violação.

Na prática, isso pressiona para que haja **coordenação entre as empresas** – por exemplo, uma rede social não pode dizer que a culpa de um menor ter conta indevida é só do sistema do celular que não barrou; ela também deve vigiar e vice-versa. É uma filosofia de "*duty of care*" coletivo.

Comentário doutrinário: O Cap. IV é bastante avançado. Ele praticamente inaugura no Brasil a implementação de um "**framework nacional de verificação etária**". Países como o Reino Unido (com o *Online Safety Act* e discussões sobre Age Verification em sites adultos) ou a França (que tenta obrigar sites pornográficos a verificarem idade via documentos) estão também lidando com isso. A lei brasileira, porém, escolheu uma abordagem que **distribui a responsabilidade**: coloca o sistema operacional e as lojas – que são pontos centrais de controle do ecossistema – como aliados obrigatórios no processo. Isso é inteligente, pois esperar que cada site isoladamente crie seu método seria caótico; integrando nos sistemas amplos, padroniza-se e facilita-se a vida do usuário (e.g., um único *login* ou configuração do aparelho já proverá a idade a diversos apps).

Entretanto, desafios surgirão na **implementação técnica**: garantir que a API de idade seja confiável (como validar a idade base? via CPF? via operadora? via reconhecimento facial? cada método tem prós e contras). Também há a questão da **proteção de dados**: centralizar a informação de idade no sistema operacional pode levantar receios de monitoramento ou exclusão digital (quem não quiser se identificar?). A lei contornou isso ao falar em "sinal de idade" – possivelmente um token anônimo e ao enfatizar a vedação de vigilância em massa (Cap. XIV).

Ainda, a **ANPD** terá papel relevante para normatizar sob perspectiva de dados pessoais (afinal, idade é dado pessoal, muitas vezes sensível por inferir faixa etária). Provavelmente serão necessárias **parcerias público-privadas** para criar uma infraestrutura robusta. A inclusão dos contextos socioeconômicos brasileiros sugere que se pensarão alternativas para famílias sem acesso digital: por exemplo, talvez *lan houses* ou escolas precisem prover outra forma de atestar idade. Tudo isso está em aberto para regulamentação.

Em suma, o Cap. IV prepara o terreno para que as proteções legais (como bloqueio de conteúdo adulto, controles parentais, restrição de publicidade) **possam efetivamente ser aplicadas na prática, pois sem saber quem é criança ou não, nada disso seria exequível**.

Capítulo V – Da Supervisão Parental (Arts. 16 a 18)

No Capítulo V, a lei trata das **ferramentas de supervisão parental** e obrigações correlatas de transparência e avaliação de riscos. Aqui o foco é capacitar pais e responsáveis a exercerem o *cuidado ativo* mencionado no art. 3º, fornecendo-lhes informações e controles práticos para acompanhar a vida digital dos filhos. É um complemento fundamental às proteções automatizadas: envolve o elemento humano (pais) na equação, com suporte tecnológico adequado.

Informação e avaliação de riscos no tratamento de dados (art. 16): O art. 16 impõe que fornecedores de produtos/serviços de TI voltados ou acessíveis a crianças/adolescentes disponibilizem **aos pais, responsáveis, e também às próprias crianças/adolescentes**, de forma acessível e independente da compra do produto, **informações sobre os riscos e medidas de segurança adotadas para esse público, incluindo privacidade e proteção de dados**. Em outras palavras, devem

fornecer documentação clara (por exemplo, manuais, guias online, FAQs) explicando: quais os principais riscos daquele serviço para menores (ex.: risco de conversar com estranhos, de ver conteúdo impróprio, de ter dados coletados) e quais proteções a empresa implementou (ex.: filtros, moderadores, configurações de privacidade). Isso deve estar em conformidade com o art. 14 da LGPD, que exige transparência no tratamento de dados de crianças, e com o dever geral do CDC de informar riscos de produtos (CDC art. 8º). Assim, antes ou no ato de uso do serviço, os pais precisam ter ciência dos potenciais perigos e como mitigá-los.

O **Parágrafo único do art. 16** trata do caso de **tratamento de dados de crianças e adolescentes**, especialmente quando **não estritamente necessário** para a operação do produto/serviço (isto é, dados tratados além do indispensável ao funcionamento básico). Nesse caso, o **controlador** (conforme definido no art. 5º, VI da LGPD) deverá:

- **I - mapear os riscos** e envidar esforços para mitigá-los;
- **II - elaborar relatório de impacto, de monitoramento e de avaliação da proteção de dados pessoais**, a ser compartilhado mediante requisição da autoridade (ANPD), conforme regulamento.

Esta é basicamente a exigência de um **Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)** específico para dados de menores, somado a monitoramento contínuo. A LGPD já prevê RIPD para tratamentos de alto risco (art. 38), e a ANPD editou guias sobre quando exigí-los. Aqui, a lei torna **obrigatório** para controladores que processem dados de crianças/adolescentes além do necessário (por exemplo, redes sociais que colem preferências de adolescentes para recomendar conteúdo – isso não é “estritamente necessário”, então exigirá mapeamento e mitigação de riscos e um relatório formal). Tal relatório deve ficar pronto para envio à autoridade quando ela solicitar – o que confere capacidade de fiscalização. Na prática, isso induz as empresas a analisarem proativamente os impactos de seus algoritmos e práticas de dados sobre os menores, documento semelhante aos *Data Protection Impact Assessments* que legislações estrangeiras recomendam. É uma medida de governança interna que eleva o grau de responsabilidade e pode servir de prova de diligência em eventuais processos.

Obrigação de disponibilizar ferramentas de controle (art. 17): O art. 17 elenca obrigações específicas dos fornecedores no que toca a **funcionalidades de supervisão parental**. Eles devem:

- **I - Disponibilizar configurações e ferramentas acessíveis e fáceis de usar que apoiem a supervisão parental**, levando em conta a tecnologia disponível e a natureza e propósito do produto/serviço. Em suma, cada serviço deve ter algum tipo de **painel de controle parental** intuitivo. Por exemplo, um jogo online deve oferecer aos pais a opção de limitar horário de uso, desligar chat, aprovar amizades; um aplicativo de vídeo deve permitir modo infantil, etc. As ferramentas devem ser proporcionais ao tipo de serviço (nem todos precisarão das mesmas).
- **II - Fornecer, em local de fácil acesso, informações aos pais/responsáveis sobre as ferramentas existentes para supervisão parental**. Ou seja, não basta ter a ferramenta escondida em configurações avançadas: deve haver clara divulgação (por exemplo, uma seção “Controle dos Pais” visível no menu principal, ou durante cadastro informar “acesse aqui nossas opções de controle”).
- **III - Exibir aviso claro e visível quando as ferramentas de supervisão parental estiverem em vigor e quais configurações/controles foram aplicados**. Isso é importante para **transparência tanto para pais quanto para as próprias crianças**. Por exemplo, se um conteúdo está bloqueado por controle parental, poderia aparecer “Este conteúdo está bloqueado pelas

configurações atuais” – assim a criança sabe que está sob supervisão e os pais sabem que está ativo.

- **IV - Oferecer funcionalidades para limitar e monitorar o tempo de uso do produto ou serviço.** Essa obrigação específica reconhece o problema do **excesso de tempo de tela**. As plataformas devem ter timer, relatórios de uso, alarme de pausa, etc., que os pais (ou até os jovens) possam utilizar para gerir o equilíbrio saudável.

Em síntese, o art. 17 deixa claro que o design do serviço tem que contemplar a figura do **pai/mãe como usuário supervisor**, fornecendo a eles *controles adequados e transparência do que está acontecendo*. Essa ideia de “painel dos pais” é equiparável a ter um *dashboard* onde eles veem atividades da criança, definem limites e recebem notificações – muitas big techs já têm versões disso, mas agora será uma exigência geral.

O §1º do art. 17 atribui à **autoridade administrativa (ANPD)** a tarefa de, via regulamento, **estabelecer diretrizes e padrões mínimos sobre mecanismos de supervisão parental** a serem observados. Isso significa que a agência poderá detalhar, por exemplo: requisitos de usabilidade (fácil de achar e operar), requisitos de segurança (que a criança não consiga facilmente burlar), métricas de eficácia etc. Também poderá padronizar símbolos ou avisos (ex.: um ícone universal para controle parental ativo). A regulação deverá calibrar as obrigações conforme tipos de serviços e idades.

O §2º estipula que o desenvolvimento e uso de mecanismos de supervisão parental devem ser guiados pelo **melhor interesse da criança e adolescente, considerando o desenvolvimento progressivo de suas capacidades**. Isso serve para evitar tanto omissão quanto excesso: por um lado, justifica monitorar para protegê-los (melhor interesse), por outro, alerta para não haver vigilância desproporcional que comprometa a gradual autonomia conforme a idade. Em outras palavras, o controle parental deve ser **equilibrado**: proteger sem sufocar. Por exemplo, um adolescente de 17 tem direito a certa privacidade de comunicações; talvez os controles para essa faixa devam ser mais brandos (a lei não detalha, mas a referência à autonomia progressiva sugere esse ajuste fino).

O §3º permite que os fornecedores **submetam voluntariamente seus mecanismos de supervisão parental à apreciação da autoridade administrativa**, mas esclarece que isso não será pré-requisito para uso dos mecanismos ou oferta do produto, conforme regulamento. Ou seja, a empresa pode solicitar uma espécie de **selo de aprovação** da ANPD para seu sistema de controle parental (o que seria bom para demonstrar compliance), contudo não é obrigado a fazê-lo previamente para lançar o produto. Isso provavelmente visa estimular **boas práticas e certificações** sem burocratizar tanto a inovação. A autoridade, com base em expertise, pode avaliar que certo aplicativo atende ou não aos padrões mínimos, mas tal aval é facultativo. Entretanto, se não submeter e houver problemas, a plataforma corre riscos; então há um incentivo a buscar essa validação voluntária.

O §4º é extenso e bastante específico: determina que as **configurações padrão das ferramentas de supervisão parental** devem adotar o **mais alto nível de proteção disponível** e garantir pelo menos os seguintes pontos:

1. **Restrição à comunicação com crianças/adolescentes por usuários não autorizados** (inc. I). Isso significa, por exemplo, que um estranho não pode mandar mensagem para uma criança a menos que tenha autorização prévia (pelo pai ou nos settings). Muitas plataformas infantis já implementam isso – ex.: Instagram impede enviar DM para menor que não siga você. Aqui vira padrão: *chats* abertos com desconhecidos devem estar bloqueados por padrão.

2. **Limitação de recursos que aumentem ou prolonguem artificialmente o uso** (inc. II). São citados: reprodução automática de mídia, recompensas por tempo de uso, notificações e outros recursos que possam resultar em **uso excessivo** por criança/adolescente. Esses elementos de design são conhecidos por “**dark patterns**” de engajamento viciante. Pela lei, nas configurações padrão de controle parental, eles devem estar desativados ou restringidos (ex.: autoplay off, notificações mínimas, sem “streaks” de uso contínuo etc.).
3. **Oferta de ferramentas para acompanhamento do uso adequado e saudável** (inc. III). Ou seja, deve haver funcionalidades que permitam aos pais *monitorar* ou *orientar* o uso – possivelmente relatórios de conteúdo visto, histórico de buscas, ou dicas de uso responsável integradas. O termo “uso saudável” sugere métricas de equilíbrio (por exemplo, apps que recomendam pausas, ou que mostram ao jovem seu tempo de tela e o incentivam a descansar).
4. **Emprego de interfaces que permitam visualização imediata e limitação do tempo de uso** (inc. IV). Isso reforça que as ferramentas devem incluir **cronômetros ou contadores** de tempo bem visíveis e fáceis de ajustar. Exemplo: uma interface onde o pai pode ver “meu filho jogou 2h hoje” e com um clique definir “limite diário de 2h30”.
5. **Controle sobre sistemas de recomendação personalizados, incluindo opção de desativá-los** (inc. V). Esse item é muito significativo: dá aos pais a possibilidade de desligar algoritmos de personalização para seus filhos. Sistemas de recomendação (de vídeos, feeds, músicas) muitas vezes criam “bolhas” ou levam a conteúdo extremo para segurar atenção. Permitir desativá-los significa que os pais podem optar por um **feed genérico ou cronológico** em vez de algorítmico, para evitar manipulação do consumo. É uma medida de transparência algorítmica – inclusive o DSA europeu também prevê que usuários possam desligar recomendações baseadas em perfil. Aqui, para crianças, vira obrigação oferecer essa opção.
6. **Restrição ao compartilhamento de geolocalização e aviso prévio claro sobre rastreamento** (inc. VI). Por padrão, o controle parental deve *impedir* que aplicativos compartilhem a localização da criança, a não ser que isso seja habilitado conscientemente. E se o aplicativo ou dispositivo rastreia localização (por exemplo, um smartwatch infantil que os pais monitoram), tem que avisar de forma clara e prévia tanto aos pais quanto à criança que isso ocorre. Isso protege a privacidade e segurança física (evitando que apps divulguem a posição da criança a terceiros) e ao mesmo tempo mantém pais cientes do rastreamento que eles mesmos fazem.
7. **Promoção de educação digital midiática para uso seguro de tecnologias da informação** (inc. VII). Ou seja, incorporar, nas ferramentas, **conteúdo educativo** sobre segurança digital e mídia, adequado a crianças e adolescentes. Por exemplo, modos “aprenda sobre segurança” dentro do app, tutoriais amigáveis para os jovens sobre não falar com estranhos online, ou dicas que apareçam periodicamente. A ideia é que o próprio produto ajude a educar seus usuários mirins e suas famílias a navegarem com cuidado e criticidade.
8. **Revisão regular das ferramentas de inteligência artificial, com participação de especialistas e órgãos competentes, baseada em critérios técnicos que assegurem segurança e adequação ao uso por crianças, garantida a possibilidade de desabilitar funcionalidades não essenciais** (inc. VIII). Esse inciso busca controlar os riscos de AI e algoritmos automáticos quando aplicados a crianças. Por exemplo, um sistema de recomendação ou moderação automática deve passar por auditorias periódicas de especialistas externos ou autoridades para verificar se não está causando danos (deixando passar conteúdo inapropriado, ou coletando dados demais). Além disso, qualquer funcionalidade de IA que não seja fundamental ao serviço deve permitir ser desligada (ex.: um assistente virtual dentro de um

app infantil – se não for crucial, os pais podem optar por não usá-lo). Isso é bem avançado, alinhado a discussões de **Accountability de Algoritmos** e IA responsável.

9. **Disponibilização, quando viável, de recursos ou conexões a serviços de suporte emocional e bem-estar**, com conteúdo adequado à faixa etária e **orientações baseadas em evidências**, especialmente nos casos de interações com riscos psicossociais identificados (inc. IX). Aqui a lei sugere que apps voltados a crianças/adolescentes integrem, sempre que possível, acessos a ajuda profissional ou conteúdo de apoio emocional. Por exemplo, se um jovem busca sobre depressão ou bullying, o app poderia mostrar contato do CVV ou de psicólogos, ou oferecer material educativo de qualidade. Já há plataformas que fazem isso (Instagram e TikTok, por exemplo, exibem mensagens de ajuda em buscas sobre suicídio). A lei quer padronizar esse cuidado em qualquer serviço para menores.

Como se nota, os incisos I a IX desenham praticamente um **manual de melhores práticas para controles parentais e design amigável às crianças**. Algumas dessas proteções se repetem do Cap. II (ex: restrição de autoplay, notificação de rastreamento), o que reforça sua importância e assegura que, mesmo se algum controle passar batido no design normal, o *modo controle parental* o cobrirá.

Funcionalidades para os pais (art. 18): Complementando o anterior, o art. 18 foca nas **capacidades que as ferramentas de supervisão parental devem oferecer aos pais/responsáveis diretamente**. Diz que elas devem permitir:

- **I - Visualizar, configurar e gerenciar as opções de conta e privacidade da criança ou adolescente.** Ou seja, os pais precisam ter acesso para ver quais configurações de privacidade estão ativas (perfil público/privado, quem pode contatar, etc.) e poder alterá-las facilmente pelo painel parental.
- **II - Restringir compras e transações financeiras.** Isso visa impedir situações em que crianças fazem compras in-app ou assinam serviços inadvertidamente (problema frequente). Com a ferramenta, os pais podem definir que nenhuma compra pode ser feita sem senha, ou colocar limite de gastos.
- **III - Identificar os perfis de adultos com os quais a criança ou adolescente se comunica.** Esse inciso é interessante: permite aos pais saber com **quais adultos** (maiores) o menor tem interações no serviço. Isso auxilia a detectar contatos potencialmente perigosos (por exemplo, se um adulto desconhecido está trocando mensagens com seu filho, o pai seria alertado). Claro, há considerações aqui: um adolescente de 17 pode se comunicar com adultos em contexto benigno (um professor num grupo, um parente). Mas possivelmente a ferramenta sinalizará de alguma forma ou pelo menos permite ver a lista de contatos e suas idades.
- **IV - Acessar métricas consolidadas do tempo total de uso.** Aqui reforça a disponibilização de **relatórios de uso** (quanto tempo por dia/semana o menor usou o serviço, possivelmente dividido por atividades). Isso ajuda os pais a identificarem usos excessivos ou padrões preocupantes.
- **V - Ativar ou desativar salvaguardas por meio de controles acessíveis e adequados.** Ou seja, os pais precisam conseguir ligar ou desligar as diversas proteções de forma fácil. Por exemplo, podem ativar restrição de horário, depois decidir relaxar e desativar, etc., tudo sem complicação. Em suma, **controle granular** na mão dos responsáveis.

- **VI - Dispor de informações e opções de controle em língua portuguesa.** Parece óbvio, mas é importante deixar claro: nada de painel só em inglês ou mal traduzido – todo o sistema de controle parental tem que estar *100% em português*, e presumivelmente adaptado a português do Brasil (para apps estrangeiros isso é uma obrigação a mais).

Os §§1º e 2º do art. 18 trazem cautelas contra **subversão das proteções**. O §1º estabelece que as informações sobre ferramentas de controle devem ser disponibilizadas de maneira clara e apropriada às diferentes idades, capacidades e necessidades de desenvolvimento, **sem incentivar a desativação ou enfraquecimento das salvaguardas**. Isso significa que a comunicação deve ser calibrada: crianças menores devem entender que é para seu bem, adolescentes devem ser tratados com respeito para não se revoltarem, e nunca o app deve sugerir ao jovem que seria “legal desligar o controle parental”. Em outras palavras, **nada de mensagens do tipo “desative este modo restrito para melhor experiência”** direcionadas ao menor, o que seria sabotar o trabalho dos pais.

Já o §2º proíbe que o fornecedor **projete, modifique ou manipule interfaces com o objetivo ou efeito de comprometer a autonomia, decisão ou escolha do usuário**, especialmente se isso resultar em **enfraquecer as ferramentas de supervisão parental ou salvaguardas**. Este dispositivo efetivamente **proíbe os “dark patterns” voltados a driblar as proteções**. Exemplo: um app que repetidamente mostre pop-ups convidando o adolescente a mudar configurações de privacidade para menos seguras, ou torne confuso o painel dos pais para que eles acabem não usando – isso seria ilegal. As interfaces devem ser neutras ou positivas em relação à segurança, nunca induzir o clique em “desativar filtro” ou “remover limite” por truques visuais, temporizadores, etc. A **autonomia e decisão** aqui se referem principalmente aos pais (não manipular para eles liberarem demais por cansaço) e também às próprias crianças (não manipular para elas insistirem que querem liberar algo). Essa disposição está alinhada com as discussões sobre **design enganoso em plataformas**. Vale citar que a **FTC (agência de proteção do consumidor dos EUA)** e reguladores europeus vêm reprimindo *dark patterns* que levam usuários a escolhas contrárias aos seus interesses – no contexto infantil, a lei já antecipa essa vedação expressamente.

Considerações finais sobre Cap. V: Ele consagra em lei algo que na prática pedagógica sempre se defendeu: **o controle parental do conteúdo e do tempo de tela, com diálogo e orientação, é fundamental para uma internet segura para crianças**. Ao colocar obrigações tão detalhadas, o legislador reconhece que muitas famílias sozinhas não conseguem ou não sabem configurar tais controles – então exige-se que os fornecedores tornem isso intuitivo e eficaz.

Haverá, claro, o desafio de **fiscalização**: verificar se as ferramentas oferecidas atendem a todos esses incisos e qualidade mínima. É provável que a ANPD estabeleça uma **certificação ou checklist** e monitore as principais plataformas, talvez contando com denúncias de usuários em caso de descumprimento (ex.: se um pai notar que um app não tem nenhum controle de tempo, poderia acionar o órgão competente).

Outro ponto: essa forte presença dos pais deve ser equilibrada com a **privacidade dos adolescentes**. Um eventual conflito que pode surgir judicialmente é: um adolescente de 17 anos poderia alegar invasão de privacidade se os pais monitoram tudo? Em tese os pais têm poder familiar para supervisionar até 18 anos, e a lei legitima isso. Mas há entendimentos (até do STF) de que adolescentes têm certos direitos individuais. A própria lei, ao falar em “autonomia progressiva” e vedar interfaces manipulativas, parece **preocupada em não autorizar vigilância abusiva ou humilhante**. Por exemplo, a lei não diz que os pais podem ler todas as mensagens privadas – ela fala em identificar perfis adultos, não necessariamente ler o conteúdo. É uma diferença sutil mas importante. Provavelmente, o limite será: **controle sim, invasão de correspondência talvez não** – a não ser em

casos justificáveis (proteger de aliciamento etc.). Isso terá que ser interpretado com bom senso e à luz do ECA (que também confere privacidade à criança – art. 17, direito ao respeito da intimidade).

De todo modo, esse capítulo dá base normativa para **responsabilizar plataformas** caso não ajudem os pais. Se uma rede social não fornecer meios de controle e, por isso, uma criança sofrer dano, a empresa pode ser responsabilizada administrativamente e civilmente (pois descumpriu dever legal e isso contribuiu para o dano).

Capítulo VI – Dos Produtos de Monitoramento Infantil (Art. 19)

Esse capítulo é breve e trata de um tipo específico de produto: aqueles de *monitoramento infantil* (definidos no art. 2º, II). São, por exemplo, babás eletrônicas com câmera, relógios GPS infantis, aplicativos de vigilância de tela do filho, etc. Tais dispositivos têm função legítima de segurança, mas também levantam preocupações de privacidade (captam imagens da criança, dados de localização) e ética (supervisão excessiva).

Segurança e inviolabilidade dos dados (caput do art. 19): O art. 19 determina que produtos/serviços de monitoramento infantil devem conter **mecanismos e soluções de TIC vigentes para garantir a inviolabilidade das imagens, sons e demais informações captadas, armazenadas e transmitidas aos pais ou responsáveis**. Ou seja, **devem ser seguros contra invasão ou acesso não autorizado**. Por exemplo, câmeras de bebê devem usar criptografia forte para que um hacker não intercepte as imagens; aplicativos de rastreamento devem proteger a localização coletada contra vazamentos ou uso indevido. Houve casos notórios de babás eletrônicas hackeadas e pessoas estranhas falando com crianças pelo dispositivo – essa lei busca prevenir isso impondo um dever de segurança de informação. A referência a “soluções vigentes” indica que se espera o emprego do **estado da arte** em cibersegurança (criptografia, autenticação forte, etc.).

Informar a criança sobre o monitoramento (§1º): O §1º determina que tais produtos/serviços devem ter mecanismos que **informem as crianças e adolescentes, em linguagem apropriada, sobre a realização do monitoramento**. Esse ponto é interessante: quer evitar monitoramento oculto ou encoberto. Por exemplo, um aplicativo espião instalado no celular do adolescente sem ele saber seria problemático; a lei parece exigir transparência – *o menor deve saber que está sendo monitorado*. Isso para respeitar um mínimo de privacidade e também para que ele ativamente colabore com sua segurança (sabendo que está sendo acompanhado). Como implementar? Poderia ser um ícone persistente indicando “controle ativo”, ou mensagens periódicas “Seu responsável está acompanhando sua localização”, adaptadas à idade (para crianças pequenas, talvez um símbolo simples; para maiores, texto claro). Essa exigência ecoa o ECA art. 17 (direito à privacidade do menor) – mesmo sob supervisão, a criança tem direito de saber.

Orientação pelo melhor interesse (§2º): O §2º reafirma que o **desenvolvimento e uso de mecanismos de monitoramento infantil devem ser orientados pelo melhor interesse da criança e pelo pleno desenvolvimento de suas capacidades**. Isso serve de **princípio interpretativo**: o monitoramento não pode ser abusivo (ex.: filmar a criança o tempo todo inclusive em momentos privados sem justificativa), nem pode prejudicar seu desenvolvimento (ex.: excesso de vigilância pode tolher aprendizagem de autonomia). Deve-se monitorar apenas na medida necessária para garantir a segurança e bem-estar, sem ultrapassar para ingerência indevida.

Análise complementar: Esse art. 19 está ligado à LGPD também – monitoramento infantil envolve tratamento de dados pessoais (imagens, sons, localização, geralmente dados sensíveis). A LGPD

permite tal tratamento com consentimento do responsável, mas aqui a lei adiciona camadas: segurança da informação e transparência com o próprio monitorado.

Podemos também relacionar com a temática de **controle parental vs. privacidade**: Há uma linha tênue entre vigilância protetiva e violação de privacidade. A lei tenta equilibrar tornando obrigatório comunicar à criança que ela está sob monitoramento (provavelmente para que não se configure “espionagem” total). Isso se alinha com diretrizes internacionais: o Comitê dos Direitos da Criança da ONU, na Observação 25 (2021) sobre direitos digitais, recomendou que monitoramento parental não deve invadir desnecessariamente a privacidade e dignidade da criança.

Não há muitos dispositivos mais sobre isso. Mas, por exemplo, **jurisprudência**: se um pai coloca uma câmera no quarto do filho adolescente sem este saber e sem motivo, isso poderia ser considerado abusivo. Com a lei, certamente seria questionado.

Em resumo, o Cap. VI é uma norma voltada aos fabricantes/desenvolvedores desses produtos: eles devem **projetá-los seguros** e com **sinalizações adequadas**, sob pena de sanções (no limite, CDC art. 12 prevê responsabilidade do fabricante por falta de segurança do produto). Caso de incidentes de dados (vazamento de imagens de câmera), os fornecedores podem responder administrativamente e civilmente por não cumprir a “inviolabilidade” que a lei exige.

Capítulo VII – Dos Jogos Eletrônicos (Arts. 20 e 21)

O Capítulo VII traz disposições específicas para **jogos eletrônicos** direcionados ou acessíveis a crianças/adolescentes. Os jogos digitais são um ambiente de imersão intensa para jovens e vêm acompanhados de riscos particulares: **loot boxes** (que podem induzir comportamento de jogo de azar), chats online com assediadores, conteúdos violentos, etc. A lei aborda alguns desses pontos focalizados.

Proibição de loot boxes (art. 20): O art. 20 estabelece que estão **vedadas as “caixas de recompensa” (loot boxes) oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação indicativa**. Em outras palavras, se um jogo é classificado para menos de 18 anos (ou seja, é apto a menores) ele **não pode conter loot boxes**. As loot boxes são aquelas caixas virtuais adquiridas com dinheiro real (ou moeda do jogo) cujo conteúdo é aleatório – uma mecânica que assemelha-se a aposta, pois o jogador paga sem saber se vai receber algo valioso ou não. A preocupação é que isso **introduz elementos de jogo de azar** e exploração comercial de criança (que pode gastar muito buscando prêmios raros). Há muito debate no mundo jurídico se loot box configura contravenção penal (jogo de azar) ou prática abusiva. Alguns países restringiram-nas (Bélgica, por ex., proibiu; outros adotaram regulação mais branda).

O Brasil vinha discutindo: tramitaram projetos de lei e houve **inquéritos do Ministério Público** sobre loot boxes. Agora a lei resolve claramente: **loot box em jogo para menor é ilegal**. Logo, as editoras terão que remover tais mecânicas ou alterar a classificação do jogo para 18+ (tornando-o não acessível a menores, o que vem com restrições de venda).

Notar: a vedação abrange tanto loot boxes compradas com dinheiro real quanto possivelmente as gratuitas (pois de qualquer forma estimulam a lógica viciante). Diz “mediante pagamento” na definição do art. 2º, mas pagamento pode ser moeda virtual comprada ou recompensas.

Essa proibição se baseia na proteção contra exploração comercial (art. 4º, VI) e contra prejuízos financeiros (art. 6º, V) e aproxima loot boxes de “jogo de azar para crianças”, o que fere a lei (ECA proíbe criança/adolescente em jogos de azar, art. 81, VI). **Jurisprudência**: ainda não havia uma decisão final

sobre loot boxes no STJ; havia Ação Civil Pública em São Paulo contra empresas de jogos, mas sem desfecho conhecido até 2025. De qualquer forma, agora a norma legal clarifica.

Chats e interação segura (art. 21): O art. 21 dispõe que jogos eletrônicos direcionados ou de provável acesso por crianças/adolescentes e que **incluam funcionalidades de interação entre usuários** (chat de texto, voz, vídeo, troca de conteúdo síncrona ou assíncrona) **devem observar integralmente as salvaguardas previstas no art. 16 da Lei 14.852, de 3 de maio de 2024**, especialmente no que se refere à moderação de conteúdos, proteção contra contatos prejudiciais e atuação parental sobre mecanismos de comunicação.

Aqui a lei remete a uma legislação específica de 2024. A **Lei 14.852/2024** aparentemente trata da indústria de jogos eletrônicos (possivelmente o **Marco Legal dos Jogos Eletrônicos** citado nas pesquisas), e pelo trecho sugere que ela já continha proteções quanto a moderação de chats em jogos e controle parental nesses ambientes. Sem adentrar, entende-se que:

- Deve haver **moderação robusta em chats de jogos** para coibir xingamentos, assédio, bullying ou envio de conteúdo impróprio.
- Deve-se proteger crianças de **contatos prejudiciais** – ou seja, evitar que adultos se aproveitem de chats de jogos para aliciamento ou grooming.
- Os pais devem ter possibilidade de agir nos mecanismos de comunicação – provavelmente podendo desligar chat de voz, limitar com quem o filho fala, etc.

O **parágrafo único do art. 21** complementa: esses jogos com chat devem, **por padrão**, limitar as funcionalidades de interação a usuários, de modo a **assegurar o consentimento dos pais ou responsáveis legais**. Ou seja, por configuração inicial, um jogo online deve vir com chat desligado ou restrito até que os pais consentam em liberar. Isso está totalmente alinhado ao Cap. V (ex.: art. 17, IV e art. 18, inc. I e III). Em muitos jogos atuais, existe “modo criança” sem chat aberto – agora vira obrigação legal. Assim, por default, uma criança não deveria conseguir conversar com estranhos no jogo sem o pai habilitar.

Interpretação e efeitos: O Cap. VII enfatiza a proteção em jogos, um setor enorme entre jovens (a pesquisa TIC Kids 2019 indica que ~83% dos jovens brasileiros jogam eletrônicos). Ele atua em duas frentes: **financeira (loot box)** e **social/segurança (chat)**. Fica implícito também que valem para jogos os outros dispositivos da lei: ex., jogos têm que indicar classificação etária (já fazem), têm que ter controles parentais (mencionado no Cap. V – ex. consoles e plataformas de jogos precisam se adequar igualmente).

Governança e transição: Uma dúvida: a **Lei 14.852/2024** citada – deve ser recente e possivelmente transformou a **SNJ (Secretaria Nacional de Justiça)** ou Seguridade em órgão fiscalizador de jogos? Precisamos ver contexto: na referida lei (pelo snippet na pesquisa [30]), parecia versar sobre medidas de proteção nos jogos, e possivelmente delegou fiscalização a algum ente. De qualquer modo, agora a ANPD assumirá também parte disso, já que o ECA Digital incide aqui.

Relação com jurisprudência: Não se tem notícia de casos julgados sobre assédio em chats de jogos, mas certamente há **inquéritos policiais** sobre pedófilos que usam jogos online para abordar menores. Essa lei obriga as empresas a *prevenir ativamente* (com moderadores, IA de detecção de grooming, etc.), e se não o fizerem, pode haver responsabilização por omissão.

Capítulo VIII – Da Publicidade em Meio Digital (Arts. 22 e 23)

Este capítulo trata especificamente da **publicidade digital** voltada (ou envolvendo) crianças e adolescentes. É um tema sensível porque cruza direitos do consumidor, liberdade de expressão comercial e vulnerabilidade infantil. O legislador adota aqui uma linha **protetiva rígida**, alinhada com entendimentos doutrinários e de órgãos como o CONANDA e o Instituto Alana (projeto Criança e Consumo), de que a criança merece um **ambiente livre de publicidade direcionada**.

Proibição de publicidade personalizada e técnicas persuasivas (art. 22): O art. 22 dispõe que, além das demais disposições da lei, é **vedada a utilização de técnicas de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes**, bem como o emprego de **análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual para esse fim**. Em resumo:

- **Não pode haver publicidade comportamental direcionada a menores.** Ou seja, as plataformas não podem usar os dados pessoais (comportamento, preferências) de usuários identificados como menores para segmentar anúncios. Isso fecha a porta para modelos de negócio baseados em coleta de dados de crianças para publicidade direcionada – prática já questionada sob LGPD (art. 14, §3º, I, LGPD permite somente coleta de dados de criança estritamente para seu bem, vetando repasse a terceiros sem consentimento específico). Agora fica explícito: **nada de anúncios personalizados para esse público**. Apenas publicidade **contextual genérica** seria possível (ex.: anúncio inserido num site infantil por contexto do site, não por dados do usuário, desde que não predatório).
- **Técnicas vedadas:** *análise emocional* (por exemplo, usar câmera ou microfone para inferir emoções da criança e adaptar a propaganda – uma possibilidade com IA avançada; isso está banido), *realidade aumentada/estendida/virtual para fins publicitários dirigidos a crianças* (provavelmente para evitar anúncios muito imersivos ou que confundam realidade e fantasia num grau maior, explorando a credulidade infantil). Imaginar, por ex., um anúncio em AR que faz um brinquedo virtual pular no quarto da criança – isso seria muito persuasivo e portanto vedado. A preocupação é que essas técnicas, combinadas com perfilamento, **tornam a publicidade extremamente eficaz e manipulativa**, algo julgado antiético para crianças.

Essa proibição retoma discussões de longa data: desde o **Código de Defesa do Consumidor (1990)**, publicidade abusiva inclui a que se aproveite da deficiência de julgamento das crianças (CDC 37, §2º). O CONANDA, em Resolução 163/2014, chegou a interpretar que **toda comunicação mercadológica dirigida à criança de até 12 anos é abusiva e ilegal**. Essa resolução não tinha força de lei federal e foi contestada judicialmente, mas muitos tribunais aderiram à tese de que **publicidade infantil é ilícita**. O STJ reforçou isso em precedentes históricos: ex., no caso “Promoção Bauducco/Shrek”, considerou abusiva a campanha voltada a crianças e manteve multa à empresa. Esse posicionamento do STJ – de que **dirigir anúncio à criança fere a autonomia dos pais e é prática comercial abusiva** – agora é praticamente positivado no digital via art. 22. Afinal, proibir perfilamento para ads equivale a dizer: você não pode *mirar* um anúncio especificamente numa criança usando dados dela.

Limites ao conteúdo monetizado envolvendo crianças (art. 23): O art. 23 estabelece que **provedores de aplicações de internet** estão proibidos de **monetizar e impulsionar conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva, ou em contexto próprio do**

universo sexual adulto. Essa norma vem claramente ao encontro do combate à *adultização* e exploração de crianças em redes. Em termos práticos:

- **Monetização:** a plataforma não pode permitir que vídeos, fotos ou posts que sexualizem crianças gerem receita (via anúncios, visualizações pagas, etc.). Por exemplo, um vídeo do YouTube em que os pais vestem a filha de 7 anos de maneira sensual para dançar não pode ter anúncios – deve ser desmonetizado. Muitas redes já têm políticas contra sexualização infantil; a lei torna isso obrigatório e uniforme.
- **Impulsionamento:** o algoritmo não pode **promover** esse tipo de conteúdo. Nem manualmente a plataforma pode destacar, nem via recomendação automatizada. Ao contrário, deveria ocultar ou derrubar. *Impulsionar* pode se referir também a anúncios pagos – ou seja, um terceiro não pode pagar para promover conteúdo erotizado com menores, e a plataforma não deve vender esse espaço.
- **Conteúdo erotizado ou em contexto sexual adulto:** Vai além de nudez. Pode ser, por exemplo, crianças simulando situações de namoro adulto, danças sensuais, maquiagem exagerada e temática adulta, etc. É uma descrição ampla para coibir a “sexualização precoce” na mídia digital. Exemplos concretos: perfis de “mini-miss” onde as meninas aparecem maquiadas e posando como adultas – isso possivelmente entra no escopo.

Essa proibição tem um alvo claro: casos recentes no Brasil geraram revolta, como **famílias e influenciadores que expõem crianças em conteúdo sensual para ganhar cliques e dinheiro**. Ficou notório em 2025 o caso do influenciador conhecido como Felca, que denunciou essa prática e impulsionou o apelido “Lei Felca” para o ECA Digital. Com a lei, plataformas terão o dever de **cortar o incentivo econômico** (que muitas vezes é o que motiva os responsáveis a permitir a exposição). Sem monetização, espera-se que diminua a exploração comercial da imagem infantil. Ademais, se o algoritmo deixar de recomendar (ou até penalizar) esse conteúdo, ele perde alcance. Isso deve desestimular a criação desses materiais.

Relação com ECA e penal: Vale lembrar que **exploração sexual de menores** já é crime (ECA 240-241, pornog. infantil) – mas aqui não precisa chegar a nudez ou ato sexual para ser proibido: a mera erotização para likes já é vedada (mesmo que não seja crime, é contra esta lei e contra a dignidade da criança). O art. 227 da CF e art. 17 do ECA protegem a imagem e identidade moral da criança; sexualizá-la publicamente fere isso.

Em termos de sanções: a violação do art. 22 (anúncio direcionado via perfilamento) ou art. 23 (monetizar/impulsionar conteúdo erotizado) é um **descumprimento de obrigação legal**, sujeitando a empresa às penalidades do Cap. XV (multa etc.). Além disso, o MP e órgãos de proteção do consumidor podem agir – por exemplo, PROCONs já multaram empresas por publicidade infantil, e agora terão mais base.

Exceções ou lacunas: Importante notar que a lei não proíbe toda publicidade para menores, mas sim a direcionada por perfilamento e técnicas persuasivas específicas. Ainda seria possível publicidade **contextual**: ex., um site infantil exibir um banner de brinquedo – contanto que não use dados do usuário. Porém, devido ao CDC, até isso pode ser questionado se muito apelativo. A lei também não trata da **publicidade “influencer”** (quando a própria criança promove algo nas redes). Mas possivelmente entra no conceito de monetização de conteúdo erotizado se for sexualizado. Se for publicidade infantil *não sexualizada* – por exemplo, um canal de criança no YouTube anunciando brinquedos – isso tecnicamente não é perfilamento nem erotização, então não está textual no art.

22-23. Contudo, muitos argumentam que **qualquer publicidade explorando criança porta-voz fere a ética**. Essa área ainda dependerá de interpretação e possivelmente de outras leis (existem projetos de lei sobre “crianças influenciadoras” e limites ao trabalho infantil artístico na internet).

De qualquer forma, o arcabouço do Cap. VIII é coerente com a tendência de **blindar crianças de influência mercadológica inadequada** e reforça o Brasil como um dos países mais restritivos em publicidade infantil, agora incluindo o mundo digital.

Capítulo IX – Das Redes Sociais (Arts. 24 a 26)

O Capítulo IX traz regras específicas para **redes sociais** no contexto do público infantil-juvenil. Redes sociais (conforme definidas no art. 2º, III) são ambientes de grande preocupação: é onde ocorrem interações complexas, compartilhamento de dados pessoais, exposição pública, e frequentemente é onde menores fingem idade para entrar (já que muitas redes fixam idade mínima de 13 anos em seus termos). As normas buscam **responsabilizar as plataformas a efetivamente impedir uso irregular por menores de idade e a reforçar controles parentais nesses serviços**.

Vinculação de contas de menores a responsáveis (art. 24, caput): O caput do art. 24 determina que, **no âmbito de seus serviços, provedores de produtos/serviços direcionados ou de acesso provável por crianças/adolescentes devem garantir que contas de crianças e adolescentes de até 16 anos estejam vinculadas à conta de um de seus responsáveis legais**. Esta é uma medida forte: menores de 16 só podem ter perfil se associado ao perfil de um responsável. Em outras palavras, redes sociais terão que implementar um mecanismo de **controle parental integrado** – algo como o “Facebook Family Center” ou “Google supervision” no YouTube, em que o pai/mãe cria ou aprova a conta do filho e as contas ficam ligadas.

Isso muda o paradigma atual, onde em várias redes (Instagram, TikTok) um adolescente de 13-15 pode criar conta sozinho, bastando marcar que tem 13+. Agora, **legalmente**, essas plataformas teriam que exigir confirmação de um responsável (por ex., enviando convite a um e-mail dos pais para validar a criação da conta, ou fazendo o cadastro via conta responsável). Provavelmente será um grande desafio operacional, mas visa garantir que os pais possam supervisionar (como exigido no Cap. V) e que menores abaixo de certa idade não estejam por conta própria online.

Notar: a vinculação é até 16 anos. Isso sugere que a partir dos 16, o adolescente poderia ter conta independente (em respeito à autonomia progressiva). Essa faixa coincide com certa capacidade civil parcial (16 anos podem votar, trabalhar com restrições, etc.). Então o legislador deu um pouco mais de liberdade aos 16-17. Entretanto, esses ainda são menores de idade; eles ainda caem sob muitas obrigações (ex.: não podem conteúdo adulto, continuam sem publicidade direcionada, etc.), mas o controle parental formal da conta pode não ser obrigatório por lei a partir de 16. É uma distinção interessante, talvez reflexo de consenso no debate: 13-15 precisam supervisão direta, 16-17 já se viram melhor (apesar de ainda haver riscos).

Serviços impróprios ou inadequados para menores (art. 24, §1º): O §1º contempla a situação de **redes sociais que não sejam apropriadas para crianças/adolescentes**. Para essas, a rede deve tomar medidas adequadas e proporcionais para:

- **I - Informar clara, destacada e acessivelmente a todos os usuários que seus serviços não são apropriados para menores.** Isso implica avisos constantes no site/app e possivelmente durante cadastro, em linguagem chamativa. Ex.: Twitter poderia ter um banner dizendo “Não recomendado para menores de 18”.

- **II - Monitorar e restringir, no limite de suas capacidades técnicas, a exibição de conteúdos que tenham objetivo evidente de atrair crianças e adolescentes.** Ou seja, se a rede é para adultos, ela deve evitar ter conteúdos “infantis” chamativos ou propaganda que possa seduzir crianças a entrar. Deve suprimir hashtags infantis, publicidade de brinquedos, etc., pois isso atrairia o público errado.
- **III - Aprimorar continuamente os mecanismos de verificação de idade para identificar contas operadas por crianças/adolescentes.** Aqui é fundamental: se a rede declara “somos +18 ou +16”, ela precisa investir em detecção e bloqueio de contas que claramente são de menores infringindo a regra. Por exemplo, se surgem muitos vídeos de crianças na plataforma, é sinal de contas indevidas. Mecanismos podem incluir IA para detectar rostos infantis em perfis, ou análise de postagens linguísticas. A lei exige melhoria contínua desses sistemas.

Assim, se uma plataforma não quer se adequar aos menores (um caso: plataformas de namoro, plataformas de conteúdo violento ou adulto), ela tem a obrigação de **deixar isso explícito e tomar providências ativas para manter menores fora**. Antes, as redes só tinham nos termos de uso “proibido menores” mas não faziam muito para fiscalizar além de remover se denunciado. Agora, por lei, elas têm um dever de *police* interno mais robusto. Essa disposição complementa o Cap. III (art. 9º), que já dizia que se é impróprio, tem que impedir acesso de menor com verificação. Aqui adiciona as nuances de conteúdo de atratividade e melhoria contínua de detecção.

O §2º do art. 24 estabelece que **o grau de efetividade e o progresso desses mecanismos de verificação (inciso III do §1º)** serão avaliados pela autoridade (ANPD) segundo regulamentação específica. Isso significa que a ANPD poderá auditar periodicamente se a plataforma +18 está realmente conseguindo barrar menores. P.ex., poderá exigir relatórios de quantas tentativas de inscrição de menores foram bloqueadas, ou **simular casos** para testar. Essa fiscalização é crucial, pois sem ela as redes poderiam alegar que “tentaram” mas não foram efetivas.

O §3º permite que os **provedores de redes sociais requeiram dos responsáveis por contas com indícios de serem operadas por crianças/adolescentes que confirmem sua identificação, inclusive via métodos complementares de verificação**, observando que os dados coletados devem ser usados exclusivamente para verificar idade. Em termos simples: se uma rede suspeitar que certa conta pertence a um menor, pode pedir ao titular da conta (que se diz adulto) que prove sua idade – por exemplo, enviando um documento ou fazendo um *selfie* para análise. Pode também exigir métodos extras (talvez um vídeo breve, etc.). Isso é uma exceção ao Marco Civil, que normalmente proíbe fornecedores de exigir dados desnecessários; aqui a lei autoriza, em prol de identificar menores. Importante: Qualquer dado obtido nesse processo não pode ser reutilizado para outros fins (princípio da finalidade, repetido). Exemplo: se o Instagram pede RG para verificar se um usuário é maior de 13, eles não podem depois usar esse RG para direcionar anúncios ou repassar a terceiros.

O §4º estabelece um **procedimento de ação** caso haja fundados indícios de que uma conta é operada por criança/adolescente abaixo da idade mínima permitida. Nessa situação, a rede **deverá suspender o acesso do usuário** e assegurar a instauração de um procedimento ágil e acessível em que o responsável legal possa **apelar e comprovar a idade por meio adequado**, nos termos de regulamento. Ou seja, se suspeitam seriamente que o perfil “Joao12” pertence a um menino de 12 anos quando a rede é para 13+, eles bloqueiam a conta imediatamente (para prevenir riscos) mas dão chance do pai ou responsável (ou o próprio usuário, se for maior e teve engano) contestar e provar idade. Esse **due process** interno é importante para evitar injustiças – ex.: um adulto baixinho com cara de jovem ser banido por engano. A rede terá que ter canal para recurso (provavelmente já tem, mas aqui se formaliza exigência). Em regulamento se definirá o “meio adequado” de provar idade – provavelmente documentos oficiais, etc.

O §5º trata da hipótese de *não haver conta do responsável* na rede. Nesse caso, a rede **deverá vedar a possibilidade de alteração das configurações de supervisão parental da conta para um nível menor de proteção que o padrão estabelecido nos arts. 3º e 7º da lei**. Traduzindo: se o pai não está presente na rede para vincular conta (talvez porque ele não usa a rede ou a rede permitiu exceção?), então **a conta da criança/adolescente não poderá reduzir seus padrões de privacidade e segurança abaixo do nível máximo**. Basicamente, se por algum motivo um menor tem conta “solta”, as configurações têm que ficar travadas no modo mais protetivo (aquele do art. 7º, privacidade máxima). Por exemplo, não poderá mudar perfil para público, nem habilitar chat livre, nem remover limitações de conteúdo. A rede tem que impedir essas alterações. Essa é uma medida de “segundo melhor”: o ideal é ter o pai associado (que controlaria isso), mas se não tiver, o sistema por si garante máxima proteção default e não deixa a criança relaxar.

Regras especiais para dados de menores e perfilamento (arts. 25 e 26):

O art. 25 impõe que provedores de redes sociais devem ter **regras específicas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes**, definidas de forma concreta e documentada, e baseadas no melhor interesse deles. Isso exige uma **política de dados interna dedicada a menores**. Ou seja, as redes devem internamente segregar como lidam com dados de usuários menores: por exemplo, definindo menor retenção (não guardar por muito tempo), restrições de acesso interno, proibição de certas coletas, etc., e formalizar isso (por escrito, para comprovar em auditorias). Dado que a LGPD já exige proteção especial, isso reforça a necessidade de compliance explícito – se uma rede for investigada, terá que mostrar sua política de dados infantil. Isso também ajuda a ANPD fiscalizar: “você tem plano de proteção de dados para menores? Quais são as salvaguardas?”. Além disso, como diz “definidas de forma concreta e documentada”, impede que fiquem em vago “tratamos bem seus dados” – não, tem que ter procedimentos claros.

O art. 26 complementa o art. 22 em parte: **veda a criação de perfis comportamentais de usuários crianças e adolescentes** a partir da coleta e tratamento de seus dados pessoais (incluindo dados obtidos nos processos de verificação de idade, e dados grupais e coletivos), para fins de **direcionamento de publicidade comercial**. Isso é praticamente repetir a proibição de perfilamento para ads, mas agora **dentro do contexto de redes sociais**, e incluindo também o uso de **dados coletivos ou inferências de grupo**. Ou seja, a rede não pode contornar dizendo “não perfilo individual, mas crio perfis de grupos de crianças para direcionar ads” – isso também está coberto (dados grupais). E não pode usar nem os dados obtidos para verificar idade (por ex., se coletou data de nascimento ou fotos para ver se era maior de 13, não pode depois usar isso para fins de ads ou criar perfil de consumo). Essa duplicação da regra no Cap. IX serve para deixar bem claro às redes que **nada de marketing dirigido** aos menores via suas plataformas. Sanciona em termos do ECA Digital (multas etc.) a mesma conduta.

Síntese do Cap. IX: Ele obriga as redes sociais a:

- Ter **controle parental formal** até 16 anos.
- Policiar e impedir presença de quem estiver abaixo da idade permitida.
- Manter **padrões de segurança máximos** para contas de menores, especialmente se sem supervisão presente.
- **Não perfilar nem segmentar** conteúdo comercial para eles.
- Tratar dados de menores com regramento especial e transparente.

Isso vai exigir das grandes plataformas várias mudanças. Muitas já implementavam parcialmente (ex.: Instagram já tornou padrão conta de <16 ser privada e vinculou a um centro de supervisão se pai

quiser, TikTok tem Family Pairing, YouTube tem contas supervisionadas), mas a lei demanda uniformidade e obriga até as menos populares a se adequarem.

Jurisprudência relacionada: Já mencionamos a decisão do STJ de 2021 (REsp 1783269) que condenou Facebook por não remover conteúdo ofensivo a menor sem ordem judicial, entendendo que **ECA prevalece sobre MCI**. Aquela decisão também valoriza o **dever geral de todos de proteger o menor** (CF 227) e serviu de base para a lei. O Cap. IX vai de encontro a essa lógica: plataformas têm dever de cuidado especial. Também houve casos de **exposição de menores em redes sociais** (por ex., o caso da menina catarinense que teve imagens sensuais divulgadas pela mãe, resultando em ação do MP). Com esta lei, redes que permitirem isso monetizando podem ser co-responsabilizadas.

Um ponto de atenção: no final de junho de 2025, o STF julgou parcialmente inconstitucional o art. 19 do Marco Civil, abrindo brecha para **responsabilização de redes sociais sem ordem judicial quando se tratar de conteúdo ilícito, especialmente crimes**. Isso tem intersecção aqui porque manter menores fora ou remover conteúdo nocivo a eles é, muitas vezes, tratar de conteúdos ilícitos (pedofilia, etc.). O STF inclusive fixou que **conteúdos que configuram crimes devem ser removidos após simples notificação (exceto crimes contra honra)**. O ECA Digital, especificamente art. 29, já vai nessa linha (retirada mediante notificação de conteúdo violador de direitos da criança, independentemente de ordem). Logo, o Cap. IX em conjunção com Cap. XI coloca as redes em perfeita sintonia com o novo entendimento do STF: elas têm sim responsabilidade de moderar proativamente certos conteúdos, sob pena de não poderem invocar a antiga imunidade ampla do MCI.

Resumindo, este capítulo impõe às redes sociais um **novo padrão de atuação frente a menores**: não só reativas a denúncias, mas **ativas na prevenção** (chechar idade, impedir cadastro irregular, supervisionar experiências). Representa maior intervenção na autonomia das plataformas, justificada pela vulnerabilidade do público infantojuvenil.

Capítulo X – Da Prevenção e Combate a Violações Graves contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital (Art. 27)

O Capítulo X trata de **violações graves** – em especial crimes hediondos ou gravíssimos – envolvendo crianças no meio digital. Embora seja apenas um artigo (27) com parágrafos, ele versa sobre **detecção, remoção e reporte de conteúdos de exploração sexual infantil e correlatos**. É essencialmente a parte da lei que lida com **crime organizado na internet contra crianças** e alinha o Brasil a iniciativas globais de combate a abuso sexual infantil online (CSAM – *Child Sexual Abuse Material*).

Obrigação de remoção e comunicação de conteúdos ilícitos graves (caput do art. 27): O art. 27 caput determina que **fornecedores de produtos/serviços de TI disponíveis no território nacional** (ou seja, qualquer plataforma atuante no Brasil) deverão **remover e comunicar às autoridades nacionais e internacionais competentes** os conteúdos de **aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento** de crianças e adolescentes **detectados** em seus serviços, direta ou indiretamente, conforme regulamento. Vamos dissecar:

- **Conteúdos alvo:** *exploração sexual, abuso sexual, sequestro e aliciamento* de crianças/adolesc. Esses termos abrangem: pornografia infantil (fotos/vídeos, inclusive autogerados por menor coagido), configurações de tráfico sexual, grooming (aliciamento online), e possivelmente também exaltação disso. São condutas criminosas (ECA arts. 240-241, CP sequestro, etc.). Ou seja, quando a plataforma topar com evidências de tais crimes em seu âmbito, deve **remover imediatamente e reportar** às autoridades.

- **"Detectados direta ou indiretamente":** Isso indica que a obrigação se aplica tanto quando o provedor detecta ativamente (por seus algoritmos ou moderação) quanto quando recebe denúncias ou relatórios de terceiros (indiretamente). Em ambos os casos, ao saber da existência de tal conteúdo criminoso, a plataforma não pode ignorar – deve agir.
- **Autoridades nacionais e internacionais competentes:** Nacionalmente, claramente Polícia Federal (que tem atribuição em crimes de pedofilia na internet), Ministério Público, e possivelmente o **NIC.br/SaferNet** que opera central de denúncias. Internacionalmente, refere-se provavelmente a organizações como o **NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children)** nos EUA, Interpol, e outros órgãos estrangeiros equivalentes, já que as big techs usualmente reportam para NCMEC que repassa globalmente. Essa previsão permite cooperação transfronteiriça (essencial pois redes atuam globalmente). Regulamento vai detalhar para onde reportar (talvez uma ponte com a **INHOPE**, rede internacional de hotlines contra abuso sexual infantil).
- É pedido que tanto remova do ar quanto comunique. Isso garante dupla ação: sai do acesso público (protege outras vítimas de verem) e inicia-se investigação (tentativa de punir quem postou e resgatar vítimas possivelmente).

Essa obrigação aproxima-se do que nos EUA é imposto via federal law (18 U.S.C. §2258A obriga provedores a reportar descobertas de CSAM ao NCMEC sob risco de multa pesada). No Brasil, não havia obrigação explícita – dependia de boa vontade (apesar de a SaferNet receber denúncias e repassar, não era obrigatório empresas informarem). Agora passa a ser uma **obrigação legal** das plataformas. Não cumpri-la implica sanções administr. do ECA Digital e possivelmente responsabilidade penal por omissão caso cabível.

Procedimentos de notificação (parágrafos 1º a 3º):

O §1º obriga que os **relatórios de notificação desses conteúdos** (exploração, abuso, sequestro, aliciamento) sejam enviados à autoridade competente, com requisitos e prazos que serão estabelecidos em regulamento. Ou seja, vai ter um **formato** padrão para essas notificações (provavelmente definindo que deve conter dados essenciais: link, tipo de conteúdo, circunstâncias, etc.) e prazo – possivelmente bem curto após detecção (nos EUA exige-se *report* “imediatamente” até 8 horas). Cabe ao regulador (talvez Ministério da Justiça junto da PF/MP e ANPD) fixar isso. Importante pois sem padronização, relatórios podem ser incompletos ou tardios.

O §2º trata da **preservação de provas**: fornecedores deverão reter, pelo prazo estabelecido no art. 15 do MCI (Marco Civil) – que é 6 meses para registros de acesso a aplicações, lembrando – os seguintes dados associados a um relatório de conteúdo de exploração/abuso sexual de criança/adolescente:

- I – **O conteúdo gerado, carregado ou compartilhado por qualquer usuário mencionado no relatório e metadados relacionados.**
- II – **Dados do usuário responsável pelo conteúdo e metadados relacionados.**

Isso é crucial: Quando identificam e removem um conteúdo de pedofilia, eles têm que guardar uma cópia do conteúdo em si (ex: imagem ou vídeo removido) e os dados do usuário que postou, incluindo metadados (datas, IPs, logs de acesso). Normalmente, MCI art. 15 manda guardar **registros de acesso a aplicações** (logs de IP/horário) por 6 meses. Aqui está dizendo: guarde *também o próprio conteúdo e seus metadados*, por pelo menos esse período, possivelmente para que as autoridades possam requisitar como evidência.

Claro, armazenar conteúdo tão sensível é delicado, mas a ideia é não perder prova: se simplesmente deletassem do servidor após remoção, inviabiliza investigação. A lei garante que fique guardado temporariamente (e MCI art. 15 §3º já permitia que autoridades pedissem para guardarem além do prazo se necessário).

O §3º complementa: esse prazo de retenção (6 meses, presumivelmente) **poderá ser superior ao do art. 15 do MCI se houver requerimento na forma do §2º do art. 15 do MCI**. O art. 15 §2º do MCI diz que autoridade policial, administrativa ou MP pode requerer ao provedor que guarde registros por mais de 6 meses, via pedido fundamentado, para investigação. Então, se a PF ou MP pedir, a plataforma deve manter os dados além do tempo normal. Em crimes contra crianças é comum investigações demorar mais de 6 meses, então esse dispositivo reforça que se o MP/PF solicitar, ex.: "preserve os dados deste caso por 1 ano", a empresa tem base legal para fazê-lo (até, sem isso, ela poderia alegar LGPD impede guardar dado sensível após finalizada finalidade; aqui a finalidade seria investigação).

Análise: O Cap. X fundamentalmente **institucionaliza a cooperação das plataformas no combate ao abuso sexual infantil online**. Até então, era muito voluntário ou por pressão internacional. Agora é dever legal.

Isso está alinhado a tratados internacionais (Convenção de Budapeste sobre cybercrime, etc., embora Brasil não seja parte ainda, mas se adequa a bons padrões). E, inclusive, a **Comissão Europeia** debateu regulações obrigando provedores a escanear e reportar CSAM (o que gerou polêmica por afetar privacidade de comunicações, especialmente criptografadas). A lei brasileira, note, não diz explicitamente que as plataformas têm que **procurar ativamente** (exceto quando diz "detectados... direta ou indiretamente"), mas como impõe reporte do que detectarem, obviamente cria incentivo para terem tecnologia de detecção (pois se não tiverem e estiver rolando no serviço, podem ser acusadas de negligência).

Por outro lado, ela **veda vigilância massiva** em Cap. XIV – contradição aparente? Provavelmente, a interpretação será: usar hash de imagem pra detectar pornografia infantil conhecida não é "vigilância massiva indiscriminada" e sim medida específica e proporcional (essa discussão existe globalmente). A lei foi cuidadosa em Cap. XIV, veremos adiante, ao proibir vigilância que viole privacidade e liberdades – mas aqui exige se livrar de pedofilia. O regulamento e a autoridade terão que equilibrar isso (por ex., podem permitir escaneamento de arquivos comparando com banco de hashes do NCMEC, que é prática padrão, mas não interceptação de comunicações criptografadas sem critério).

Autoridades competentes no Brasil: Provavelmente será designado um **órgão central receptor** – pode ser a **Polícia Federal** (talvez via Unidade de Repressão a Crimes cibernéticos e proteção infantil) e a **SaferNet** que já opera canal de denúncias. Podem criar um **Portal de Reporte** nacional integrado (como existe em outros países). *Internacionalmente*, já há convênios: as big techs sediadas nos EUA reportam ao NCMEC, que repassa casos brasileiros à PF via SaferNet. Talvez a lei queira formalizar essa troca e permitir que as empresas continuem reportando ao NCMEC (que conta como "autoridade internacional competente" por delegação). Regulamento definirá se elas têm que mandar para PF e NCMEC ou se mandar para NCMEC já basta (depois NCMEC manda para PF).

Exemplos e jurisprudência: - Houve casos em que Google/Facebook produziram informações para investigações de pedofilia baseados em achados pelos seus filtros (por ex., um e-mail Gmail com anexo de pornografia infantil foi detectado e denunciado, levando a prisão – isso gerou discussão judicial sobre privacidade vs prova lícita; o STJ tem decidido que *flag* automatizado de pedofilia não viola sigilo, pois tem interesse superior e a empresa fez de acordo com termos de uso e lei). Agora, com lei autorizando/perquirindo isso, a discussão se pacifica mais pro lado da licitude da detecção e compartilhamento de prova. - O ECA já tinha tipificado posse/divulgação de pornografia infantil como

crime. O que faltava era a *obrigação das plataformas* de auxiliar. Com essa lei, se a plataforma não remover e comunicar, poderá incorrer possivelmente em **infração administrativa** (descumprir art. 27). Em casos extremos, se ficar conivente, até se discutir se há algum enquadramento penal por conivência (difícil, mas administrativamente com certeza). - Enfim, esse Cap. X supre uma lacuna legal apontada por muitos: a falta de obrigatoriedade de report de pedopornografia pelas empresas. Agora temos.

Capítulo XI – Do Reporte de Violações aos Direitos de Crianças e Adolescentes (Arts. 28 a 30)

O Capítulo XI institui um mecanismo de **notificação e remoção de conteúdo lesivo aos direitos de menores**, criando um **procedimento especial de “notice and takedown”** sem necessidade de ordem judicial, análogo em certa medida ao que já existe para conteúdo de vingança (Lei 12.965/14, art. 21) e que veio a ser também apontado pelo STF no caso do MCI recentemente. Em suma, a vítima ou seus representantes podem notificar a plataforma para retirar conteúdo ofensivo a uma criança/adolescente, e esta deve remover rapidamente – garantindo-se, porém, direito de defesa do autor do conteúdo posteriormente (um *due process* interno).

Disponibilização de canais de denúncia (art. 28): O art. 28 estabelece que fornecedores de produtos/serviços digitais voltados ou acessíveis por crianças/adolescentes **devem disponibilizar aos usuários mecanismos de notificação de violações aos direitos de crianças e adolescentes**. Ou seja, todas as plataformas precisam ter um **canal de denúncia específico** para conteúdo que viole direitos desse público. Pode ser um botão “Denunciar conteúdo prejudicial a menor” ou similar, acessível em posts, vídeos, etc., ou formulários dedicados. Muitas redes já têm categorias de denúncia do tipo “é exploração infantil” ou “bullying a menor” – a lei torna isso obrigatório. E não só rede social: qualquer app ou serviço (ex: um jogo, um fórum) tem que ter meio de um usuário reportar caso veja abuso infantil ali.

O parágrafo único do art. 28 determina que, ao serem notificados de violações a direitos de crianças/adolescentes nos seus serviços, os fornecedores **devem, quando for o caso, oficial autoridades competentes para instauração de investigação, conforme regulamento**. Isso complementa: além de remover (que virá no art. 29), se a denúncia indicar possivelmente crime ou situação que exija ação (por ex., um vídeo de um pai espancando um filho postado, ou um caso de bullying extremo), a plataforma deve **comunicar às autoridades** – aqui entra Conselho Tutelar, MP, Polícia, dependendo do caso – para que se investigue e tome providências. “Quando for o caso” sugere juízo da plataforma se a violação configura crime ou ameaça que exija intervenção do Estado. Regulamento definirá quais situações sempre oficial (provavelmente as do art. 27 – abuso sexual – e talvez outras graves, como incitação ao suicídio de menor, etc.). Isso lembra o ECA art. 13 (qualquer pessoa que ver indícios de maus-tratos deve notificar autoridade – as plataformas entram nesse “qualquer um”).

Procedimento de notice and takedown para conteúdo violador (art. 29): Este artigo é central. Ele estabelece: “Para atender ao princípio da proteção integral, é dever dos fornecedores de serviços digitais proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação pela vítima, seus representantes, MP ou entidades de defesa, **independentemente de ordem judicial”. Ou seja, institui-se um sistema de remoção extrajudicial:

- **Quem pode notificar:** a própria vítima (se já tiver discernimento para tal, ou seu responsável legal), seus representantes (provavelmente incluindo advogados ou pais se a vítima for incapaz), o Ministério Público, ou **entidades representativas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes** (ex.: Conselho Tutelar, ONGs como a SaferNet ou Alana, Conselhos de Direitos).

Essa inclusão de entidades é notável, pois legitima formalmente ONGs e conselhos a notificarem em nome coletivo.

- **Independência de ordem judicial:** isso contraria a regra geral do Marco Civil (art. 19) que pedia ordem judicial para remoção (exceto em casos específicos). Mas, como discutimos, o STF já relativizou o art. 19 para conteúdos ilícitos. E no caso de criança, o STJ já havia decidido pela não necessidade de ordem judicial para ofensas a menor. Agora vira lei específica: para esse tipo de violação, não precisa juiz, a notificação extrajudicial válida basta, e a plataforma **deve remover prontamente** (“assim que for comunicada”).

Isso é enorme avanço na tutela célere: por exemplo, se alguém posta nas redes xingamentos violentos ou exposição vexatória de uma criança, os pais podem notificar a rede e ela tem obrigação legal de remover de imediato, sem aguardar uma ação judicial que demoraria. A lógica é a mesma do regime de *notice and takedown* do DMCA (copyright) ou do art. 21 do MCI (nudez não consensual) – aplica-se aqui para tutela de direitos infantojuvenis.

O §1º do art. 29 define o escopo: consideram-se **violadores de direitos de crianças/adolescentes os conteúdos referidos no art. 6º da lei, nos termos da classificação indicativa**. Ou seja, conteúdo que se encaixa naquela lista de riscos do art. 6º (exploração sexual, bullying, incentivo a drogas, automutilação, etc., pornográfico, etc.) – se for direcionado contra ou envolver crianças, é violador de direitos. Isso serve para balizar: a notificação extrajudicial deve apontar que o conteúdo se enquadra em um daqueles tipos (ex.: um vídeo de agressão física = violência; foto íntima de menor = exploração sexual; post incitando menor a se automutilar = incitação a dano etc.). Também abre possibilidade de incluir “outros vedados por legislação vigente” (já que art. 6º, VI é aberto para outros conteúdos manifestamente inadequados).

Dessa forma, **não é qualquer reclamação genérica** (“ah esse vídeo deixa meu filho triste”), mas sim violações objetivas e graves (bullying, sexualização, violência, etc.). Atende assim a cautela de não virar censura de qualquer coisa – foca no realmente prejudicial conforme parâmetros legais (e classificação indicativa fornece referências).

O §2º exige que a **notificação** (pedido de remoção) contenha, sob pena de nulidade, **elementos que permitam identificar especificamente o conteúdo apontado e o autor da notificação**, vedada denúncia anônima. Isto é muito similar ao previsto no MCI art. 21 e também no art. 19, §1º, e no art. 30 desta lei: a solicitação deve ter URL ou localizador preciso do conteúdo a remover, e a identificação do requerente (vítima ou MP ou ONG) – não valem denúncias genéricas ou anônimas. Isso garante que a plataforma saiba exatamente o que tirar e que o notificante se responsabilize (evita trolls anônimos pedindo remoção injustificada).

O §3º obriga que as plataformas tornem público e de fácil acesso o mecanismo pelo qual a notificação deve ser encaminhada. Ou seja, informar claramente “para denunciar conteúdo violador de direitos de criança, acesse aqui / envie e-mail para tal / formulário tal”. Isso visa transparência e acesso – as pessoas precisam saber como usar esse instrumento (parte do compliance das empresas será divulgar esse canal e talvez incluir nas políticas de uso).

O §4º exclui do procedimento de remoção os **conteúdos jornalísticos e os submetidos a controle editorial**. Essa cláusula de **salvaguarda de liberdade de expressão/imprensa** impede que se use esse sistema para tirar do ar reportagens ou matérias legítimas, ainda que sobre crianças. Por ex., uma notícia de jornal que relate um crime contra um menor (dentro das regras de sigilo de nome etc.) não pode ser alvo desse takedown extrajudicial – se alguém quiser removê-la, terá que ir ao Judiciário. Isso

protege mídia profissional e conteúdos editoriais (lembrar: controle editorial significa conteúdos pré-selecionados por um agente econômico, sem curadoria algorítmica – ou seja, portais de notícias, streaming de filmes, etc., conforme defin. do art. 2º IX). Já que esses normalmente têm moderação e normas éticas, a lei confia que não estarão violando direitos infantis de forma irresponsável e por isso deixa-os fora do escopo. Essa distinção também existia no MCI art. 19 (não se aplica a conteúdo jornalístico), e segue aqui.

Direito de contestação do autor do conteúdo removido (art. 30): Para equilibrar a remoção sem ordem judicial (que pode, em tese, ser pedida indevidamente às vezes), o art. 30 estabelece garantias de contraditório ao usuário que teve conteúdo removido. Ele diz: no procedimento de retirada do art. 29, o fornecedor deve observar o direito de contestação, assegurando ao usuário que publicou o conteúdo removido:

- I - notificação sobre a retirada;
- II - o motivo e fundamentação da retirada, informando se a identificação do conteúdo foi por análise humana ou automatizada;
- III - possibilidade de recurso contra a medida;
- IV - fácil acesso ao mecanismo de recurso;
- V - definição de prazos para apresentar recurso e para resposta do provedor.

Em suma, a plataforma deve, logo após remover o conteúdo via notificação, avisar o usuário que postou: “Seu post X foi removido por violar direitos de crianças/adolescentes, com base em denúncia de Fulano (ex: pai da criança) e após análise humana da equipe de moderação” (por exemplo). Deve informar claramente o que ele pode fazer: “você pode recorrer desta decisão por meio deste link, no prazo Y dias. O provedor responderá ao recurso em Z dias”. E o canal de recurso tem que ser simples (não escondido em burocracia).

Isso espelha exigências de **devido processo em moderação de conteúdo** presentes em legislações recentes (ex.: **DSA europeu** e a própria redação sugerida no PL das Fake News aqui). Garante transparência e chance de corrigir erro – por exemplo, se o conteúdo nem era ofensivo ou se o usuário foi acusado injustamente, ele pode contestar e talvez o provedor restabeleça o conteúdo.

No geral, esse art. 30 visa proteger a **liberdade de expressão** do autor perante eventuais abusos do sistema de denúncia (que o Cap. XIII também se ocupa, punindo denúncias abusivas). Assim equilibra-se a balança: retira-se rápido para proteger a criança, mas dá chance de volta caso a remoção tenha sido indevida.

Balanceamentos e impactos: Esse Cap. XI consolida em lei a tendência de **privilegiar a proteção da criança sobre a inércia do provedor ou formalidades judiciais**. É fruto, como dito, da jurisprudência do STJ que não admitiu que Facebook ficasse esperando ordem enquanto uma foto de menor circulava com difamação. Agora, plataformas têm que agir quase como “juiz” nesses casos – mas não totalmente sozinhas, pois a notificação virá de um interessado ou autoridade.

Resta ver a prática: se esse canal pode ser sobrecarregado ou usado maliciosamente (ex.: alguém poderia tentar retirar críticas alegando “viola direito de adolescente etc.” – mas como exige pertinência a art. 6º e proíbe anônimo, minimiza abuso). E o Cap. XIII punindo abuso reforça isso.

Em termos de *compliance*, as empresas terão que implementar **novos fluxos internos**: equipe para analisar essas notificações rapidamente, interagir com autoridades no art. 28, responder aos autores, etc. Já muitas tem time de Trust & Safety que faz, mas agora padroniza-se e pode aumentar volume.

Mas dado a seríssimo do conteúdo a ser removido (violência, assédio severo, etc.), espera-se não seja trivial demais a acionarem sem motivo.

Enfim, legalmente, isso cria um **rito extrajudicial** similar a DMCA (que tem *counternotice* – aqui recurso interno). Insere a **entidade de defesa** como legitimada, isso é bom pois nem sempre a vítima ou pais sabem ou têm meios; conselhos tutelares e MP poderão agir com mais presteza.

Capítulo XII – Da Transparência e da Prestação de Contas (Art. 31)

Este capítulo (apenas art. 31 e parágrafo) impõe às plataformas de grande porte obrigações de **relatórios de transparência periódicos** e de abertura de dados para pesquisa. Ele foca nas empresas com muitos usuários menores, para monitorar como estão aplicando a lei e seus impactos.

Relatórios semestrais (art. 31 caput e incisos I-VII): O caput define que **provedores de aplicações de internet direcionadas ou de provável acesso por crianças/adolescentes, com mais de 1.000.000 de usuários nessa faixa etária registrados e conectados à internet no Brasil, devem elaborar relatórios semestrais, em português, a serem publicados em seu site** contendo vários itens:

Os itens a divulgar são:

- **I - Canais disponíveis para recebimento de denúncias e os sistemas e processos de apuração.** (Ou seja, informar quais canais existem – ex: botão de denúncia no app, e-mail, hotline – e como as denúncias são tratadas internamente).
- **II - Quantidade de denúncias recebidas.** (Provavelmente subdividida por tipo, ou geral, mas aqui não detalha, possivelmente no modelo de transparência como as redes já fazem p/ outros assuntos).
- **III - Quantidade de moderação de conteúdo ou de contas, por tipo.** (Quantos conteúdos ou perfis foram removidos/suspensos e por qual razão tipo: quantos por exploração sexual infantil, quantos por bullying, etc.; "por tipo" sugere classificação de motivos da moderação).
- **IV - Medidas adotadas para identificação de contas infantis em redes sociais (conforme disposto no art. 24 §3º) e de atos ilícitos (conforme art. 27)..** Ou seja, relatar como estão melhorando os mecanismos de detecção de menores irregulares e quais ações tomaram contra materiais ilícitos graves. Pode incluir estatísticas: quantas contas suspeitas identificaram, quantas confirmaram/fecharam; quantos materiais de abuso sexual detectaram e reportaram.
- **V - Aprimoramentos técnicos para proteção de dados pessoais e privacidade de crianças/adolescentes.** (Por ex., se implementaram novos modos de consentimento, reduziram coleta de dados, etc. Basicamente o que fizeram no semestre para aumentar privacidade – pode contemplar melhorias de criptografia, anonimização de certos logs, etc.)
- **VI - Aprimoramentos técnicos para aferir consentimento parental conforme art. 14 §1º da LGPD..** LGPD art. 14 §1º diz que tratamento de dados de criança depende de consentimento específico e destacado de um dos pais. Aqui pede para relatar as melhorias feitas para obter e verificar esse consentimento. Por ex.: "criamos um sistema de e-mail verification para pais", ou "melhoramos UI para pedir consentimento", etc.

• **VII - Detalhamento dos métodos utilizados e resultados das avaliações de impacto, identificação e gerenciamento de riscos à segurança e saúde de crianças e adolescentes..**

Isto implica divulgar em alguma medida as conclusões dos **DPIAs** e risk assessments que a empresa fez (lembrando: art. 16 Par.único mandou fazer relatórios de impacto). Não necessariamente publicar todo relatório (pode ter coisa confidencial), mas pelo menos resumir métodos (ex: "fizemos focus groups, contratamos especialistas, medimos incidência de X risco") e resultados (ex: "identificamos risco de excesso de notificação, implementamos redução de 30% nas notificações push noturnas").

Em síntese, os relatórios semestrais (2 por ano) são um instrumento de **accountability** pública. Forçam as grandes plataformas a expor como estão lidando com as obrigações da lei, e fornecem dados ao público e ao regulador.

O threshold é **>1 milhão de usuários menores** conectados no Brasil. Isso abrange obviamente as gigantes (YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, Fortnite e Roblox talvez, etc.) e exige as pequenas. 1 milhão é um critério similar ao do Marco Civil no art. 19-A (inserido pelo "PL das Fake News", não aprovado ainda) ou do PL 2630 (que falava em 10 milhões, mas aqui optaram por 1 milhão). Por exemplo, se um app tem 2 milhões de usuários no Brasil, mas apenas 100 mil são menores, ele não precisaria. Se tem 5 milhões de usuários e uns 2 milhões são menores, sim. O "registrados com conexão de internet" sugere aqueles efetivamente ativos? Talvez sim, para excluir contas inativas.

Acesso a dados para pesquisa (parágrafo único do art. 31): O parágrafo único determina que provedores de aplicações de internet **devem viabilizar, gratuitamente, acesso a dados necessários à realização de pesquisas sobre impactos de seus produtos/serviços nos direitos de crianças/adolescentes e em seu melhor interesse**, por instituições acadêmicas, científicas, de inovação ou jornalísticas, **conforme critérios e requisitos definidos em regulamento, vedado uso desses dados para fins comerciais** e assegurado cumprimento dos princípios da finalidade, necessidade, segurança e confidencialidade.

Isso se inspira no **DSA europeu** que obriga plataformas muito grandes a disponibilizar dados a pesquisadores qualificados, para auditarem efeitos dos serviços. Aqui foca em estudos dos impactos nos menores e seu bem-estar. Por ex., permitir que universidades acessem (sob acordo de confidencialidade) conjuntos de dados anonimizados sobre uso por crianças, para pesquisar correlação com saúde mental, ou impacto de certa funcionalidade. Regulamento definirá *quais dados e quem pode pedir* (certamente exigirá projeto aprovado por comitê de ética, etc.). O provedor não pode cobrar (gratuitamente) e não pode negar sem justificativa (mas haverá critérios).

Ao mesmo tempo, proteção: não se pode usar os dados obtidos para qualquer outra coisa (ex.: um instituto de pesquisa não pode repassar a empresas nem usar para monetizar). E deve respeitar LGPD: só os dados estritamente necessários para a pesquisa, e segurança para não vazar.

Isso é excelente para gerar conhecimento independente sobre efeitos de redes e apps em crianças, tema crucial (muito do que se sabe hoje vem de vazamentos ou estudos limitados; com acesso oficial, teremos mais evidências para políticas públicas). É também uma forma de escrutínio externo: impede que só a empresa tenha os dados e narre sua versão.

Cumprimento e fiscalização: O não fornecimento desses dados ou não publicação dos relatórios pode levar a sanções (advertência, multa) pelo Cap. XV. A ANPD likely definirá via regulamentação: formato dos relatórios (talvez padronizado para comparar entre plataformas) e o procedimento de acesso a dados (talvez um portal ou uma comissão avaliando pedidos de pesquisa).

Conexão com outras leis: Transparência é tema do Marco Civil (que não tinha coisa específica assim), e do LGPD (que tem obrigação de relatórios de impacto, mas não necessariamente publicar). Ao exigir publicamente, aproxima do que se discute globalmente: que grandes empresas de internet têm que prestar contas de moderação, de riscos, etc., para a sociedade.

No contexto ECA, é a primeira vez que se pede *accountability* nesse nível para proteção de crianças. Demonstra maturidade regulatória: não basta impor regras, deve-se monitorar e adaptar. Esses relatórios serão fonte para a ANPD e MP avaliarem se as empresas cumprem bem ou não, e possivelmente calibrar novas regras.

Capítulo XIII – Do Uso Abusivo dos Instrumentos de Denúncia (Arts. 32 e 33)

Este capítulo é complemento necessário ao XI: trata de **combater o uso indevido das ferramentas de denúncia** criadas pela lei. Sempre que se cria um canal para remoção de conteúdo sem juiz, há risco de abuso para censura, vingança, perseguição etc. O Cap. XIII exige que as plataformas tenham meios de identificar e punir quem abusa do sistema de denúncias.

Identificação do uso abusivo (art. 32): O art. 32 obriga provedores de aplicações de internet a **adotar mecanismos eficazes para identificar uso abusivo dos instrumentos de denúncia previstos na lei**, com o objetivo de coibir uso indevido para fins de **censura, perseguição ou outras práticas ilícitas**. Ou seja, as plataformas devem ter sistemas para detectar se alguém está fazendo denúncias falsas ou em massa para derrubar conteúdo legitimamente. Exemplos: se um grupo malicioso ficar denunciando posts de um rival, ou spam de denúncias para calar uma pessoa, isso é abuso que deve ser coibido.

"Mecanismos eficazes" – isso pode incluir detecção automatizada (ex: notar que um mesmo usuário denunciou mil conteúdos sem base) e moderação humana no caso de suspeita. A lei não define o limiar de abuso, mas imagina-se repetição infundada, denúncias sistematicamente rejeitadas, etc.

Informar usuários e prever sanções (art. 33 caput): O art. 33 caput prevê que provedores voltados ou acessados por menores **devem disponibilizar aos usuários informações claras e acessíveis sobre as hipóteses de uso indevido dos instrumentos de denúncia, bem como sobre as sanções cabíveis, observado o devido processo interno**.

Então, além de implementarem sistemas, as plataformas precisam educar os usuários: deixar claro, possivelmente nas políticas ou em mensagens quando se vai denunciar, que *"denúncias falsas ou com objetivo de perseguição podem resultar em punições, como suspensão de conta"*. E enumerar o que é considerado uso indevido (censura deliberada, denúncia caluniosa, etc.). "Observado o devido processo interno" – significa que antes de punir um usuário por abuso, a plataforma deve seguir procedimentos justos (notificar, permitir contestar, similar ao art. 30 para quem tem conteúdo removido – ou seja, garantir não punir injustamente alguém que fez denúncia de boa-fé).

Medidas sancionatórias (art. 33 §1º): O §1º traz uma lista não exaustiva de medidas punitivas que podem ser aplicadas a quem abusar do sistema de denúncia:

- I - Suspensão temporária da conta do infrator;
- II - Cancelamento da conta em casos de reincidência ou abuso grave;
- III - Comunicação às autoridades competentes quando houver indícios de infração penal ou violação de direitos.

Então se alguém for detectado usando de má-fé a ferramenta, a plataforma pode suspender (tipo, proibir de denunciar por um tempo, ou mesmo de usar a conta por uns dias). Se for reincidente ou muito grave, pode banir de vez. E se o abuso possivelmente configura crime (por ex., denúncia caluniosa é crime, ou tentativa de censurar coletivamente pode se enquadrar em associação criminosa se organizado, etc.), a empresa deve comunicar autoridades (MP, polícia) para possível ação legal contra o abusador.

Procedimentos objetivos e transparência (art. 33 §2º): O §2º obriga as plataformas a estabelecer e divulgar **procedimentos objetivos e transparentes para identificar uso abusivo e aplicar sanções**, contendo no mínimo:

- I - Definição de critérios técnicos e objetivos para caracterizar abuso;
- II - Notificação ao usuário sobre instauração de procedimento de apuração de abuso e, se for o caso, sobre aplicação de sanções;
- III - Possibilidade de recurso pelo usuário sancionado;
- IV - Definição de prazos para recurso e resposta fundamentada do provedor.

Novamente, assegura-se **due process interno** também para quem é acusado de abusar das denúncias. A plataforma precisa ter uma política interna clara (ex.: "consideraremos abuso se: mais de X denúncias infundadas em Y tempo; denunciante confessa motivação imprópria; etc."). E se for abrir um processo contra um usuário, notificar ele, permitir que ele se defenda (talvez argumente "eu denunciei muito porque realmente acho conteúdo impróprio, não foi má-fé"), e se punir, permitir recurso. E fixar prazos para isso, para não deixar o cara sem resposta.

É espelhado do art. 30: tanto quem teve post removido quanto quem sofreu acusação de abuso de denúncia tem direito de defesa. Isso é importante para equilíbrio e para conformidade com princípios constitucionais (ampla defesa, contraditório, mesmo se em esfera privada, a lei quis garantir fairness).

Registro e monitoramento (art. 33 §3º): O §3º exige que os provedores mantenham **registros detalhados dos casos de uso abusivo identificados e das sanções aplicadas**, visando monitorar a eficácia dos mecanismos e **promover melhoria contínua** nos procedimentos, conforme critérios/regulamento.

Então as empresas devem logar os incidentes de denúncia abusiva e as respostas dadas, provavelmente para:

- Ter base para ajustar suas políticas (ex.: se muitos abusos de certo tipo não estavam previstos, ajustar critérios).
- Demonstrar à autoridade, se questionada, que estão cumprindo (ex.: ANPD ou MP pode pedir: "quantos casos de abuso de denúncia vocês pegaram? O que fizeram?").
- Garantir transparência interna e aprendizado.

Em suma, isso obriga uma cultura de compliance: não basta punir aleatoriamente, tem que acompanhar se as punições estão prevenindo reincidência, se as regras estão adequadas.

Comentário: Este Cap. XIII é inovador: poucas legislações no mundo abordaram expressamente o *abuso de reporting*. Sabemos que há *trolls* e brigadas online que usam massa de denúncias para derrubar conteúdo legítimo (ex.: *mass reporting* de páginas de ativistas etc.). Isso era uma falha do modelo "notice & takedown": ele pode ser gamificado para censura. A lei se antecipa e já cria salvaguarda e obriga as plataformas a se vigilarem contra isso.

Claro, a efetividade dependerá do engajamento das empresas, pois elas podem ficar tentadas a simplesmente satisfazer quem denuncia (para evitar riscos legais) e não investir tanto em ver se foi abuso. Mas como elas também respondem a pressões de imagem e de estar justas, e agora legalmente têm que, sob pena de sanção (descumprir cap. XIII seria infração da lei, punível administrativamente), elas terão que implementar esses mecanismos.

Requer tecnologias talvez: possivelmente criar *trust scores* de denunciante (um usuário que fez muitas denúncias infundadas tem score baixo, suas futuras denúncias terão menos peso ou serão ignoradas). Ou limites: "você atingiu limite de denúncias hoje". E monitoramento de campanhas coordenadas (ex.: vários perfis denunciando o mesmo conteúdo em simultâneo de um mesmo grupo). Plataformas grandes já conseguem detectar isso até certo ponto. Mas formalizar e punir o denunciante abusivo é novo – terá que ser feito de maneira calibrada (punir real abusador sem inibir denunciante de boa-fé – mas se for boa-fé e a denúncia era procedente, não seria abuso; se era infundada mas boa-fé, também não puniria, pq punir só abuso doloso).

Autoridade de fiscalização: Isso cai muito no âmbito da ANPD e possivelmente do MP (pois envolve direitos difusos). A ANPD, como autoridade do ECA Digital, poderá cobrar das plataformas relatórios de quantos abusos detectaram, etc. E aplicar multas se não estiverem cumprindo.

Em síntese, o Cap. XIII visa manter o sistema de denúncias **íntegro e confiável**, evitando que vire arma de censura ou *cancelamento* injusto. Junto com Cap. XI e Cap. XII (transparência), forma um arcabouço completo de governança de conteúdo sensível: do reporte até a análise de seu uso.

Capítulo XIV – Da Governança (Art. 34)

O Capítulo XIV versa sobre a **governança institucional da aplicação da lei**, basicamente definindo a autoridade responsável e princípios que ela deve observar ao regulamentar e fiscalizar. Em conjunção com o Decreto 12.622/25 que designou a ANPD, este capítulo dá o mandato a essa autoridade e limites da sua atuação.

Autoridade e competências (art. 34 caput): O art. 34 estabelece que a **autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital** ficará responsável por **fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional** e poderá **editar normas complementares para regulamentar seus dispositivos**. Ou seja, esta é a habilitação formal da (agora) ANPD como órgão fiscalizador e regulador do ECA Digital.

A ANPD, que foi transformada em agência reguladora pelo MP 1.317/25, passa a ter entre suas atribuições não só proteção de dados (LGPD) mas também toda a pauta do ECA Digital (que envolve mais do que dados, inclui conteúdo, práticas de design). Provavelmente dentro da ANPD haverá uma diretoria ou equipe dedicada a direitos da criança online.

Observância de limites (art. 34 §1º): O §1º impõe um limite forte: a regulamentação **não poderá em hipótese alguma autorizar ou resultar na implementação de mecanismos de vigilância massiva, genérica ou indiscriminada**, vedadas práticas contra os direitos fundamentais à liberdade de expressão, privacidade, proteção integral e tratamento diferenciado de dados de crianças/adolescentes, nos termos da CF, ECA e LGPD.

Essa é uma **cláusula de salvaguarda** inserida provavelmente para evitar que, sob pretexto de proteger crianças, se crie censura ou vigilância invasiva demais. Ex.: a autoridade não pode exigir que todas as comunicações sejam monitoradas proativamente ou que se instale spyware universal. Qualquer

regulação não pode ferir **liberdade de expressão** (ou seja, nada de censurar discurso lícito em nome de proteção infantil), nem **privacidade** (isso é recado para, por exemplo, não obrigar fim de criptografia de ponta-a-ponta nas mensagens privadas em nome de caçar crimes – algo polêmico globalmente). Também reforça que a *proteção integral e tratamento diferenciado de dados* de menores não significa passar por cima de todos os outros direitos fundamentais – deve-se equilibrar.

Essa ressalva consagra no texto legal receios que a sociedade civil tem quando se discute vigilância de conteúdo: ela serve para tranquilizar que a lei não visa instaurar um “**Big Brother digital**”. Ainda assim, a autoridade terá que lidar com tensões: por ex., o art. 27 demanda detectar abusos sexuais. Como fazê-lo sem algum monitoramento? Provavelmente usando tecnologias calibradas (hashing de imagens vs. interceptação total de conversas). A lei proíbe vigilância **massiva, genérica** – por analogia, vigilância dirigida e focada no necessário para proteger crianças (como varredura de hashtags pedófilas, cooperação em investigações pontuais) seria admitida. Cabe à ANPD achar o ponto ótimo e garantir que regulações não passem do ponto.

Também proíbe práticas contra o *tratamento diferenciado de dados de crianças* – isso talvez signifique: não se pode sob desculpa de vigilância ignorar que dados de crianças requerem cuidados extras (conforme LGPD art. 14). Essa redação possivelmente reitera a necessidade de respeitar LGPD e ECA inclusive quando for criar regulações ou exigir técnicas.

Abordagem responsiva e proporcional (art. 34 §2º): O §2º diz que nas atividades do caput (fiscalização e regulação), a autoridade competente deve observar **assimetrias regulatórias** e adotar **abordagem responsiva**, assegurando tratamento diferenciado e proporcional a serviços de natureza, risco e modelo de negócio distintos.

Isto aponta para uma **regulação baseada em risco e porte**: a ANPD não deve tratar uma rede social gigante igual a um fórum de nicho. Deve considerar as diferenças. “Abordagem responsiva” refere-se ao conceito de *responsive regulation*, ou seja, calibrar intensidade da intervenção conforme a conduta do regulado – se cooperam voluntariamente, medidas leves; se são reincidentes, medidas mais duras. E adequar obrigações conforme perfil: ex., um joguinho offline não precisa de certas obrigações de supervisão online, etc. É um princípio de modulação bem didático para regulador.

Isso se conecta com o art. 39 (cap. XVI) que também fala de modular obrigações de acordo com porte, interferência, etc. Conjuntamente, eles instruem a ANPD a ser sensível: não sufocar pequenas startups com mesmas exigências das Big Tech, focar nos maiores riscos.

Comentário sobre ANPD: A ANPD foi transformada em autarquia de natureza especial (agência reguladora) e anexa ao Min. da Justiça pelo MP 1.317. Com a Lei 15.211 e o Decreto 12.622, ela ganhou expressamente essa competência de proteção de crianças online, o que extrapola dados pessoais estrito. Isso representa um upgrade de escopo: ANPD vira possivelmente uma “Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Direitos Digitais de Crianças”? Interessante é que usando a ANPD aproveita-se know-how e evita duplicidade de órgãos (até então cogitava-se criar uma autoridade própria, mas preferiram robustecer a ANPD). Isso também foi pensado pois grande parte das medidas envolvem privacidade e segurança de dados, que é expertise da ANPD.

Esse art. 34 orienta como a ANPD deve normatizar. Exemplo prático: a ANPD deverá soltar regulamentações sobre controle parental padrão, sobre relatórios de transparência, sobre verificação de idade – ao fazê-lo, não pode exigir nada que cause vigilância indiscriminada (ex: não pode mandar as plataformas lerem todas mensagens privadas, por contradição com §1º). E quando impor obrigações, considerará o porte (por isso art. 39 lista algumas obrigações moduláveis).

Em termos de governança interna, a ANPD possivelmente criará um *comitê multissetorial* consultivo para ECA Digital, assim como tem para LGPD, a fim de obter participações.

No enforcement, art. 35 (§5º) diz que ANPD aplica advertência e multa, e Judiciário aplica suspensão e proibição. Então a ANPD conduzirá processos administrativos contra empresas infratoras, com base – possivelmente – no procedimento do ECA (como veremos) ou regulamento próprio. E O MP e DP (Defensoria) podem provocar a ANPD ou complementá-la.

Assim, Cap. XIV consolida **ANPD como guardião do ECA Digital**, mas circunscrita por salvaguardas de direitos fundamentais e sensibilidade regulatória.

Capítulo XV – Das Sanções (Arts. 35 e 36)

O Capítulo XV define as **sanções administrativas** para descumprimento da lei. Ele complementa outros regimes sancionatórios existentes (ex.: LGPD, CDC, ECA infrações). Aqui se cria um escalonamento de punições para quem violar as obrigações, similar em parte ao da LGPD mas adaptado e com valores específicos.

Penalidades cabíveis (art. 35 caput e incisos I-IV): O art. 35 caput diz: sem prejuízo das sanções cíveis, criminais ou admin. já existentes, em caso de descumprimento das obrigações da lei, assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, os infratores estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - Advertência, com prazo de até 30 dias para adoção de medidas corretivas;

II - Multa simples de até **10% do faturamento do grupo econômico no Brasil** no último exercício; ou, se não for possível usar faturamento, **multa de R\$10,00 a R\$1.000,00 por usuário cadastrado** do provedor sancionado, limitada no total a **R\$50.000.000,00 por infração**;

III - Suspensão temporária das atividades;

IV - Proibição de exercício das atividades.

Comparando com LGPD (que prevê advertência, multa até 2% faturamento até 50 milhões, publicação, bloqueio e eliminação de dados, e proibição parcial ou total atividade), aqui vemos:

- **Advertência:** normal, chance de corrigir em até 30 dias.

- **Multa:** Bem severa em termos percentuais (até 10% faturamento, vs 2% na LGPD). Porém, com mesmo teto de R\$50 milhões por infração (LGPD também tinha 50M por infração). E se não tem faturamento (por ex, serviços gratuitos ou estrangeiros sem receita local clara), adota-se critério de multa unitária por usuário cadastrado (de R\$10 a R\$1000 por usuário). Esse critério variável por usuário é interessante pois permite multar redes "gratuitas" com base no tamanho: ex., se rede tem 10 milhões usuários no Brasil, multa máxima seria $10M * 1000 = 10 \text{ bilhões}$ (mas limitada a 50 milhões de total por infração, então efetivamente o teto é 50M – ou poderia ser 10% do global se faturamento for maior, mas pelo teto 50M, de fato o valor máximo é 50M). O piso R\$10 por usuário leva a uma base se empresa for muito pequena, ou se calculo pelo user for inferior ao 10% do revenue.

A forma "10% do grupo econômico no Brasil" inclui filiais etc, e "no último exercício" indica usar balanço do ano anterior. É mais agressivo que LGPD, possivelmente porque se inspirou no PLC 21/2020 (que no contexto das fake news falava 10% ou 50M). Fato é, 50M fixo é trivial para Big Techs? Depende – 50M reais ~ 10M USD, para elas é troco de caixa, mas 10% do faturamento local de Google ou Meta no Brasil

deve ser bem mais que 50M. Entretanto, o total ainda fica limitado a 50M por infração, então se fosse 10% maior que 50M, a lei limita. Ou seja, a multa máxima de *fato* é 50M por infração. (Mas note: "por infração" – se houver várias infrações distintas, podem somar múltiplos de 50M).

Essa multa assemelha-se a do CDC (CDC art. 57: multas até 3 milhões UFIR ~ 10M reais), e a da LGPD (2% até 50M). Puseram 10% para ter amplitude mas travaram no mesmo 50M.

- **Suspensão temporária:** sem prazo definido no artigo, mas possivelmente pode ser até determinada adequação ou por X meses (capacidade interpretativa ou definirá caso a caso/judicial). Suspensão de atividades da empresa ou de certos serviços.
- **Proibição de exercício das atividades:** Cassação do direito de operar, i.e., banir a plataforma do país permanentemente. Bem drástica, reservado a casos extremos (ex.: uma rede se recusa completamente a se adequar e causa danos irreparáveis).

Crítérios para fixar e graduar sanção (art. 35 §1º): Devem ser observados proporcionalidade, razoabilidade e pelo menos as circunstâncias:

- I - Gravidade da infração, considerados motivos e extensão do dano individual e coletivo;
- II - Reincidência;
- III - Capacidade econômica do infrator (no caso de multa, para calibrar valor);
- IV - Finalidade social do fornecedor e impacto sobre coletividade no que se refere ao fluxo de informações no país.

O inciso IV é interessante: se a empresa tem uma finalidade social relevante e banir/fechar pode prejudicar muito o fluxo de informação (ex. fechar uma grande rede social usada por milhões para expressão e comunicação), isso deve ser ponderado – ou seja, a decisão de suspender/proibir não pode ser leviana, pois afetaria sociedade. Isso parece incorporado do debate de que **fechar redes sociais afeta liberdade de expressão coletiva**. Então o legislador mandou considerar esse impacto antes de mandar suspender ou proibir.

O §2º determina que, no caso de empresa estrangeira, a **filial, sucursal, escritório ou estabelecimento no País respondem solidariamente pelo pagamento da multa do inciso II**. Isso para garantir execução: se a Big Tech não tiver CNPJ formal com faturamento aqui, mas tiver um escritório, a multa pode ser cobrada desse. E se a empresa não pagar, pode executar a filial legalmente. É semelhante ao que a LGPD também prevê (art. 52, §3º – filiais respondem solidárias).

O §3º remete que o **processo de apuração de infrações e aplicação de sanções reger-se-á pelas disposições relativas à apuração de infrações administrativas às normas de proteção da criança e adolescente e imposição de penalidades previstas no ECA (Lei 8069/90)**. Isso possivelmente significa adotar o procedimento do Título VII, Capítulo II do ECA (arts. 194-197 e 251-258 do ECA), que tratam de infrações administrativas e seu processamento (em geral, apuração por autoridade administrativa, atuação do MP, possibilidade de recurso para Justiça da Infância etc.). O ECA prevê, por exemplo, que o **MP tem legitimidade para propor aplicação de penalidade administrativa** (ECA art. 194) e a competência para julgar é da autoridade judiciária (Juiz da Infância) ou da autoridade administrativa se designada.

Essa remissão causa um tanto de confusão: indica que o processo sancionador seguirá o que o ECA define, mas agora há uma autoridade administrativa (ANPD) no circuito. O ECA art. 153 e seg fixam que as infrações adm. do ECA são processadas no âmbito do Juiz da Infância por provocação do MP ou auto

de infração lavrado por autoridade (ex.: conselho tutelar ou fiscalização). Mas aqui, com a ANPD assumindo, imagino que a ANPD fará processos administrativos e aplicará advertência e multa (como diz §5º), possivelmente seu rito seguindo LGPD (que por sua vez não se baseou no ECA). Mas o legislador quis não criar do zero, então disse "segue disposições do ECA", talvez para envolver MP e garantir contraditório etc. Precisar de integração: ou a ANPD age e MP atua no processo, ou MP pode ele mesmo acionar a Justiça da Infância para pedir sanção de suspensão/proibição.

O §4º estipula atualização monetária das multas do inciso II anualmente pelo IPCA (IBGE) ou índice substituto, publicadas no oficial pelo órgão competente do Executivo. Ou seja, R\$50 milhões, R\$10, R\$1000 etc serão corrigidos pela inflação anualmente, para não defasar (o ECA e CDC pecaram por não indexar suas multas, que ficaram defasadas com tempo; aqui se corrige isso). O órgão competente do Executivo imagino ser a própria ANPD ou Min. Justiça.

O §5º faz a divisão de competências: **Penalidades de advertência e multa (incisos I e II) serão aplicadas pela autoridade administrativa (ANPD)**, e as de suspensão e proibição (incisos III e IV) **pelo Poder Judiciário**. Isso coerente: tirar do ar ou banir uma empresa envolve direitos amplos, melhor passar pelo Judiciário (até pelo inc. IV ser meio de dissolução, mais seguro um juiz decidir), enquanto multas e advertências a agência pode impor diretamente como função regulatória. Isso espelha formato de outros regimes (ex. no *Marco Civil Fake News PL*, a ideia era cong. similar).

Provavelmente, se a ANPD achar que cabe suspensão ou banimento, ela deve acionar o MP ou Judiciário com evidências, mas não ela mesma decretar. O Judiciário provavelmente via Vara da Infância ou Federal se envolver direito difuso? Difícil, possivelmente seria na Vara da Infância e Juventude (já que ECA é geral estadual).

O §6º detalha como implementar, se preciso, as penas de suspensão e proibição quando não feitas voluntariamente: mediante **ordem de bloqueio às prestadoras de telecom (conexão internet), aos gestores de pontos de troca de tráfego (IX.br), aos provedores de DNS e demais agentes que viabilizam conexão entre usuários e servidores de conteúdo**. Essa é a famosa "ordem de bloqueio" que já foi usada para bloquear WhatsApp (no passado) e Telegram (recentemente), etc., executada pelas operadoras e infraestrutura. A lei formaliza esse mecanismo: se uma empresa não cumprir a suspensão (ficar offline X dias) ou proibição (sair do país), o juiz pode mandar operadoras bloquearem IPs, PTTs retirarem roteamento, DNS recusarem resolver. Em geral, a somatória dessas camadas consegue tornar um serviço inacessível para usuários comuns (claro, há VPNs, etc., mas torna difícil).

Isso confere base legal a algo que antes era um tanto jurisprudencial (os juízes aplicaram mas sob discussões de legalidade). Agora tem lei expressa permitindo bloqueio de internet para esses casos extremos – vai ser polêmico se usado, mas a lei circunscreve a casos de descumprimento de obrigações de proteção de crianças, ou seja, supõe-se algo muito sério.

O §7º: "(VETADO)". Provavelmente tinha alguma pena ou dispositivo que o presidente vetou. Não sabemos qual. (Talvez era algo como "publicação da infração cometida" – similar LGPD -, ou "astreintes"? Difícil supor. O MIGALHAS noticiou vetos no prazo de vigência e possivelmente esse, mas sem o texto não sabemos.)

(Nota: O art. 36 foi vetado, então nada a analisar, mas possivelmente era a Vacatio Legis original, ou disposições transitórias.)

Resumindo Cap. XV: Cria um arsenal de enforcement. A ANPD pode advertir (geralmente primeira infração leve), pode multar até 50M por infração (significativo mas não arrasador para Big Techs; mas se

repetidas violações, multas múltiplas somam, podendo doer). Se empresa não se adequar, o Judiciário pode suspender temporariamente a operação do serviço no Brasil ou até banir permanentemente. Esse escalonamento visa garantir seriedade: as plataformas grandes não querem perder mercado brasileiro ou ficar com site bloqueado, então isso as pressiona a cumprir.

Comparativo e jurisprudência: Antes, sob o ECA e MCI, podia-se multar sob CDC (PROCONs) ou acionar penal ou cível, mas não havia uma sanção administrativa tão calibrada. O MP às vezes pedia bloqueio de sites de pedofilia ou descumpridores, mas sem lei expressa era controvertido. Agora legítima. O caso do **WhatsApp**: foi bloqueado em 2015/2016 por ordem judicial por não fornecer dados em investigações, base no CPP e Marco Civil (cooperação). Essa lei, se no futuro um app se recusar a por controles de criança ou remover pedo conteúdo, poderia levar a bloqueio via esse art. (Mas ciente da polêmica, delimitaram vigilância e saturação de info antes).

Desafios interpretativos: A ANPD terá que estabelecer regulamentos de dosimetria (assim como fez para LGPD, resol. 4/2023). Precisar integrar com MP e Judiciário sobre as penalidades III/IV.

Empresas podem questionar (Judicial review) penalidades da ANPD ou até a lei. Mas a lei coube bem nos limites constitucionais (proteção crianças = mandamento 227 CF; as restrições de expressão foram calibradas com contraditório; etc.), então parece juridicamente defensável.

Capítulo XVI – Disposições Finais (Arts. 37 a 41)

O último capítulo traz providências finais, vacatio legis, lacunas etc.

Regulamentação pelo Executivo (art. 37): O art. 37 diz que **o Poder Executivo regulamentará, no que couber, o disposto na lei**. Isso é padrão, mas reforça que haverá decretos (alguns já saíram: 12.622 designando ANPD e 12.619 acho que não, mas possivelmente virão outros). Já temos: MP 1317 transformou ANPD, MP 1319 fixou vacatio, Decreto 12.622 designou ANPD e possivelmente definirá estrutura. Podem sair decretos sobre mecanismos técnicos (ex: para art. 12 (API) o Executivo deve normatizar requisitos mínimos).

O Parágrafo único do art. 37 repete a ressalva do art. 34 §1º: **a regulamentação não pode impor, autorizar ou resultar em vigilância massiva, genérica ou indiscriminada**, vedadas práticas que comprometam lib. expressão, privacidade, proteção integral e tratamento diferenciado de dados de menores, nos termos da CF, ECA e LGPD. Ou seja, o mesmo texto do 34 §1º, agora aplicado ao Executivo no que for regulamentar via decreto, etc. É um duplo travão: tanto a autoridade autônoma (ANPD) quanto o próprio governo não podem passar a linha.

Isso mostra quão preocupados estavam com possível exagero (talvez para evitar comparações com "China vigilância de internet").

Adesivo de alerta em embalagens de eletrônicos (art. 38): O art. 38 obriga que **embalagens de equipamentos eletrônicos de uso pessoal que permitam acesso à internet, fabricados no Brasil ou importados, contenham adesivo em português informando pais ou responsáveis da necessidade de proteger crianças e adolescentes de acesso a sites com conteúdo impróprio ou inadequado para a idade, nos termos de regulamento**.

Isso é uma medida singular offline: basicamente, todo smartphone, tablet, computador vendido precisará vir com um aviso estilo "Proteja suas crianças na internet" – possivelmente frase do tipo:

"ATENÇÃO: este dispositivo permite acesso à Internet, certifique-se de habilitar ferramentas de proteção para crianças". O Min. Justiça ou ANPD deve regulamentar o texto, tamanho do adesivo, etc.

Essa ideia de pôr aviso lembra advertências de cigarro ou classificação indicativa em jogos, mas aqui no hardware. Serve para conscientizar pais no momento da compra. Não é punição, é informativa. Atende a um aspecto: muitos pais não se dão conta do potencial perigo do dispositivo; o adesivo faz eles pensarem "ah, preciso supervisionar".

O descumprimento disso pode recair sob órgãos como Inmetro ou ANATEL (que regula celulares) para fiscalizar embalagens. Provavelmente a ANPD ou SENACON farão a norma e a fiscalização pode ser do DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor) e PROCONs ou DIPOE. Isso afeta fabricantes (ex: Apple, Samsung) e importadores (tem que colar adesivo antes de vender). Possivelmente dará algum custo extra e preciso observar normatização de rotulagem.

Aplicação modulada de obrigações (art. 39 caput e §1º-3º): O art. 39, complementando o art. 34 §2º, explicita que as obrigações dos arts. **6º, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 31, 32 e 40** da lei serão aplicadas conforme características e funcionalidades do produto/serviço de TI, moduladas de acordo com grau de interferência do fornecedor sobre conteúdos disponibilizados, número de usuários e porte do fornecedor.

Essa lista basicamente cita: art.6 (prevenir riscos content), 17-18 (supervisão parental features), 19 (monitoramento infantil), 20 (loot box ban), 27 (report abuse sexual), 28 (canal denúncia), 29 (takedown notificação), 31 (transparência relatórios), 32 (identificar abuso denúncia), 40 (representante legal). Todos esses podem ser *atenuados ou isentados* para certos provedores conforme seu porte, etc. Por ex.:

- Um serviço pequeno ou sem UGC (user-generated content) talvez não precise ter canal de denúncia elaboradíssimo (28), ou um provedor de conteúdo editorial não precisa do 29 (já isento pelo 29(4)), mas tb, via 39, editorial (que tem controle ed.) e streaming licenciado se adequa à modulação e é dispensado de vários artigos se cumprir condições.

Sim, pq vem o §1º:

O §1º isenta **provedores de serviços com controle editorial e provedores de conteúdos protegidos por direitos autorais licenciados de agente econômico responsável, que não se confunda com usuário final**, do cumprimento das obrigações listadas no caput (esses arts.), desde que atendam a uma série de condições:

Condições: I - observem normas de classificação indicativa do Executivo ou, se não houver, critérios de adequação etária e sinalização clara de conteúdos potencialmente nocivos, conforme regulamento;
II - ofereçam transparência na classificação etária dos conteúdos;
III - disponibilizem mecanismos técnicos de mediação parental de acesso facilitado, permitindo aos pais restringir: a) conteúdos por faixa etária; b) dados pessoais tratados; c) interação com outros usuários; d) transações comerciais;
IV - ofereçam canais acessíveis para denúncias, exclusivamente quanto a conteúdos fora da classificação atribuída ou que violem direitos de crianças/adolescentes, conforme regulamento.

Em suma, se um serviço é do tipo **Netflix (controle editorial)** ou **Spotify (conteúdo licenciado)**, e desde que: - Classifique tudo que oferece por idade (norma ou, se não tem, use um critério análogo), - Mostre essas classificações claramente, - Tenha controles parentais básicos: permite filtrar conteúdo por faixa etária (perfil Kids vs Adulto), controlar dados coletados (talvez opção de não recomendar com base em dados?), interação com outros usuários (nesses serviços, interação é mínima ou nenhuma,

mas se houver, permitir restringir; ex: Spotify tem social features, permitir desabilitar), e compras (ex: impedir criança de fazer upgrade de plano sem pai), - Tenha canal de denúncia acessível para que se alguém achar que um conteúdo está com classificação errada ou viola direitos, possa reportar (mesmo em serviço editorial isso é possível, ex. se slip algo inapropriado sem classificar, ou alguma violação legal),

Então esses serviços ficam dispensados do oneroso cumprimento de art.6,17,... etc. Por ex., Netflix não precisa publicar relatório semestral (31) desde que cumpra esses mínimos. Nem precisará, digamos, do canal de reporte completo (apenas restrito a adequação de classificação), nem provavelmente de relatórios DPIA ou outros, etc.

Isso foi colocado para que **plataformas de streaming e mídias tradicionais** não sejam tratadas igual rede social, dado seu risco intrínseco menor (conteúdo já controlado). Faz sentido: E.g., Netflix não tem UGC, chat etc., então cobrar dela as mesmas coisas de um YouTube seria exagero. Em contrapartida, ela se compromete a manter classificação e controles parentais e um canal de feedback – o que a maioria já faz.

Os incisos a)-d) do item III do §1º são praticamente replicando as exigências que o Marco Civil de Internet (via Decreto 8771/2016) e a Lei 14.829/2021 sobre streaming de video sob demanda impuseram para controle parental e classificação. Netflix e similares já têm perfis kids, pin parental etc., então estão ok.

§2º: As obrigações do caput (lista de art.6 etc.) serão aplicadas de forma proporcional à capacidade do fornecedor de influenciar, moderar ou intervir na disponibilização, circulação ou alcance dos conteúdos acessíveis por crianças/adolescentes. Similar ao que vimos: se a empresa não tem controle técnico sobre conteúdo (ex.: um serviço de simples nuvem, ou um protocolo descentralizado?), ela não terá as mesmas exigências. Realça o ponto de se focar exigências em quem de fato tem possibilidade de cumpri-las.

§3º: Regulamentação definirá critérios objetivos para aferição do grau de intervenção e para aplicação proporcional das obrigações. Ou seja, a ANPD / Exec terá que dizer: "serviço com controle editorial = segue condição x, micropost ser... ; serviço de UGC sem moderação vs. com moderação intensiva; porte definirá limite...". Precisará criar tipos e escalas para orientar quem se qualifica para exceções ou atenuações.

Tal regulamento vai dar segurança: as empresas vão querer saber se elas se enquadram ou se precisam cumprir tudo. Exemplo: um fórum pequeno com moderação manual e 500 usuários – possivelmente isento de relatórios etc. A reg. definirá, talvez usando número de usuários (como fizeram >1M para relatórios), e grau de ativamente policiar conteúdo.

Obrigação de representação legal local (art. 40): O art. 40 obriga que os fornecedores de produtos/serviços referidos no art. 1º (ou seja, abrangidos pela lei) mantenham representante legal no País com poderes para receber citações, intimações ou notificações em quaisquer ações judiciais e procedimentos administrativos, bem como responder perante órgãos e autoridades do Executivo, Judiciário e MP, assumindo, em nome da empresa estrangeira, responsabilidades perante a Administração.

Isso é semelhante à exigência do PL das Fake News e do art. 11 §3º da LGPD (que fala de representante para empresa estrangeira), e também do Marco Civil? (MCI art. 11 não exige rep local, só manda cumprir leis brasileiras). Aqui se cria explicitamente: se uma empresa estrangeira fornece serviço digital

acessível a crianças no Brasil, deve ter um procurador/representante no Brasil, com poder formal de ser acionado.

Esse rep. legal serve para facilitar a aplicação da lei: se precisarem notificar a empresa de infração, citar em ação civil, ou executar multa, tem a quem entregar e cobrar. Essa pessoa deve ter mandato para assumir obrigações (como pagar multas). Isso evita esquemas de empresa sem sede se esquivar da justiça brasileira. Descumprir isso pode levar a sanções (está no art.39 list, represent. local modulado, mas possivelmente obrigado para medianos e grandes e modulam se micro? duvido, deveria ser para todos que não tenham sede formal aqui).

Art. 41 (vetado): Provavelmente era a entrada em vigor (vacatio). O MIGALHAS noticiou que Lula vetou o prazo original de 12 meses (era possivelmente art. 41: "Esta lei entra em vigor 365 dias a partir publicação"). Ao vetar, a lei *pela regra geral* entraria em vigor imediata, mas isso seria inviável implementar de supetão. Então ele editou a MP 1319/2025, em 17/09/25, estabelecendo **prazo de 6 meses para entrada em vigor** ³. Ou seja, em vez de 1 ano, será 6 meses: logo, vigência a partir de **março de 2026**. (Precisa-se acompanhar se o Congresso vai manter esse MP – possivelmente sim, pois era negociado).

No vetar, possivelmente Lula considerou que 1 ano era longo demais para urgência, preferiu 6 meses, e baixou MP porque não pode alterar prazo via sanção, só vetar e complementar via MP. Isso MIGALHAS citou ³.

Assim, a lei em si, sem a MP, ficou "entrou em vigor na data de publicação" pela derrubada do vacatio. Mas a MP 1319 instaura vacatio de 180 dias contados de 18/09/25 (data MP?), então até 17/03/26. Isso dá tempo (apesar de 6 meses ser curto pra tanta adequação, mas as empresas já vinham se preparando pois sabiam do PL e muitas adequações se inspiram no que elas já têm do Code britânico e do design for kids – ainda assim, corrido).

Fechando a análise:

A Lei 15.211/25 institui um marco legal completíssimo para **segurança e direitos das crianças na internet**, integrando disposições do ECA, do Marco Civil e da LGPD numa regulação unificada. Vai exigir considerável esforço de adequação por parte das empresas de tecnologia (desde giants até desenvolvedores de apps infantis), além de demandar forte atuação da ANPD e do sistema de Justiça para sua implementação efetiva.

Ela aborda todos os ângulos: design de sistemas (safety by design, privacy by default), restrição a conteúdo impróprio (com age verification), fortalecimento do papel dos pais (supervisão), restrições a marketing e monetização exploratória, e mecanismos para vigilância (no bom sentido) e enforcement (transparência, denúncias, sanções).

Possíveis lacunas ou desafios práticos:

- *Efetividade da verificação de idade:* Como implementar de forma universal sem violar privacidade? O governo possivelmente terá que oferecer mecanismos (talvez integrando com login gov.br e base CPFs). E abarcar crianças sem CPF? (RG de menor?). Podem usar autenticação dos pais via gov.br e vincular. Há soluções, mas nenhuma trivial e sem custos.
- *Adaptação de plataformas estrangeiras:* As Big Tech terão que adaptar global features para o Brasil (ex.: restringir loot box para conta com IP brasileiro, ou criar flow de parental linking para

Brasil). Se a lei vira referência, podem até adotar globalmente, mas se não, implementações regionais complicam. É um desafio para times de produto global. Mas por serem obrigações heterogêneas (apesar próximas do UK Code), demanda.

- *Coordenação entre ANPD, MP e Justiça:* A ANPD deve criar normas e fiscalizar, mas MP ainda terá papel (cap. XV e ECA adm. infrações) e juízes decidem suspensões. Precisa não haver conflitos. Provavelmente farão cooperação (ANPD inclusive já coopera com MP para LGPD, amplificação).
- *Cultura de pais e crianças:* A lei presume que pais usarão controles e farão denúncias. Será importante campanhas de conscientização para pais sobre as novas ferramentas (estão inclusive previstas, p.ex. art.6 §2º e art.17 inc VII falam de educar crianças e pais). O MEC e Min. Justiça possivelmente farão campanhas. Porque se pais não usarem as configurações, a efetividade cai.
- *Enfrentamento do aliciamento e exploração:* A lei facilita remover material e punir autores, mas o aliciamento muitas vezes ocorre em apps de mensagem criptografados (WhatsApp, Telegram). A lei não abrange mensageria privada, a não ser se eles voluntariamente detectarem ou se entra em STF. O STF no Tema 987 determinou que crimes devem ser removidos também de redes e possivelmente interpretará se aplica a grupos no WhatsApp (difícil pois E2EE). E a lei proíbe vigilância massiva, então não se pode exigir quebrem criptografia. Então *como combater grooming no WhatsApp ou pedofilia no Telegram?* Isso fica no âmbito penal investigativo (ex: infiltração policial etc.), não resolvido pela lei. Então um "gap" é mensageria privada: a lei reconhece no Migalhas [25†L275-L283] que *esse remain* sob MCI art.19 original, ou pelo STF ficaram de fora. Sim, o STF no julgado deixou e2e messaging fora do novo regime (diz provedores de e-mail e mensageria pessoal continuam sob regime original). Então grooming via chats privados não vai ser prevenido por essa lei (exceto se injunção judic. pontual).
- *Proteção de adolescentes 16-17 vs. direito à privacidade:* Ao permitir conta sem vinculação parental a partir de 16, a lei confere mais autonomia, porém LGPD art. 14 não distinguia tanto, e pais ainda podem argumentar controle sobre <18. Veremos se essa "maioridade digital" parcial a 16 se adequa bem ou gera confusão (ex: Instagram precisará vincular 13-15, mas e 16-17? Podem ser independentes, mas LGPD ainda pede consentimento de responsável para <18? Ali LGPD linguagem foi ambígua, acho intencional "dados de crianças e adolescentes... consent de responsável p/ crianças e melhor interesse p/ todos". Muitos interpretam que adolesc. pode consentir, mas não pacífico. A lei não toca no consent de 16-17, mas com 'respeitada autonomia' sugere que com 16 eles podem auto-gerir).
- *Aplicação penal e cível continua paralela:* Se violações ocorrem, além de sanções admin, pode rolar ações civis de dano moral (ex: se negligência de plataforma causar dano a menor, pai pode processar), e penas para crimes (ECA art. 241 etc.). Essa lei não substitui isso, mas reforça prevenção.
- *Capacidade da ANPD ampliada:* O governo deu mais recurso e carreira para ANPD (MP 1317), mas será desafiador ela acumular as atribuições novas. Precisarão contratar gente com perfil de direitos da criança, conteúdos, etc., não só privacidade. A integração com órgãos de infância e conselhos será vital.
- *Empresas de fora sem rep local:* Se alguma se recusar a nomear ou se adequar (ex: Telegram tardou em designar rep oficial no PL Fake News), pode ter medidas. Com lei e decretos, talvez já autuem se não nomear rep. Vimos Telegram foi alvo de bloqueio e multa por descumprir ordens, então possivelmente repetirá se não cumprir essa lei também.

- *Avaliação futura:* Com relatórios e pesquisas, espera-se calibrar se as medidas estão de fato melhorando segurança ou se houve efeitos indesejados (ex: se a exigência de id faz empresas coletarem mais dados – porém art. 13 impede reuso, mas ainda tem que coletar o dado). O balanço entre privacidade e proteção vai ser monitorado.
- *Harmonização com LGPD:* Em geral a lei referencia LGPD e exige cumpri-la (princípios, DPIA), então são complementares. Conflito poderia ser: LGPD permite dados de adolescente sem pai? Essa lei não contraria explicitamente LGPD art. 14 (que versa "crianças e adolescentes em seu melhor interesse, e define consentimento pra crianças"). Provavelmente se entende que adolescente >12 pode consentir (por exclusão do termo "criança" no §1º LGPD). Assim fica coerente: 13-17 podem consentir no tratamento de dados, mas estão protegidos por restrição de perfilamento etc.
- *Esfera internacional:* A lei coloca Brasil alinhado com lugares como Reino Unido Age Code, californiana, algumas ideias do DSA. Isso ajuda arguindo adequação em proteçã de dados e de child safety, mas difere de EUA (COPPA é mais leve comparado a isso). Globais podem gradualmente aplicar global (ex: Youtube Kids & supervision is global, Insta default private <16 global). Mas alguns pedem id checagem no BRA, mas não em outros países, gerando poss. friction.

Em suma, a Lei 15.211/25 representa uma mudança de paradigma: da "autoregulação" e responsabilização limitada do MCI, para um modelo de **coregulação proativa** centrado na criança, equiparando a urgência de proteger crianças online à de proteger consumidores ou dados. Com ela, o Brasil moderniza seu arcabouço de direito digital, tornando-o um dos mais protetivos do mundo para menores.

Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Lei nº 15.211/2025) – Análise Jurídica Completa

Contexto e Objetivos da Lei

A **Lei nº 15.211, de 17/09/2025**, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ou informalmente "**Lei Felca**"), inaugura um marco legal abrangente para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Sancionada pelo presidente após ampla mobilização social – impulsionada em parte por denúncias virais de *adultização* de crianças nas redes sociais – a lei responde à demanda por maior segurança online do público infantojuvenil. Seus objetivos centrais são:

- **Estabelecer deveres legais** a provedores de tecnologia (redes sociais, jogos, aplicativos, etc.) para **resguardar direitos da criança e do adolescente na internet**, complementando o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA) em face dos riscos digitais contemporâneos.
- **Regular práticas específicas:** proteção da privacidade infantil, tratamento de dados de menores, conteúdo impróprio, publicidade e monetização direcionadas a crianças, mecanismos de **verificação de idade**, controle parental, remoção ágil de conteúdo lesivo, entre outros.
- **Articular-se com legislações existentes** – notadamente o ECA tradicional (Lei 8.069/90), o **Marco Civil da Internet** (Lei 12.965/14) e a **Lei Geral de Proteção de Dados** (LGPD, Lei

13.709/18) – preenchendo lacunas e atualizando princípios como prioridade absoluta, melhor interesse e proteção integral para o contexto digital.

Em síntese, a nova lei busca assegurar que os direitos já reconhecidos às crianças e adolescentes (como dignidade, respeito, privacidade, proteção contra violência e exploração – CF art. 227; ECA art. 3º e 17) sejam efetivamente garantidos nas interações mediadas por tecnologia. Ela impõe **obrigações de “safety by design” e “privacy by default”** às empresas, reforça a **responsabilização das plataformas** pela exposição dos menores a riscos online e cria um **regime sancionatório** para casos de descumprimento, inclusive com multas elevadas e possibilidade de suspensão de serviços.

A seguir, faremos uma análise detalhada de todos os capítulos e artigos da Lei 15.211/25, explicando seu conteúdo normativo, relacionando-os com dispositivos do ECA, do **CDC** (Código de Defesa do Consumidor), da LGPD e do Marco Civil, e apontando comentários doutrinários e jurisprudenciais relevantes. Também destacaremos eventuais desafios práticos ou interpretativos na aplicação da norma, visando auxiliar sua compreensão e implementação por operadores do Direito.

Capítulo I – Disposições Preliminares (Arts. 1º a 3º)

Âmbito de aplicação: O art. 1º define o escopo da lei, que versa sobre a **proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais**. A lei se aplica a **todo produto ou serviço de tecnologia da informação (TI) direcionado a crianças e adolescentes no Brasil ou de acesso provável por eles**, independentemente do local de sua oferta ou operação. Em outras palavras, **qualquer plataforma digital acessível por menores brasileiros está sujeita a essa norma**, ainda que a empresa tenha sede no exterior. O parágrafo único do art. 1º esclarece que “*acesso provável*” ocorre quando o serviço tem atratividade ou facilidade de uso por crianças e adolescentes, ou oferece riscos significativos a eles. Esse critério amplia a incidência da lei para além dos serviços claramente infantis, incluindo **plataformas gerais que, de fato, são utilizadas por menores** – por exemplo, redes sociais, aplicativos de vídeo, jogos online populares – mesmo que não sejam oficialmente voltados a crianças. A lei listou situações em que o acesso é considerado provável: quando há alta probabilidade de uso pelo público infantojuvenil, grande facilidade de acesso ou **risco elevado à privacidade, segurança ou desenvolvimento biopsicossocial de menores** (especialmente em serviços de interação social massiva). Assim, serviços online de uso misto devem presumir a presença de menores e adotar proteções específicas, salvo se tomarem medidas para **desencorajar totalmente** o acesso infantil (cap. IX trata disso).

Principais definições (art. 2º): O Estatuto Digital traz definições técnicas para orientar sua aplicação. Algumas relevantes:

- **Produto ou serviço de TI:** toda aplicação ou serviço digital fornecido remotamente mediante solicitação individual – **inclui sites, aplicativos de internet, softwares, sistemas operacionais, lojas de aplicativos e jogos eletrônicos conectados**. É um conceito abrangente, equivalente a “*aplicação de internet*” no Marco Civil (Lei 12.965/14), art. 5º VII, e alcança desde redes sociais até dispositivos IoT com conexão. O §2º do art. 2º apenas exclui da definição as **funcionalidades essenciais da internet** (protocolos e padrões abertos que possibilitam a interconexão de redes), preservando a neutralidade da infraestrutura.
- **Produto/serviço de monitoramento infantil:** tecnologia destinada a permitir que pais ou responsáveis acompanhem as ações de menores em ambientes digitais por meio de registro/transmissão de imagens, sons, localização, atividade ou outros dados. Exemplo: *baby cams*, aplicativos espiões de controle parental, relógios GPS infantis. A lei dedicará capítulo específico

(Cap. VI) a esses produtos, dada a delicada questão de garantir sua segurança e não violar indevidamente a privacidade dos próprios menores monitorados.

- **Rede social:** aplicação de internet cuja principal finalidade é o compartilhamento e difusão de opiniões e informações pelos usuários, via texto, imagem, áudio ou vídeo, em uma única plataforma com contas interconectadas e possibilidade de interação. Essa definição foca em **plataformas de relacionamento e conteúdo gerado pelo usuário (UGC)** – abrange Facebook, Instagram, TikTok, YouTube (aspecto comunitário), entre outras. Diferencia-se de serviços de **conteúdo editorial ou sob curadoria profissional**, tratados de forma distinta pela lei (vide arts. 39 §1º e 29 §4º).
- **Caixa de recompensa (loot box):** funcionalidade em jogos eletrônicos onde o jogador pode pagar por uma caixa virtual de conteúdo aleatório (itens consumíveis ou vantagens), sem garantia prévia do que virá. As *loot boxes* são controversas por assemelharem-se a jogos de azar e estimularem consumo compulsivo por crianças. Por isso, a lei **as proibiu para menores** (art. 20), equiparando-as a conteúdo impróprio. A definição deixa claro que a proibição abrange qualquer mecânica de recompensa aleatória paga, ainda que o jogo seja “free-to-play” mas ofereça compras internas.
- **Perfilamento: tratamento de dados pessoais – automatizado ou não – para avaliar aspectos de uma pessoa natural e classificá-la em grupo ou perfil a fim de inferir seu comportamento, situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, consumo, localização, deslocamentos, opiniões políticas etc..** Essa definição corresponde ao conceito de “*profiling*” do GDPR europeu e da LGPD (art. 12). No contexto da lei, serve para delimitar práticas de publicidade comportamental e recomendação algorítmica: **o art. 22 veda perfilamento para direcionamento de publicidade a crianças e adolescentes**, medida fundamental para proteger menores de manipulação mercadológica online. Também informa os dispositivos sobre controle de algoritmos de recomendação e *dark patterns* (art. 14 §4º, inc. V e art. 26).
- **Autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital:** entidade da administração pública, criada por lei, responsável por zelar pela aplicação da nova lei, fiscalizar seu cumprimento nacionalmente e editar regulamentos para sua execução. Trata-se da **autoridade reguladora e fiscalizatória** prevista na lei. Contudo, a lei não nomeia qual órgão exercerá esse papel – deixou para o Executivo designá-lo via regulamentação. Conforme anunciado junto à sanção, o Governo Federal editou o **Decreto 12.622/2025** designando a **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)** como essa autoridade. Adicionalmente, a MP 1.317/2025 transformou a ANPD em agência reguladora vinculada ao Ministério da Justiça, com autonomia e estrutura reforçadas (incluindo criação de carreira de especialistas) para assumir as novas competências. **Assim, a ANPD passa a ser a autoridade central de proteção dos direitos de crianças e adolescentes em ambientes digitais**, ampliando seu escopo original (focado em dados pessoais) para uma atuação mais ampla de *compliance* infantil online. Essa escolha alinha-se à expertise já desenvolvida pela ANPD em temas de dados de menores – a ANPD vinha priorizando a fiscalização de dados de crianças em plataformas digitais e IA, e produziu normas e cooperações sobre verificação etária. Agora, com mandato legal, poderá impor regras e penalidades além das previstas na LGPD, específicas para proteção de menores.
- **Monetização e impulsionamento:** definidas respectivamente como a **remuneração (direta ou indireta) de um usuário pela publicação, exibição, disponibilização ou divulgação de conteúdo**, incluindo ganhos por visualizações, assinaturas, doações, patrocínios, publicidade ou venda de produtos/serviços vinculados; e como a **ampliação artificial do alcance ou**

prioridade de um conteúdo mediante pagamento, em dinheiro ou equivalente. Esses conceitos foram necessários para embasar proibições introduzidas pela lei: o art. 23, por exemplo, **veda a monetização e o impulsionamento de conteúdo que retrate crianças/adolescentes de forma erotizada ou sexualizada.** Ou seja, plataformas não podem permitir que conteúdo explorando sexualmente menores gere lucro ou seja promovido nos algoritmos. As definições garantem que essa vedação seja aplicada mesmo em modalidades novas de remuneração (por exemplo, um influenciador mirim não pode ter conteúdo sexualizado impulsionado ou monetizado por doações, pois isso caracterizaria monetização indireta).

O §1º do art. 2º remete expressamente a termos definidos em outras leis: manda aplicar as definições de **“criança” (até 12 anos incompletos) e “adolescente” (12 a 18 anos)** do art. 2º do ECA, bem como as de **“internet”, “aplicação de internet” e “terminal”** do art. 5º do Marco Civil. Isso é importante para manter a coerência jurídica: a lei digital preserva o conceito etário do ECA (criança < 12; adolescente 12-18) e não cria subcategorias divergentes, e adota a mesma noção de *“aplicação de internet”* e *“terminal”* (dispositivo) já estabelecida. Também o §2º do art. 2º, conforme citado, exclui protocolos de internet da aplicação da lei, reforçando que a **regulação recai sobre serviços na camada de aplicação, não sobre a infraestrutura da rede.**

Princípios e prioridades (art. 3º): O art. 3º estabelece diretrizes gerais que orientam toda a interpretação da lei. Determina que produtos/serviços digitais destinados ou acessíveis por crianças/adolescentes **devem garantir a proteção prioritária desses usuários e adotar medidas adequadas e proporcionais para assegurar alto nível de privacidade, proteção de dados e segurança,** conforme definido no ECA e LGPD. Temos aqui a consagração, no ambiente digital, da **doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança,** prevista na Constituição (art. 227) e no ECA (art. 4º). A lei impõe que **o melhor interesse do menor seja parâmetro central no design e operação de serviços online** – princípio este que servirá para resolver eventuais conflitos (ex: se uma funcionalidade aumenta engajamento mas prejudica saúde mental de crianças, o melhor interesse delas deve prevalecer, demandando sua modificação).

O parágrafo único do art. 3º reforça o papel dos pais/responsáveis, afirmando que **crianças e adolescentes têm direito de ser educados, orientados e acompanhados no uso da internet por seus pais ou responsáveis,** incumbindo a estes o dever de **cuidado ativo e contínuo,** inclusive mediante utilização de ferramentas de supervisão parental adequadas à idade e desenvolvimento do menor. Ou seja, a lei não desconsidera a responsabilidade familiar – pelo contrário, **positiva o dever dos pais de guiar a experiência digital dos filhos.** Essa previsão ecoa o ECA (art. 22, dever de guarda e educação) no contexto online, e fundamenta os capítulos posteriores que tratam de **supervisão parental** (Cap. V). Em suma, a lei conjuga **responsabilidade dos provedores com responsabilidade parental e do Estado,** numa perspectiva de proteção compartilhada (CF 227 caput) ao menor usuário de internet.

Relação com outras normas: Já no Capítulo I se percebem remissões explícitas ao ECA (art. 3º invoca melhores interesses e proteção integral – ECA art. 3º e 4º; §1º do art. 2º traz conceito de criança/adolescente do ECA) e à LGPD (art. 3º menciona a privacidade e proteção de dados conforme LGPD; art. 2º, V define perfilamento nos termos da LGPD). Isso indica que a **nova lei está pensada para complementar, e não substituir, essas legislações prévias.** Por exemplo, a LGPD já estabelecia princípios e requisitos especiais para tratamento de dados de menores (art. 14, melhor interesse, consentimento dos pais para crianças até 12), e o Estatuto Digital reforça e detalha esses princípios no art. 7º e art. 16. Da mesma forma, o Marco Civil consagrou direitos gerais de usuários (privacidade, liberdade de expressão) e regime de responsabilidades para provedores; a nova lei cria um regime específico quando se trata de crianças, inclusive relativizando a necessidade de ordem judicial para remoção de certos conteúdos (ver art. 29), conforme já vinha sendo afirmado pelo STJ e STF em prol dos

menores. Em resumo, o Cap. I deixa claro que o **princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança** (CF 227) será agora **observado no âmbito digital**, com deveres proporcionais para todos os envolvidos (família, empresas e poder público).

Capítulo II – Dos Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação (Arts. 4º a 8º)

O Capítulo II elenca **fundamentos e deveres gerais** aplicáveis a todos os produtos e serviços de TI abrangidos pela lei. São disposições de caráter programático e de “*safety by design*”, que orientam o desenvolvimento e a operação das plataformas com foco na proteção infantil.

Fundamentos da utilização de serviços digitais por menores (art. 4º): O art. 4º relaciona nove fundamentos ou princípios que devem guiar a utilização de produtos/serviços de TI por crianças e adolescentes. Esses fundamentos reiteram direitos consagrados no ECA, CDC e outras normas, adaptando-os ao meio digital:

- **I. Garantia de proteção integral:** Toda interação digital deve preservar todos os direitos da criança/adolescente (físicos, psicológicos, morais, etc.). É a transposição do princípio da **proteção integral** (ECA art. 1º e CF 227) para as plataformas online – elas devem atuar como **ambiente protetivo completo**.
- **II. Prevalência absoluta de seus interesses:** O **melhor interesse da criança e do adolescente** deve ter primazia em decisões de design e políticas do serviço. Se houver conflito entre o interesse comercial da empresa e o bem-estar do menor, este último deve prevalecer. Trata-se de reforçar a prioridade absoluta prevista na Constituição e ECA. Por exemplo, a coleta de dados não estritamente necessária que vise lucro, mas exponha a criança a riscos, conflita com esse princípio e deverá ser evitada.
- **III. Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento biopsicossocial:** Reconhecimento de que crianças e adolescentes são vulneráveis e estão em desenvolvimento, demandando cuidados diferenciados. Este fundamento justifica **limites maiores à exposição a certos conteúdos ou práticas** – pois eles não possuem ainda maturidade plena para lidar com todas as pressões do ambiente online. Isso se conecta ao conceito de **capacidade evolutiva** (ou autonomia progressiva) do menor, que inspira medidas escalonadas conforme a idade (ex.: a lei exige vinculação de contas de crianças até 16 anos a um responsável – art. 24 – mas admite que adolescentes mais próximos da maioridade tenham um pouco mais de autonomia).
- **IV. Segurança contra intimidação, exploração, abuso, ameaça e outras formas de violência:** Visa assegurar que o ambiente digital seja seguro e livre de violência física ou psicológica contra menores. Engloba **proteção contra cyberbullying, assédio sexual, aliciamento, ameaças virtuais** e quaisquer formas de violência online. Esse princípio embasa, por exemplo, a obrigação de adotar políticas anti-bullying e suporte a vítimas (art. 6º, §2º) e a previsão de retirada ágil de conteúdos que violem direitos (art. 29).
- **V. Respeito à autonomia e ao desenvolvimento progressivo do indivíduo:** Ainda que em desenvolvimento, a criança/adolescente tem sua personalidade e deve-se respeitar sua capacidade de decisão na medida em que cresce. Este princípio demanda que as medidas de proteção sejam **graduais e proporcionais à idade** – p. ex., controles parentais mais rígidos para crianças pequenas e mais flexíveis para adolescentes, respeitando sua privacidade e liberdade

conforme sua maturidade (essa ideia aparece no art. 17, §2º e art. 24, que diferencia menores de 16).

- **VI. Proteção contra exploração comercial:** Busca resguardar os menores de práticas comerciais predatórias. Alinha-se ao CDC (que classifica como **publicidade abusiva** aquela que se aproveite da deficiência de julgamento da criança – CDC art. 37, §2º) e à jurisprudência do STJ que fixou ser **ilegal a publicidade de alimentos dirigida ao público infantil**. No âmbito digital, esse fundamento justifica as **restrições severas à publicidade comportamental e conteúdos patrocinados direcionados a crianças** (art. 22 e art. 26 proíbem perfilamento para anúncios e criação de perfis de consumo de menores) e a vedação de monetizar conteúdos que de alguma forma explorem a imagem sexual de crianças (art. 23). Ele também informa a proibição de mecanismos em jogos que induzem gastos compulsivos de menores, como as *loot boxes* (art. 20).
- **VII. Observância dos direitos da criança com deficiência:** Determina que na proteção digital sejam considerados os princípios do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), como **acessibilidade e desenho universal**. Assim, plataformas devem ser inclusivas (legenda em vídeos, recursos para crianças com deficiência visual/auditiva, etc.) e protegê-las de discriminação ou exclusão no ambiente online. A Lei 14.852/2024 (citada no art. 21) também enfatiza medidas para crianças com deficiência nos jogos eletrônicos, evidenciando a transversalidade desse direito.
- **VIII. Promoção da educação digital, cidadania e senso crítico para uso seguro e responsável da tecnologia:** Prevê a **iniciativa das plataformas em educar usuários, pais e educadores** sobre segurança online, cidadania digital e pensamento crítico. Obrigações decorrentes desse princípio incluem: **desenvolvimento** de programas de conscientização dentro dos serviços (conforme art. 6º, §2º, que fala em programas educativos sobre riscos online para crianças, pais e escolas) e **inserção** de orientações e conteúdo de mídia-educação nos próprios aplicativos (art. 17, §4º, inc. VII e IX recomendam que ferramentas parentais incluam recursos de educação midiática e orientação emocional baseados em evidências para situações de risco).
- **IX. Transparência e responsabilidade no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes:** Reforça o dever de **transparência ativa e prestação de contas** das plataformas quanto aos dados de menores que coletam e processam. Esse princípio, alinhado à LGPD, fundamenta disposições como: obrigação de informes claros de privacidade destinados também às crianças/pais (art. 16 caput), exigência de relatórios de impacto e mapeamento de riscos para dados de menores (art. 16, par. ún.) e publicação de **relatórios periódicos de transparência** pelas empresas com dados sobre denúncias, moderação e melhorias implementadas (art. 31). O princípio é colocar a proteção de dados de menores como prioridade operacional das empresas, sujeita a escrutínio – o que se coaduna com o reconhecimento de crianças e adolescentes como grupo vulnerável pela LGPD.

Em suma, o art. 4º traz uma **Carta de Princípios** que deve orientar todas as ações dos fornecedores de tecnologia no tocante a usuários menores. Esses princípios balizam a interpretação das obrigações posteriores e servem de critério de avaliação da conduta das empresas pela autoridade e pelos tribunais. Por exemplo, ao julgar uma demanda, pode-se verificar se a plataforma observou a prevalência do interesse do menor ou se priorizou lucro em detrimento da segurança – o descumprimento de tais fundamentos pode caracterizar violação da lei mesmo antes de regras específicas (eles têm função integrativa).

Deveres de prevenção, informação e segurança (art. 5º): O art. 5º determina que produtos/serviços digitais voltados ou acessíveis por menores observem **deveres de prevenção, proteção, informação e segurança** previstos neste Capítulo e também nas leis 8.078/90 (CDC) e 8.069/90 (ECA). Ou seja, incorpora ao contexto digital os deveres gerais do fornecedor já existentes no direito do consumidor – como fornecer informações claras sobre riscos, garantir a qualidade e segurança do produto (CDC art. 6º, I e art. 8º) – e os deveres de proteção do ECA (por exemplo, o ECA art. 17 e 18 estabelecem proteção contra tratamento vexatório ou violento, dever que se estende às interações online). Além disso, reforça que todas as medidas devem seguir o **princípio do melhor interesse e da proteção integral e prioritária** do menor.

Dois pontos importantes no art. 5º:

- O §1º impõe que os fornecedores **adotem medidas técnicas adequadas**, incluindo mecanismos de segurança reconhecidos, que permitam à família e responsáveis **prevenir o acesso e uso inadequado** do serviço por crianças/adolescentes. Aqui se consagra a ideia de “**filtro ativo**”: as empresas devem prover ferramentas para que pais e responsáveis controlem ou restrinjam o acesso dos filhos a conteúdos e funcionalidades não apropriadas (ex.: modo infantil, bloqueio de certos sites, limitação de horário de uso). Isso antecipa as regras específicas do Cap. V sobre **supervisão parental** (arts. 17 e 18 exigirão disponibilização de ferramentas de controle). Ou seja, já no Cap. II fixa-se o dever básico: as plataformas devem **equipar os pais com meios tecnológicos de proteção** – sem isso, não estarão cumprindo a lei. Esse §1º também exige implementação de **mecanismos de segurança amplamente reconhecidos** – por exemplo, proteção de dados por criptografia, autenticação forte para acesso a áreas sensíveis, etc. Em casos de negligência, como não oferecer controle parental ou não implementar travas de conteúdo adulto, a empresa pode ser responsabilizada por violar esse dever de prevenção.
- O §2º do art. 5º define o que se entende como **expressão do melhor interesse da criança e do adolescente** no contexto da lei: consiste na **proteção da privacidade, segurança, saúde mental e física, acesso à informação, liberdade de participação na sociedade, acesso significativo às tecnologias digitais e bem-estar** do menor. Essa definição orienta todas as obrigações. Por exemplo, ao configurar as opções padrão de um serviço (art. 7º), a empresa deve avaliar qual opção maximiza privacidade e segurança sem impedir o acesso à informação e participação social adequados à idade – ou seja, equilibrar proteção com inclusão digital. O *melhor interesse* aqui é multifacetado: **protege contra danos**, mas também **garante direitos ativos** (participação, acesso à informação e às tecnologias). Isso é consistente com o ECA, que além de proteger contra violência, assegura direitos como educação, cultura, convivência comunitária (ECA art. 16). Em termos práticos, impede soluções extremas do tipo “banir totalmente menores da internet” – não, o melhor interesse engloba permitir acesso significativo, porém seguro, às ferramentas digitais. Essa concepção holística deverá guiar tanto as empresas (nas escolhas de design) quanto a autoridade reguladora ao emitir normas ou julgar casos concretos.
- O §3º autoriza a **autoridade administrativa (ANPD)** a emitir **recomendações e orientações** sobre práticas para cumprir as obrigações da lei, considerando diferenças entre serviços (assimetrias regulatórias), funcionalidades, níveis de risco e a evolução tecnológica. Isso estabelece uma **regulação flexível e dinâmica**: a ANPD poderá publicar guias e diretrizes adaptados a distintos setores (ex.: diretrizes específicas para *streaming* de vídeo, para redes sociais, para jogos online) e atualizar essas orientações conforme surjam novas tecnologias ou riscos. Tais recomendações não têm força de lei, mas servem para orientar os fornecedores sobre como atingir os objetivos da lei. Além disso, permite à autoridade levar em conta as “**assimetrias regulatórias**” – ou seja, não tratar de forma idêntica serviços com perfis muito

distintos (ex.: uma pequena comunidade online de nicho versus uma grande plataforma global). Esse dispositivo está em linha com a previsão do art. 34 §2º e art. 39, que determinam que a fiscalização deve ser responsiva e proporcional ao porte e risco do serviço, evitando onerar excessivamente os pequenos e focando nos maiores riscos. Portanto, o §3º viabiliza uma **corregulação**: a ANPD, em diálogo com sociedade civil e setor privado, poderá adaptar a aplicação dos princípios da lei a casos específicos, sem precisar sempre de mudança legislativa.

Prevenção de riscos e conteúdo nocivo (art. 6º): O art. 6º impõe uma obrigação-chave: os fornecedores de serviços digitais **devem tomar medidas razoáveis, desde a fase de concepção e durante a operação**, para **prevenir e mitigar riscos** de que crianças e adolescentes acessem, sejam expostos, recomendados ou entrem em contato com uma série de **conteúdos, produtos ou práticas prejudiciais** listados nos incisos. Trata-se do princípio de **“proteção desde a concepção” (safety by design)**: já no design do produto, devem existir proteções contra riscos conhecidos. Os itens elencados no art. 6º são:

- **I. Exploração e abuso sexual:** inclui toda forma de **conteúdo ou atividade de exploração sexual infantil** (pornografia infantil, aliciamento, prostituição ou tráfico de menores para fins sexuais, etc.) e **abuso sexual** (registros de abusos, incitação ao abuso). As plataformas devem impedir que tais conteúdos circulem ou sejam encontrados pelos usuários. Isso embasa, por exemplo, o dever do art. 27 de remover e reportar imediatamente conteúdo de pedofilia detectado e proativamente evitar busca ou recomendação desse tipo de material (art. 8º, III). Note-se que a lei não apenas remete ao crime já existente (ECA art. 240 e 241) mas impõe atuação preventiva às plataformas – antes elas poderiam se escudar no modelo do Marco Civil (que exigia ordem judicial para remover conteúdo de terceiro); agora **devem agir de ofício para combater pedopornografia e grooming**, sob pena de sanções administrativas e de, eventualmente, responsabilização civil por omissão.
- **II. Violência física, intimidação sistemática virtual e assédio:** abrange **violência física** (imagens/vídeos de agressões físicas a menores ou incitação a), **bullying/cyberbullying** e **assédio moral ou sexual online**. As empresas devem ter mecanismos para detectar e suprimir práticas de cyberbullying em suas plataformas (ex.: moderar linguagem ofensiva direcionada a menores) e proteger usuários infantis de assédio (como mensagens indesejadas de estranhos). A lei inclusive menciona a expressão *“intimidação sistemática virtual”*, referência direta à Lei 13.185/2015 (Lei do Bullying), integrando suas diretrizes ao ambiente online. O art. 6º, §2º exige que as plataformas tenham políticas claras contra bullying e forneçam **apoio adequado às vítimas**, além de programas educativos sobre prevenção e enfrentamento dessas práticas. Isso significa, por exemplo, dispor de botão de denúncia de assédio, equipe para analisar e remover conteúdo ofensivo, penalizar agressores e encaminhar vítimas a ajuda (como canais de apoio psicológico).
- **III. Indução, incitação ou auxílio a práticas que causem dano à saúde física ou mental,** incluindo orientações para violência contra terceiros (ex.: **“challenges” violentos**, agressões a colegas), uso de substâncias entorpecentes, **automutilação e suicídio**. Este inciso é bem abrangente e visa combater aquela categoria de conteúdos perniciosos que incentivam comportamentos autodestrutivos ou perigosos. Exemplos: vídeos ensinando crianças a se cortar, fóruns que glamourizam transtornos alimentares, “jogos” macabros que induzem suicídio (como o caso do *Desafio da Baleia Azul* ocorrido anos atrás). A lei manda os provedores **monitorarem e bloquearem** esse tipo de conteúdo, bem como não os recomendarem. Plataformas como YouTube ou TikTok já adotam políticas de remover conteúdos que promovam suicídio ou autolesão – agora isso é exigência legal. A lei também sugere a necessidade de “mecanismos de apoio” para usuários em risco: por ex., exibir mensagem de ajuda e contato de apoio (CVV,

serviços psicológicos) quando alguém buscar por termos de automutilação ou suicídio (medida que muitas plataformas já implementam e que o art. 17, §4º, inc. IX reforça como desejável).

• **IV. Promoção e comercialização de jogos de azar, apostas de quota fixa, loterias, tabaco, bebidas alcoólicas, narcóticos ou produtos proibidos a menores.** Este inciso ataca conteúdos de teor comercial que violem restrições etárias já previstas em lei: o ECA proíbe vender ou fornecer a menores produtos como bebidas alcoólicas, cigarro, armas, etc. (ECA art. 81) e a legislação sobre jogos de azar proíbe menores em atividades de aposta. A orientação é que plataformas não exponham nem induzam menores a esse tipo de conteúdo – seja propaganda de cassino online, seja *pop-ups* de venda de cigarro eletrônico, etc. Por exemplo, redes sociais devem evitar exibir anúncios de apostas esportivas para perfis identificados como de menor. E serviços de *streaming* ou vídeo devem filtrar conteúdos de jogos de azar ou propaganda de bebidas para contas de menor (o art. 8º, III e V complementa determinando filtros e avisos de faixa etária). Nota-se forte diálogo com o CDC, que classifica como **abusiva a publicidade de produtos cujo consumo por menores seja vedado** (CDC art. 37, §2º). O STJ, em jurisprudência, já entendeu inclusive que **publicidade de alimentos ou bebidas dirigida a crianças é ilegal**, de modo que esta previsão legal reforça o dever de não direcionar tais conteúdos.

• **V. Práticas publicitárias predatórias, injustas ou enganosas, ou outras conhecidas por causarem danos financeiros a crianças e adolescentes.** Esse inciso guarda relação direta com a proteção do consumidor mirim. São vedadas técnicas de marketing que explorem a credulidade e impulsividade infantojuvenil – por exemplo, **anúncios disfarçados de conteúdo (como unboxing por youtubers mirins sem aviso de publicidade), ofertas “pegadinha” em jogos “freemium”** (como compras fáceis de realizar sem confirmação dos pais), ou sistemas que induzam gastos repetidos (microtransações sem controle). Tais práticas são consideradas abusivas pelo CDC e órgãos como o CONANDA desde antes da lei (o CONANDA chegou a editar a Resolução 163/2014 definindo toda publicidade infantil como abusiva). A lei busca coibir essas práticas no meio digital. Com base nela, por exemplo, uma plataforma de jogos deve implementar confirmação parental para compras in-app por menores (como previsto no art. 12, §2º), e a autoridade poderá punir empresas que fizerem publicidade **enganosa ou agressiva** mirando crianças (ex.: banner de promoção “clique aqui, é grátis” que leve a compra). Esse dispositivo se harmoniza com a **jurisprudência do STJ** que tem declarado ilegal certas campanhas voltadas a crianças – como a promoção “É Hora de Shrek” da Bauducco, condenada por induzir crianças a comprarem biscoitos para ganhar brinde. No caso digital, permitir propagandas ou jogos que manipulem o público infantil para lucros fáceis pode render penalidades, e as plataformas devem tomar medidas para preveni-lo (ex.: não exibir anúncios de compras parceladas de alto valor em canais infantis; não usar *dark patterns* para induzir cliques de crianças em anúncios).

• **VI. Conteúdo pornográfico.** Por fim, a lei inclui genericamente “conteúdo pornográfico” na lista de material a ser bloqueado a menores. Conjugado com o Cap. III (art. 9º), isso significa que **sites pornográficos, bem como qualquer conteúdo sexualmente explícito em plataformas gerais, devem ser estritamente vedados a crianças e adolescentes** (por meio de mecanismos de verificação de idade confiáveis, vide art. 9º §1º). Plataformas de vídeo ou redes sociais devem impedir que usuários menores acessem ou recebam recomendações de conteúdo pornográfico – por exemplo, implementando **filtros robustos e controle de idade** (como exigido no art. 8º, III, e art. 14). Já era proibido, pelo ECA e outras leis, expor menores a pornografia (venda de revistas pornográficas a menores configura crime, ECA art. 78 e 81), mas a internet tornava esse acesso fácil. Agora, a lei impõe **dever ativo de impedir acesso**: proveito prático disto é que empresas de conteúdo adulto online precisarão implementar check-in de idade não burlável

(documento, reconhecimento facial, etc.), caso contrário poderão sofrer multas elevadas (descumprir art. 9º e art. 6º, I e VI).

De modo geral, o art. 6º exige das empresas **medidas proporcionais e contínuas de mitigação de riscos**. O termo “*medidas razoáveis*” indica que não se exige eliminar 100% dos riscos (reconhece-se que é impossível filtrar tudo), mas requer empenho concreto e diligente. Ou seja, as plataformas devem aplicar **tecnologias de filtragem de conteúdo, moderação humana, inteligência artificial de detecção, configurações padrão restritivas, e atualizá-las constantemente** conforme novos perigos surjam. O **descumprimento desse dever** – p.ex., uma plataforma negligenciar a prevenção de *cyberbullying* ou não coibir circulação de desafios de automutilação – pode levar a sanções administrativas (Cap. XV) e mesmo a responsabilização civil se ficar provado nexo entre a omissão e um dano sofrido por menor (ex.: caso de suicídio influenciado por material não removido poderia ensejar pedidos de indenização).

O art. 6º, §1º esclarece que essa obrigação de prevenir riscos **não exime outros atores** (pais e responsáveis, pessoas que se beneficiam financeiramente de conteúdo infantil, autoridades administrativas, judiciárias e policiais) de atuarem para impedir as exposições nocivas listadas. Ou seja, reitera-se a **responsabilidade compartilhada**: a lei não transfere todo o ônus às empresas e desobriga os pais – pelo contrário, enfatiza que **todos** (família, Estado, **terceiros envolvidos**) continuam com dever legal de proteger crianças. Por exemplo, além da plataforma remover um vídeo de exploração infantil, cabe ao responsável legal e ao Estado adotarem medidas contra quem produziu o vídeo. Esse dispositivo ecoa o próprio ECA (art. 4º: dever da família, comunidade, sociedade e poder público de garantir os direitos) e o art. 227 da CF, criando uma espécie de “solidariedade protetiva” no meio digital.

O art. 6º, §2º cita expressamente algumas **medidas de prevenção** que devem estar entre aquelas adotadas no caput, destacando: desenvolvimento de **políticas claras e eficazes contra o cyberbullying** (intimidação sistemática virtual) e assédio, com mecanismos de apoio às vítimas; e elaboração de **programas educativos de conscientização** sobre riscos e formas de prevenção, direcionados a crianças, adolescentes, pais, educadores, equipes de suporte, etc., conforme regulamento. Essa parte injeta na lei a noção de que a **prevenção não é só tecnológica, mas também pedagógica**. As plataformas não devem apenas remover o conteúdo tóxico, mas também **educar os usuários** para um uso seguro e empático. Na prática, isso pode significar: criar **centros de segurança online** com materiais didáticos e guias (muitas empresas já têm páginas de “Safer Internet”); promover **campanhas em escolas em parceria com governo** sobre respeito na internet; treinar seus moderadores e funcionários para lidar com casos de bullying e abuso; e fornecer **ferramentas de denúncia fáceis** para que as vítimas peçam ajuda. Esse esforço integrado de educação e amparo (que envolve também políticas públicas além da plataforma, claro) é fundamental para mudar a cultura do ambiente digital, tornando-o menos hostil para os vulneráveis.

Privacidade por padrão e uso de dados (art. 7º): O art. 7º estabelece a regra de “**privacidade desde a concepção e por padrão**” no contexto infantil. Determina que provedores de serviços digitais **devem garantir, desde a fase de design e por padrão, a configuração mais protetiva disponível em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais**, considerando a autonomia progressiva e o melhor interesse do menor. Em outras palavras, quando uma criança ou adolescente usa um aplicativo ou plataforma, as **configurações iniciais devem ser as mais restritivas em termos de coleta e exposição de dados**, exigindo uma ação consciente (pelo responsável ou pelo próprio jovem quando cabível) para mudar para ajustes menos protetivos. Esse conceito de “**Privacy by Default**” já existe na LGPD (art. 6º, inc. VII) e no Regulamento Europeu (GDPR art. 25) – aqui é aplicado especificamente a serviços para menores. Por exemplo: um jogo online voltado ao público adolescente deve vir com **perfil fechado/privado** por padrão, **chat desabilitado para estranhos** por padrão, **geolocalização**

desligada por padrão, e assim por diante (algumas dessas medidas são expressamente reiteradas no art. 17, §4º).

O §1º do art. 7º complementa que o produto ou serviço deve operar por padrão no grau mais elevado de proteção de privacidade e dados, sendo **obrigatória a disponibilização de informações claras e adequadas** para que a criança/adolescente e seus responsáveis possam, se quiserem, **optar por configurações menos protetivas** de forma informada. Isso significa que, embora a configuração inicial seja travada na opção segura, ainda assim a plataforma deve oferecer transparência e possibilidade de escolha: por exemplo, um adolescente de 16 anos (que já possui alguma autonomia) e seus pais podem decidir tornar o perfil dele público para fins específicos – a plataforma precisa permitir essa mudança, mas **só depois de fornecer aviso claro dos riscos e com confirmação**. *Isto impede “pegadinhas” do tipo: opção que reduz privacidade ativada por padrão ou escondida em contratos longos.* Pelo contrário, quaisquer configurações menos seguras (como compartilhar localização, perfil público etc.) só podem ser ativadas após uma decisão expressa, tendo a plataforma **explicado em linguagem acessível** o que isso implica. Essa previsão converge com a ideia de evitar **dark patterns**, pois veta que o design induza o usuário menor ou os pais a enfraquecer proteções sem perceberem – pelo contrário, exige que seja uma escolha consciente. Inclusive, o art. 18, §2º torna ilícito projetar interfaces de forma a encorajar a desativação de salvaguardas de controle parental.

O §2º do art. 7º proíbe que os fornecedores **realizem tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes de modo a causar, facilitar ou contribuir para a violação de sua privacidade ou de quaisquer outros direitos assegurados em lei**, observados os princípios da LGPD (art. 6º) e o melhor interesse do menor. Esse dispositivo, de redação ampla, **veda usos abusivos de dados de menores**. Por exemplo, **é ilegal tratar dados de navegação de crianças para fins de perfilá-las e direcionar publicidade**, pois isso viola sua privacidade e pode levar a exploração comercial – e de fato o art. 22 já veda perfilamento para publicidade. Também **proíbe utilizar dados de menores de maneira que os exponha a discriminação ou riscos**. Na prática, a empresa deve **abster-se de qualquer uso de dados que conflite com os direitos das crianças**. Se algum tratamento de dado não for claramente benéfico ou neutro ao menor, mas sim puder prejudicá-lo, a empresa incorre em ilícito. Este §2º deve ser lido em conjunto com outras leis: a LGPD já impõe, por exemplo, que **dados de crianças (até 12 anos) só podem ser tratados com consentimento de um responsável e para seu benefício** (LGPD art. 14, §1º e §2º). A lei nova reforça: mesmo com consentimento dos pais, *determinado uso de dados pode ser indevido se ferir a privacidade ou outros direitos do menor*. Por exemplo, os pais podem autorizar uma rede social, mas esta não pode, **ainda que autorizada**, usar os dados da criança para algoritmos que a levem a conteúdo inadequado ou para fins não ligados ao melhor interesse (como vendê-los para terceiros). Essa diretriz recai também sobre *“dados grupais e inferências coletivas”* (ver art. 26, que proíbe criar perfis comportamentais de menores inclusive a partir de dados agregados). Em síntese, o §2º consagra o princípio da **lealdade no uso de dados**: não basta cumprir formalidades de consentimento, o uso deve ser ético e não lesivo.

Em termos práticos, o art. 7º impõe às plataformas medidas de **Privacy/Safety by Default**, similares às recomendações do **Código do Design Apropriado à Idade** do Reino Unido e da lei californiana de design para crianças. Muitas empresas já começaram a adotar algumas dessas práticas globalmente (por ex.: Instagram tornou contas de <16 privadas por padrão; YouTube desativou reprodução automática para usuários menores). Agora, no Brasil, isso deixa de ser política voluntária e vira exigência legal, fiscalizável pela autoridade.

Deveres adicionais de segurança e design (art. 8º): O art. 8º lista obrigações complementares que os fornecedores devem implementar em seus sistemas, focadas em **gestão de riscos, filtragem de conteúdo e ergonomia saudável**:

- **Inciso I – Gerenciamento de riscos de recursos, funcionalidades e sistemas quanto à segurança e saúde de crianças/adolescentes.** As empresas devem realizar **avaliações de risco periódicas** das características de seus produtos (algoritmos de recomendação, mecanismos de chat, desafios virais internos, etc.) e de seus impactos no público infantojuvenil. Isso equivale a exigir das plataformas a produção de algo similar a **Relatórios de Impacto à Proteção de Dados e Direitos** focados em crianças, continuamente atualizados. Inclusive, o art. 16, par. único, inciso II, pede um relatório de impacto específico sobre proteção de dados de menores – o inciso I do art. 8º amplia a noção para segurança e saúde em geral. Por exemplo, uma rede social deve mapear: *“nossos filtros de realidade aumentada podem afetar negativamente a autoimagem de adolescentes?”*, *“nosso recurso de rolagem infinita pode causar uso excessivo e prejudicar o sono de crianças?”*. Identificados riscos, deve adotar controles mitigadores. Essa prática de **risk assessment** aproxima-se do que o **Digital Services Act (DSA) europeu** exige das plataformas de muito grande porte em relação a riscos sistêmicos, com ênfase especial para riscos a menores. No Brasil, torna-se obrigação para qualquer fornecedor sob a lei, de modo proporcional (empresas maiores farão formalmente, pequenas de modo simplificado).
- **Inciso II – Avaliação de conteúdo disponibilizado conforme a faixa etária, para garantir compatibilidade com a classificação indicativa.** As plataformas devem **classificar e adequar o conteúdo a faixas etárias**, obedecendo às normas de classificação indicativa do Ministério da Justiça (Portarias vigentes). Isso alinha o ambiente online ao que já é exigido de TV, cinema, jogos físicos (Lei 10.359/2001 e normas do MJ). Por exemplo, serviços de *streaming* e lojas de apps precisam exibir a classificação etária dos jogos, filmes e aplicativos e adequar o acesso conforme a idade do usuário (um dos requisitos para serem dispensados de algumas obrigações, vide art. 39 §1º, é justamente observar a classificação indicativa e transparência sobre ela). Em plataformas de conteúdo gerado pelo usuário (como YouTube), deve haver um **processo de verificação da adequação por faixa etária** – seja via moderação humana ou IA – e vinculação a controles parentais (ex.: YouTube define conteúdo como “para crianças” ou não, e aplica restrições). A lei, portanto, torna **legalmente vinculante** o compromisso de exibir e respeitar classificações de faixa etária para todo conteúdo. Descumprir pode ser considerado infração (com base no ECA art. 255 também, que penaliza quem descumpre classificação indicativa em difusão de espetáculo).
- **Inciso III – Sistemas e processos projetados para impedir que crianças/adolescentes encontrem, via serviço, conteúdos ilegais e pornográficos, bem como outros manifestamente inadequados à sua faixa etária (conforme classificação indicativa e legislação aplicável).** Esse inciso complementa o art. 6º: exige **filtros e bloqueios ativos** dentro das plataformas para barrar busca ou exposição casual a conteúdo proibido. Exemplo: um jogo online com navegador embutido deve filtrar acesso a sites pornográficos; um buscador ou rede social deve implementar **“modo seguro”** automaticamente para contas de menor (filtrando resultados ou ocultando hashtags e grupos adultos). Muitos serviços já têm *Safe Search*, *Restricted Mode* etc. – agora eles **devem ser ativados por padrão para menores**. Além disso, as plataformas precisam prevenir que menores acessem **conteúdos manifestamente inadequados** – mesmo que não sejam ilegais, se são claramente impróprios para certa idade (p. ex., violência extrema para crianças pequenas, ou conteúdos de terror intenso), devem usar as ferramentas de *age gating*. Esse item articula-se com o **Cap. III (art. 9º)**, que determina que fornecedores com conteúdo impróprio/inadequado a menores de 18 implementem barreiras de idade a cada acesso. Aqui no art. 8º, III, a obrigação se estende a conteúdo impróprio também

por faixa etária inferior a 18 – ou seja, adequação fina: ex.: garantir que uma criança de 8 anos não veja algo classificado 12+ no serviço. Ferramentas: tags de classificação, filtros parentais, verificação etária no login ou antes de exibir conteúdo sensível.

• **Inciso IV – Desenvolvimento e adoção de configurações desde a concepção que evitem o uso compulsivo do serviço por crianças/adolescentes.** Esse ponto mostra preocupação com o **design viciante** das plataformas, especialmente jogos e redes sociais (notificações constantes, *auto-play* infinito de vídeos, “recompensas” por uso prolongado etc.). A lei determina que sejam implementadas funcionalidades ou limites para **evitar que crianças fiquem “presas” ao serviço compulsivamente**. Exemplos: desativar reprodução automática de vídeos por padrão para menores (prática que YouTube Kids adotou), limitar *feeds* de rolagem infinita, ou incorporar lembretes de pausa. O art. 17, §4º, inc. II e V retoma esse tema ao exigir que controles parentais padrão restrinjam recursos de *auto-play*, notificações constantes e permitam monitorar/limitar tempo de tela. Tal preocupação tem respaldo na medicina e psicologia: estudos apontam que crianças são especialmente vulneráveis a mecanismos de recompensa em jogos e redes (liberação de dopamina), podendo desenvolver hábitos nocivos. Portanto, a lei impõe um **dever de “Design Responsável”**: plataformas não podem deliberadamente usar técnicas de *engagement* que resultem em uso excessivo por menores, e devem ativamente contrabalancear com ferramentas de moderação de uso (como contador de tempo, lembretes para descansar, etc.). Essa exigência se alinha com tendências internacionais (a Califórnia, p. ex., via *Child Code*, proíbe *dark patterns* para prolongar uso infantil).

• **Inciso V – Informar extensivamente a todos os usuários a faixa etária indicada para o produto/serviço no momento do acesso, conforme a política de classificação indicativa.** Isto requer que, ao usar o serviço, **fique claro para qualquer usuário qual é a idade mínima ou faixa recomendada** para aquele aplicativo ou conteúdo. Na prática, isso se traduz em exibir avisos como “Classificação 14 anos” na tela inicial, na página de download ou cadastro. Muitas vezes, usuários (ou pais) não se dão conta de que certa rede social ou jogo não é apropriado para seu filho – a lei obriga o provedor a **deixar essa informação destacada**. Inclusive, o art. 24, §1º, I exige que redes sociais não apropriadas para crianças informem de forma clara e destacada a todos os usuários que seu serviço não é adequado a menores. Esse inciso V do art. 8º expande a ideia a todos os serviços: um simples joguinho mobile deve, por exemplo, mostrar “indicado para maiores de 12” em lugar visível, para orientar os responsáveis. Isso complementa as obrigações de transparência do art. 39 §1º, inc. II. Em suma, **ninguém deve alegar desconhecimento da classificação etária**, pois o próprio produto deverá anunciá-la. Isso também reforça a base legal para, p. ex., pais que queiram restringir o acesso: se o app informa “18+”, o pai tem respaldo para proibir o filho de 13 de usá-lo. Ao mesmo tempo, protege as empresas de certa responsabilidade se informaram adequadamente e ainda assim houve uso indevido (embora, frise-se, a lei exige além de informar, também agir para impedir usos indevidos – não basta o aviso, tem que ter as travas de idade do art. 9º).

Em síntese, o art. 8º obriga as plataformas a adotar práticas de **governança proativa**: fazer **análises de risco**, **classificar conteúdos**, **filtrar inadequados**, **coibir vícios de uso** e **dar transparência à faixa etária**. São medidas que concretizam, por exemplo, o que o **Código de Defesa do Consumidor** já predispunha genericamente (direito à informação e segurança). Doutrinariamente, nota-se um **refinamento do dever de segurança do fornecedor**: não se trata apenas de segurança física (não causar acidentes), mas sim segurança psicológica e moral do consumidor infantil, o que se coaduna com o art. 6º, I do CDC combinado ao art. 227 da CF. Jurisprudencialmente, esses requisitos prevenindo uso excessivo e exposição a conteúdos nocivos podem influenciar casos de responsabilidade: se uma plataforma negligenciou esses pontos (por ex.: não classifica conteúdo, ou encheu criança de notificações viciantes) e ocorreu um prejuízo (como distúrbio de sono ou acesso de menor a

pornografia com dano emocional), isso poderá ser considerado falha de serviço e gerar obrigação de indenizar ou ao menos puníveis administrativamente.

Concluindo o Capítulo II, percebe-se que ele instala os **pilares de segurança, privacidade e design responsável** sobre os quais os capítulos seguintes construirão regras específicas (como Cap. III sobre conteúdo impróprio, Cap. IV sobre verificação de idade, Cap. V sobre controle parental, etc.). Esses princípios e deveres gerais terão utilidade interpretativa: diante de uma controvérsia não explicitamente tratada, aplicar-se-ão eles. Por exemplo, se surgir nova prática potencialmente lesiva não prevista taxativamente, examina-se se viola a proteção integral, se a empresa geriu o risco, etc., para enquadrá-la dentro do espírito da lei.

Capítulo III – Da Vedação ao Acesso de Crianças e Adolescentes a Conteúdos e Serviços Impróprios, Inadequados ou Proibidos por Lei (Art. 9º)

O Capítulo III complementa o anterior ao focar explicitamente na **restrição de acesso dos menores a conteúdos e serviços impróprios ou proibidos**. Trata de situações em que determinado conteúdo é intrinsecamente inadequado ao público infantojuvenil – notadamente o **conteúdo pornográfico** e correlatos – e cria obrigação de **impedir efetivamente** esse acesso.

O **art. 9º** estabelece que fornecedores de produtos/serviços digitais que disponibilizem conteúdo, produto ou serviço cuja oferta ou acesso seja **impróprio, inadequado ou proibido para menores de 18 anos** devem **adotar medidas eficazes para impedir seu acesso por crianças e adolescentes** dentro de seus serviços. Esta regra visa, principalmente, plataformas de conteúdo adulto (como sites pornográficos) e serviços cujo teor é legalmente restrito a maiores (como jogos de apostas). Na prática, significa que **sites pornográficos, salas de bate-papo eróticas, plataformas de comercialização de bebidas ou jogos de azar** – se acessíveis via internet – precisam implementar controles de idade rígidos para barrar usuários menores.

O **§1º** do art. 9º especifica que para dar efetividade a isso, devem ser adotados **mecanismos confiáveis de verificação de idade a cada acesso do usuário ao conteúdo/produto/serviço impróprio, sendo vedada a autodeclaração pura e simples**. Ou seja, **pedir ao usuário “Confirme que tem 18 anos” não basta**. Devem ser empregados meios técnicos robustos – por exemplo, exigir número de documento (CPF, RG), autenticação via sistemas do governo (*Login Gov.br*, que indica idade pelo registro civil), análise biométrica (reconhecimento facial estimando idade) ou outros métodos previstos no Cap. IV. Importante: *“a cada acesso”* indica que não basta só no cadastro inicial; possivelmente toda visita a conteúdo sensível deve ter gating de idade. Isso se justifica porque um menor pode pegar o dispositivo de um adulto logado e tentar acessar; assim, *session cookies* ou logins podem não ser garantia, melhor reconfirmar na entrada de conteúdo +18. A lei proíbe expressamente a **autodeclaração sem comprovação** – modelo que muitos sites usavam (“Click se você tem 18+”) – por considerá-la falha (menores facilmente mentem). Essa vedação já vinha sendo pleiteada pelo MP e ativistas, e agora é norma: **verificação passiva é insuficiente**. Em decorrência, portais adultos deverão adotar alguma forma de **Age Verification** robusta, sob pena de violarem a lei e sofrerem sanções (multa etc.). Quanto ao *como*, a lei não define qual método, deixando a cargo de regulamento e da indústria – mas requer que seja **confiável**. O art. 12 e seg. no Cap. IV trazem diretrizes: envolve potencialmente a ANPD como certificadora de soluções (art. 11) e prevê API de sinalização de idade para apps (art. 12), e proteção estrita dos dados coletados para essa finalidade (art. 13). Assim, as plataformas terão base legal para exigir documentos ou outros dados dos usuários adultos – algo que, sem essa lei, era controverso sob perspectiva de privacidade (exigir RG para navegar).

O §2º define que são considerados **impróprios ou inadequados para crianças/adolescentes os conteúdos, produtos ou serviços de TI que contenham material pornográfico, ou quaisquer outros vedados pela legislação vigente**. Esse recorte define o escopo mínimo: **pornografia** é claramente proibida para menores (ECA art. 78 já proibia exposição de menores a revistas pornográficas; esta lei atualiza isso para internet). “Quaisquer outros vedados por legislação” inclui: conteúdos de apologia a crimes que sejam proibidos a menores, por exemplo, ou até mídias cuja classificação etária oficial seja 18 anos (embora essa segunda parte se confunda com ‘impróprio ou inadequado’, resolvida via classificação indicativa). Exemplo de “*outro vedado por lei*”: transmissões de lutas marciais cruéis, ou conteúdos racistas – mas isso já seria ilegal para qualquer um, não somente para menores. Provavelmente aqui se referem a restrições específicas: p. ex., **jogos de azar** – a lei penal veda menores em jogos de azar; **armas de fogo** – Estatuto do Desarmamento veda publicidade de armas para menores. Logo, se um site vende arma, deve impedir cadastro de menor. Em suma, esse §2º combina a referência geral a “pornográfico” com um guarda-chuva para outros casos. No contexto prático, **material pornográfico** é o principal item. Ele abrange pornografia convencional (vídeos/imagens de sexo explícito) e também **nudes vazados** (que configuram pornografia não consensual, proibida a qualquer idade, mas especialmente se envolver menor é crime gravíssimo – ECA art. 241-A). A lei alveja principalmente sites pornográficos e as populares “**plataformas de conteúdo adulto**” (OnlyFans e similares), que cresceram e muitas vezes não têm controle efetivo de idade. Agora, terão de tê-lo ou podem ser punidos administrativamente.

O §3º do art. 9º direciona especificamente que **provedores de aplicações de internet que disponibilizem conteúdo pornográfico devem impedir a criação de contas ou perfis por crianças e adolescentes em seus serviços**. Isso complementa o caput (que versa sobre acesso a conteúdo) com uma obrigação de **não permitir nem cadastro de menor**. Ou seja, uma rede social erótica ou site adulto não pode sequer permitir que um menor se registre como usuário – além de bloqueá-lo por idade no acesso, deve filtrar sua tentativa de inscrição (talvez exigindo CPF no cadastro, e barrando se indica menor, por ex.). Isso é importante porque plataformas pornográficas muitas vezes permitem criar conta para comentar ou interagir; a lei exige proibição total de perfis de menores ali. Isso converge com a ideia do **Marco Civil** de que provedores têm liberdade para fixar restrições etárias nos termos de uso – aqui, se a plataforma é de pornografia, **não se trata só de termo de uso, mas de dever legal**. Essa barreira de cadastro complementa a de acesso: em tese, mesmo sem conta, alguém poderia tentar acessar conteúdo; então o caput e §1º cuidam disso pedindo verificação a cada acesso. O §3º evita que o menor contorne fazendo conta mentindo idade – se ele tentar, o sistema deve detectar e vetar. Ferramentas para tanto podem incluir a checagem via API do sistema operacional (art. 12, III: *sinal de idade* enviado pelo dispositivo ao app), ou análise de padrão (algumas plataformas detectam se um usuário se porta como menor por contexto).

Em termos práticos e jurisprudenciais, o Cap. III institui uma espécie de “**quarentena digital**” para o conteúdo adulto. Ele responde a uma lacuna: apesar de crimes em ECA para produção e divulgação de pornografia infantil, a legislação não tinha mecanismos claros para **acesso de menores a pornografia adulta** (que em si não é crime, mas é prejudicial). Essa lei supriu isso criando um **dever de cautela** dos provedores. Não havendo cumprimento, a plataforma se arrisca a **multas de até R\$ 50 milhões por infração** (art. 35, II) e outras sanções. E pelo art. 35, §3º, a apuração e sanção de infrações seguirá o procedimento do ECA – ou seja, o MP poderá atuar ativamente na fiscalização. É plausível imaginar que, após vacância, o Ministério Público efetue **diligências de verificação**: por exemplo, acessar aleatoriamente sites pornográficos para ver se pedem RG ou outro método robusto; se não, instaurar procedimento administrativo ou acionar a ANPD para penalizar. Isso tende a ter grande impacto no **mercado de sites adultos**. No exterior, a França e outros países tentaram legislar sobre obrigatoriedade de verificação de idade em pornografia; no Brasil, com essa lei, estamos dentre os primeiros a ter isso em lei já em vigor (após 6 meses do DOU, ou seja, março/2026, se MP 1.319/25 vigorar ³).

Um ponto importante: como conciliar essa obrigação com **privacidade**? Pedir documentos gera coleta de dados sensíveis (idade, possivelmente imagem facial). A lei previu garantias: art. 13 proíbe que dados coletados para verificar idade sejam usados para qualquer outro fim, e art. 14 caput e par. ún. reforçam que fornecedores devem garantir recebimento dessas informações de idade e proteger esses dados. Além disso, art. 37 par. ún. e art. 34 §1º proíbem vigilância massiva e medidas contra privacidade – ou seja, o legislador quer a verificação de idade, mas **sem violar direitos fundamentais**. A solução quadrada disso cabe à regulamentação: possivelmente usar **tecnologias anônimas** (ex.: um "token" de maioria que confirme 18+ sem revelar identidade). O Gov.br, por exemplo, pode sinalizar "maior de idade" com grau de confiabilidade alto, sem repassar todos os dados pessoais. Essa engenharia fina será desafio, mas é incentivada pela lei (art. 12, III e §§1º e 3º prevêm API de sinal de idade com *privacy by design* e definem que o Executivo fixará requisitos de transparência, segurança e interoperabilidade para verificadores de idade). Assim, **juridicamente, a restrição de acesso dos menores a conteúdo pornográfico é implementada sem ferir indevidamente a privacidade dos adultos** – pois a lei tomou cuidado de limitar a finalidade e proibir vigilância generalizada (não se sugere monitorar todo tráfego, mas sim cada site específico cuidar de seu portão).

Integração com o Marco Civil e jurisprudência: O Marco Civil, no seu art. 21, já obrigava provedores a removerem **imediatamente** conteúdos sexuais exibidos sem consentimento de pessoas (como "revenge porn") mediante notificação do interessado. O Estatuto Digital não revoga isso; ao contrário, amplia a tutela: para menores, **qualquer** conteúdo pornográfico (mesmo consensual entre adultos) deve ser inacessível. Além disso, o **STJ** decidiu em 2021 (Resp 1783269/MG) que o provedor de rede social deve remover conteúdo ofensivo a menor **mesmo sem ordem judicial** e indenizar se não o fizer. Essa ratio se reflete no art. 29 da nova lei, que permitirá notificação extrajudicial para remover conteúdo violador de direitos de criança **independentemente de ordem**. O art. 9º antecipa isso para o caso específico de pornografia e congêneres: a empresa tem que impedir o acesso por sua própria iniciativa (**de ofício**). Assim, se outrora se discutia "plataforma não tem dever de fiscalização prévia", agora **tem sim, em se tratando de conteúdo explicitamente inadequado a crianças** – esse **dever de vigilância ativa** foi plenamente assumido pelo legislador, acompanhando a jurisprudência evolutiva do STJ/STF que prioriza a dignidade de menores sobre a inércia do provedor. Em resumo, o Cap. III cria uma **exceção legal** ao *safe harbor* do art. 19 do Marco Civil, exigindo atuação prévia e sem ordem em proteção dos menores – e aliás o STF, em junho/2025, declarou parcialmente inconstitucional o art. 19 do MCI, permitindo remoção via notificação para conteúdos ilícitos (e citou proteção de crianças como um dos bens jurídicos essenciais). Portanto, a nova lei está em sintonia com essa compreensão: **liberdade na internet não inclui expor crianças a materiais pornográficos ou violentos**, e cabe aos provedores preveni-lo ativamente.

Naturalmente, a efetividade dessas medidas de verificação de idade dependerá de **soluções tecnológicas adequadas** e **cooperação do usuário adulto** (pois menores engenhosos tentarão burlar). É um desafio prático: mas a lei permite que se busquem soluções inovadoras (tal como *blockchain* para atestar maioria sem revelar identidade, ou convênios com operadoras de telecom etc.). O importante é que, do ponto de vista jurídico, **agora há um mandamento claro**: "*Menores de idade não devem ter acesso a conteúdo adulto online, e as plataformas que fornecem tal conteúdo serão responsabilizadas se não implementarem controles efetivos.*"

Capítulo IV – Dos Mechanismos de Aferição de Idade (Arts. 10 a 15)

O Capítulo IV complementa diretamente o anterior ao dispor sobre **mecanismos de verificação de idade** e experiência adequada por faixa etária. É um capítulo técnico-regulatório, cujo propósito é

garantir que os serviços digitais consigam diferenciar usuários crianças, adolescentes e adultos, para então aplicar as restrições ou adaptações cabíveis.

Adequação da experiência à idade (art. 10): O art. 10 enuncia que fornecedores de produtos/serviços digitais destinados ou de provável acesso por menores **devem adotar mecanismos que proporcionem experiências adequadas à idade**, em conformidade com este capítulo, **respeitando a autonomia progressiva e a diversidade de contextos socioeconômicos brasileiros**. Essa disposição é um enunciado geral de intenção: significa que, por meio de verificação de idade, o serviço deve conseguir **modular seu conteúdo e funcionalidades** conforme se trate de uma criança pequena, um pré-adolescente ou um adolescente mais velho, garantindo sempre a adequação. Ao mencionar “*autonomia progressiva*”, lembra que um adolescente de 17 anos pode ter uma experiência mais livre que uma criança de 10, e o sistema deve permitir isso gradualmente (por ex., um controle parental que relaxe aos poucos). Já a referência à “*diversidade de contextos socioeconômicos*” indica que as soluções de verificação de idade e controle não podem excluir crianças de menor renda ou sem documentação – ou seja, devem ser acessíveis e realistas à realidade brasileira. Isso serve de recado: por exemplo, exigir cartão de crédito para verificar idade seria problemático pois muitas famílias pobres não têm – o mecanismo deve considerar outras formas (CPF, registro em cadastros, etc.). Essa ênfase na inclusão prevê que o **Poder Público** auxilie, providenciando opções gratuitas e amplas (como provavelmente integrar com a base gov.br que abrange grande parte dos cidadãos).

Atuação do Poder Público em verificação de idade (art. 11): O art. 11 dispõe que o **Poder Público poderá atuar como regulador, certificador ou promotor de soluções técnicas de verificação de idade**, observados os limites da legalidade, proteção à privacidade e direitos fundamentais previstos em lei. Esse artigo é fundamental: ele **autoriza e encoraja o Estado brasileiro a intervir positivamente** para viabilizar a verificação de idade online. Isso pode se dar de três modos: - Como **regulador**: editando normas técnicas, padrões mínimos (o art. 12, §3º, inclusive determina que um ato do Executivo fixará requisitos mínimos de transparência, segurança e interoperabilidade para mecanismos de verificação e supervisão parental). - Como **certificador**: possivelmente homologando ou credenciando soluções de terceiros, garantindo que atendem aos critérios de privacidade e eficácia. Por exemplo, a ANPD ou outro órgão poderia aprovar empresas de verificação de idade (similar ao que o Reino Unido pensou com sua BBFC ou à ideia francesa de um **third-party** verificador). - Como **promotor: fornecendo diretamente alguma ferramenta ou infraestrutura de verificação de idade**. Aqui podemos vislumbrar o uso do **Login Único (gov.br)** ou de bases de dados governamentais (e.g., integração com CPF, CNIS, etc.) para auxiliar empresas. Por exemplo, o governo pode criar uma API onde, dado um CPF com consentimento, retorna apenas “maior/menor de tal idade”, sem revelar demais – isso facilitaria padronizar a verificação com confiabilidade.

O parágrafo único do art. 11 ressalta que essa atuação do poder público deve garantir **participação social** (consulta pública, etc.), para transparência no processo regulatório. Ou seja, se a ANPD for normatizar um padrão ou se for implementada uma ferramenta estatal, é preciso ouvir sociedade, empresas e especialistas, minimizando riscos de mau uso. Isso provavelmente significa que regulações virão via **Resoluções da ANPD** ou **Decretos do Executivo** após debates (tal como foi para regulamentar LGPD).

Responsabilidades de lojas de aplicativos e sistemas operacionais (art. 12): Este artigo é inovador pois coloca obrigações diretamente nas **lojas de aplicativos (App Store, Google Play, etc.) e nos sistemas operacionais de terminais (Android, iOS, Windows, etc.)**. Ele prevê que tais provedores devem:

- **I – Tomar medidas proporcionais, auditáveis e tecnicamente seguras para aferir a idade ou faixa etária dos usuários**, respeitando os princípios da LGPD (como minimização de dados,

necessidade, etc.). Isso significa que tanto o **sistema operacional do dispositivo** quanto a **loja de apps** devem integrar algum processo de verificação de idade. É um ponto crucial: a lei reconhece que controlar idade app por app é fragmentado e falível, então convoca as **plataformas-base (OS e app stores)** a serem guardiãs centrais. Por ex., o Android ou iOS, ao configurar o dispositivo, poderá perguntar idade do usuário ou se é criança vinculada a um responsável, e manter essa informação para todos os apps. As lojas, ao permitir download de um app classificado 16+, devem checar se o usuário logado cumpre o requisito. E tudo isso com processos *auditáveis* (devem poder comprovar que o fazem) e seguros (protegendo esses dados e evitando fraudes).

• **II – Permitir que pais ou responsáveis configurem mecanismos voluntários de supervisão parental e supervisionem, de forma ativa, o acesso de crianças e adolescentes a aplicativos e conteúdos.** Isto consagra que os sistemas e lojas **devem oferecer controle parental integrado**. Hoje, já existe algo assim: Google Family Link, Apple Family Sharing – permitem que os pais monitorem o aparelho do filho (limites de tempo, aprovação de apps). A lei torna isso um dever: se vendem dispositivos/OS no Brasil, têm que ter a função de controle parental **gratuitamente e facilmente acessível**. E as lojas de aplicativo precisam oferecer configurações vinculadas (como já fazem: Play Store tem controle parental de apps por faixa etária, etc.). A conjunção com *“supervisionem de forma ativa o acesso”* indica que a ferramenta deve permitir **monitoramento em tempo real** ou relatórios para os pais – e não só configurá-lo e esquecer. Ex.: O pai deve conseguir ver que apps o filho baixou, quanto tempo está usando, etc. (Tais funcionalidades estão previstas no art. 17, incisos I-IV, a serem implementadas pelos próprios apps também). Em síntese, **sistema e loja viram aliados dos pais** na vigilância do uso do aparelho.

• **III – Possibilitar, por meio de API segura e com proteção de privacidade desde o padrão, o fornecimento de sinal de idade aos provedores de aplicações de internet, exclusivamente para cumprimento das finalidades da lei e com salvaguardas técnicas adequadas.** Essa previsão é **fundamental para a interoperabilidade**: obriga OS e app stores a implementarem uma **API** que comunica a idade (ou faixa etária) do usuário para os aplicativos individuais instalados. Por exemplo, imagine que no nível do sistema está registrado “perfil criança, 10 anos”; essa informação seria repassada automaticamente aos aplicativos, que então podem ativar os modos infantis, restrições e conteúdos adequados. Isso evita que **cada aplicativo precise perguntar a idade manualmente**, o que seria repetitivo e inseguro (pois a criança pode mentir ou pular). Com um *“sinal de idade”* centralizado, as configurações protetivas serão muito mais consistentes. A lei enfatiza que essa API deve ser **segura e privacidade by design**, e usada **somente** para fins da lei (ou seja, apps não podem usar o dado de idade para outra finalidade, como publicidade segmentada – e de toda forma, publicidade segmentada por idade a menor seria vetada pelo art. 22). Essa exigência de API é inspirada em discussões internacionais: no Reino Unido, o Age Appropriate Code recomendou entrosamento de OS, e a ANPD brasileira já participou de GT sobre verificação etária que apontava para um **“sinal de idade interoperável”**. Agora, virou dever legal: Google, Apple e outros terão de desenvolver essas APIs. Um exemplo prático: a Apple **Screen Time API** ou Google **SafetyNet** podem evoluir para entregar não só “perfil restrito sim/não” mas a faixa etária exata ou um indicador “criança/adolescente/adulto”.

O §1º do art. 12 reforça a **proteção de dados**: o fornecimento de sinal de idade por meio de APIs deve observar minimização de dados, **vedado qualquer compartilhamento contínuo, automatizado e irrestrito de dados pessoais de crianças/adolescentes**. Isso significa que a API deve enviar somente o dado estritamente necessário (ex.: “menor de 13: sim/não” ou “faixa etária: 8-12” em vez de data de nascimento completa), e não deve ficar transmitindo mais informações do que o propósito exige, nem

mantendo uma sincronização de dados pessoais dos menores com terceiros sem limites. Em resumo, **não pode virar um "tracking"** – a API não pode ser abusada para monitoramento que fira a privacidade. Deve ser desenhada para a finalidade singular de verificar idade e calibrar proteção (lembrar: art. 13 proíbe uso secundário desses dados de verificação).

O §2º do art. 12 determina que **o download de aplicativos por crianças e adolescentes depende de consentimento livre e informado dos pais ou responsáveis, nos termos da legislação vigente, respeitada a autonomia progressiva, vedada a presunção de autorização pela ausência de manifestação dos responsáveis**. Essa cláusula é crucial: define que uma criança ou adolescente **não pode instalar um aplicativo por conta própria sem que um responsável autorize, de forma expressa**. Isso reforça o que a LGPD já sugeria (necessidade de consentimento do responsável para tratar dados de criança) e a prática de **"Ask to Buy"** que Apple/Google oferecem – porém, aqui se aplica a **todos os apps e todos os menores (até 18)**, salvo "respeitada a autonomia progressiva". Essa ressalva final indica que talvez adolescentes mais velhos tenham alguma flexibilização – mas como a frase está escrita, entende-se: se o adolescente ainda não tem plena capacidade civil (18), a loja deve requerer consentimento do responsável para liberar o download (com alguma margem – por ex., talvez a regulação permita que 16-17 façam sem pedirem tudo, mas não está claro; prudentemente, as lojas vão pedir consentimento até 18 anos para se resguardar). Importante é que **não pode presumir consentimento pelo silêncio** – ou seja, se o pai não respondeu a solicitação, não se pode liberar. Hoje, alguns sistemas se comportam assim: ex., se o pai não rejeitar explicitamente, libera. Isso fica vedado, precisa do "sim" ativo. Em prática, isso envolve: - Um **fluxo de solicitação**: a criança tenta baixar, o sistema envia um pedido ao dispositivo do pai (ou e-mail), o pai clica "aprovar" ou nega. Sem aprovação explícita, não baixa. - **Registro de consentimento**: para fins de responsabilidade, a loja deve registrar que tal responsável autorizou tal app para tal criança, caso precise comprovar (ex.: se surgisse disputa). - "Respeitada a autonomia progressiva": possivelmente, para adolescentes (13-17) o processo pode ser menos rigoroso (talvez um "macro" consentimento do pai para certos tipos de app?), mas isso não está detalhado – talvez em regulamento definam idades a partir das quais o menor possa baixar certos tipos de apps sem pedir a cada vez, sob controle global dos pais. De qualquer forma, a regra geral é: **criança/adolescente não baixa apps sem autorização parental**. Essa novidade tende a ter grande impacto: as lojas terão de implementar esse Ask para todos os menores (hoje, só se os pais voluntariamente ativam controle; agora passa a ser obrigatório por default).

O §3º do art. 12 determina que um **ato do Executivo regulamentará os requisitos mínimos de transparência, segurança e interoperabilidade para os mecanismos de aferição de idade e supervisão parental adotados por sistemas operacionais e lojas de apps**. Ou seja, virá possivelmente um decreto ou portaria conjunta (talvez MJSP + MCom + ANPD) definindo padrões técnicos e procedimentos. Esse decreto terá que: - Estabelecer que dados de idade devem ser repassados (ex.: repassa idade exata ou apenas faixa?). - Garantir segurança (ex.: exigir criptografia fim a fim nas comunicações do sinal de idade; proibir que terceiros interceptem). - Definir interoperabilidade (ex.: que a API deve ser aberta a todos apps, ou compatível entre plataformas se possível). - Definir como se dará o consentimento parental no detalhamento (ex.: talvez fixar prazos de validade do consentimento, ou forma de identificação dos pais). Dessa forma, se padronizarão as implementações, evitando que cada OS/loja faça de um jeito completamente distinto ou ineficaz.

Utilização restrita de dados de verificação (art. 13): O art. 13 coloca um **cadeado jurídico** nos dados coletados para verificação de idade: **eles só podem ser utilizados para essa finalidade e é vedado seu tratamento para qualquer outro propósito**. Essa norma complementa a LGPD ao enfatizar a **finalidade específica**: se um aplicativo pede, por exemplo, uma foto do rosto para estimar idade, essa foto não pode depois ser usada para reconhecimento facial de identidade, nem armazenada para marketing. Ou se recolhe CPF do pai para validar o nascido, não pode usar esse CPF para perfil creditício ou vender pra terceiros. Assim, impede-se que a implementação da verificação de idade se

torne uma nova fonte de dados pessoais exploráveis comercialmente – teria sido contraditório com a própria ideia de proteger a privacidade de menores. Portanto, as empresas devem criar **barreiras internas** (compartimentação de sistemas) para garantir que os dados de verificação não vazem para outras áreas. A ANPD poderá fiscalizar esse cumprimento (valendo-se do poder conferido pela LGPD e por esta lei – art. 34). Por exemplo, se um site pornográfico exigir RG, ele deve descartar ou guardar de forma isolada isso, apenas para fins de auditoria de idade, e não integrá-lo à base de clientes. Qualquer outro uso seria infração gravíssima, tanto nesta lei quanto possivelmente criminal (uso indevido de documento).

Dever dos provedores de receber a info de idade (art. 14): O art. 14 impõe aos fornecedores de serviços digitais (aplicações) o dever de **adotar medidas técnicas e organizacionais para garantir o recebimento das informações de idade de que trata o art. 12**. Ou seja, se o sistema operacional e a loja disponibilizam o “sinal de idade”, o app tem que estar preparado para consumi-lo e aplicá-lo. A lei não quer que adiante a infra-estrutura se o aplicativo ignora. Por exemplo, imagine que o sistema Android informe: “usuário = 10 anos”; se um aplicativo de vídeo não utilizar essa informação para filtrar seu conteúdo, estará violando este art. 14. Os provedores não podem alegar que “o SO não me passou a idade, então não fiz” – eles devem adequar seus aplicativos para **ler a API** (quando implementada) e adaptar-se. Esse art. também visa as situações temporárias: o parágrafo único aborda que, **independentemente das medidas adotadas pelos sistemas e lojas**, os fornecedores de apps devem implementar **mecanismos próprios** para impedir acesso indevido de menores a conteúdo inadequado para sua faixa, nos termos do art. 5º, §1º. Isso significa: ainda que o ecossistema OS/loja falhe ou não esteja disponível, a obrigação do app permanece – cada app tem que ter seu *fallback* de controle de idade. Por ex., se um app é distribuído fora de lojas (caso de algumas apps independentes), ele por si deve pedir idade e travar. Ou se o sistema do celular é antigo e não fornece API, o app deve buscar outra forma. Em resumo, **a responsabilidade final continua sendo de cada fornecedor** de proteger suas fronteiras, não podendo culpar a ausência de API do OS. Essa redundância garante que, até a plena integração do sistema, os apps atuarão (ex.: nos 6 meses de vacatio, apps e sites já devem ter implementado seus próprios verificadores, sem esperar OS e lojas adaptarem – e depois, quando OS/loja fornecerem, passarão a integrá-los).

Responsabilidade solidária e geral (art. 15): O art. 15 enfatiza que cumprir as obrigações deste Capítulo (pelos OS e lojas) **não exime os demais agentes da cadeia digital de suas responsabilidades legais**, cabendo a todos os envolvidos garantir de forma solidária a proteção integral de crianças e adolescentes. Essa cláusula define que **todos – sistema, loja, aplicativo, provedor de conexão – são coobrigados** a zelar pela proteção e que o cumprimento de um elo não isenta outro. Por exemplo, se o OS fornece a API mas o app não respeita, não adianta – todos respondem. Ou se o app tem controle mas a operadora forneceu chip pré-pago a menor sem cadastro e ele contornou – a operadora também falhou possivelmente (observando que a Lei 10.703/2003 exige identificação em chips telefônicos, então operadora deve cumprir). Essa menção à “**cadeia digital**” e solidariedade reforça que **a responsabilidade é compartilhada**: se um dano ocorrer, pode-se imputar a diversos agentes combinadamente (ex.: se por brecha de OS e negligência do app um menor teve acesso indevido, ambos podem ser sancionados). De certo modo, é a aplicação online do art. 932, IV do CC (responsabilidade do controlador do serviço por atos de prepostos) e do art. 14 do CDC (responsabilidade do fornecedor pelo serviço defeituoso), estendendo a ideia a todos os participantes da entrega do conteúdo. Isso é importante para evitar que um jogue a culpa no outro – a lei clarifica que todos têm dever concomitante de cooperação para a segurança do menor. Esse caráter solidário pode facilitar, por exemplo, ações civis públicas: o MP poderia acionar conjunta ou separadamente os diversos entes da cadeia para implementar mudanças ou indenizar danos. Também indica que o simples fato de os OS e lojas implementarem as ferramentas (cap. IV) **não libera** os apps e sites de vigilância (cap. III e suas). Em termos de **política pública**, isso cria uma responsabilidade difusa – o que exige **cooperação e coordenação**. Provavelmente ver-se-á, no arranjo prático, a ANPD articulando com

Min. da Justiça, MCom, empresas e ONGs para que cada elo cumpra sua parte sem redundâncias ou lacunas.

Comentário final sobre Cap. IV: Ele configura a **espinha dorsal técnica** que sustentará o cumprimento de várias normas substanciais (como as restrições do Cap. III, e as obrigações do Cap. V). Sem um meio efetivo de distinguir usuário por idade, ficaria inviável, por exemplo, proibir *loot box* só para menores (art. 20) ou aplicar relatórios semestrais somente se >1 milhão de usuários menores (art. 31 impõe quantificar usuários menores). Assim, a implementação do Cap. IV será determinante para o sucesso da lei. Do ponto de vista comparado, essa lei brasileira se destaca ao **imputar obrigações diretamente aos desenvolvedores de sistema e lojas de app** – algo que nem o GDPR explicitou. Essa escolha decorre de constatação pragmática: **sistemas operacionais e app stores ocupam posição estratégica** para implementar proteções de forma uniforme e de amplo alcance. Doutrinariamente, isso reflete a aplicação do princípio da **Accountability** (responsabilização) a todos agentes: inclusive as Big Tech que controlam ecossistemas. Há entendimentos (Doneda, Peck etc.) de que mecanismos de idade centralizados, se bem feitos, ajudam a resolver o dilema “privacidade vs. segurança infantil” – a lei aposta nisso ao prever API com privacidade by design. Um ponto de atenção: a lei não fala explicitamente de **serviços de mensageria privada** (como WhatsApp, Telegram) no Cap. IV. O STF, na ADI citada, apontou que provedores de e-mail e mensagens privadas continuam sob regra original do MCI (ou seja, não se lhes exige monitoramento pró-ativo, por conta da criptografia) ⁴. Como a lei não os exclui, eles provavelmente devem **adequar-se no possível** (ex.: apps de mensagens poderiam usar a API de idade para restringir convites de estranhos a menores, ou para ativar “*modo criança*” com certos bloqueios). Porém, devido à criptografia, não se pode ler conteúdo, então limita-se a proteções exteriores (ex.: sinalizar conta de menor e proibir que receba mensagens de desconhecidos a menos que pai autorize – algo que o art. 17, §4º, I e art. 24, §1º, III e IV tratam). Em síntese, o Cap. IV forneceu um **arcabouço para implementação escalável de controles de idade**, que, se bem executado, poderá servir de modelo internacional – e cujos detalhes serão moldados por regulamentação e iniciativas conjuntas nos meses seguintes à sanção da lei.

Capítulo V – Da Supervisão Parental (Arts. 16 a 18)

O Capítulo V trata da **supervisão parental no uso de tecnologias**, reforçando o papel dos pais/responsáveis e estabelecendo obrigações para os provedores fornecerem ferramentas e informações para viabilizá-la. É um capítulo que visa **empoderar e apoiar as famílias** no acompanhamento da vida digital dos filhos, de forma informada e proativa.

Transparência e avaliação de riscos no tratamento de dados (art. 16): O art. 16 impõe que os fornecedores de serviços digitais voltados ou acessíveis por menores **disponibilizem, a pais, responsáveis, crianças e adolescentes, informações sobre os riscos e as medidas de segurança adotadas para esse público**, incluindo aspectos de privacidade e proteção de dados, de forma acessível e independente da aquisição do produto. Em outras palavras, as empresas devem fornecer **documentação clara e compreensível sobre:** - **Que riscos** seu serviço pode apresentar a crianças/adolescentes (por ex.: possibilidade de contato com estranhos, exposição a conteúdo sensível, coleta de dados pessoais, riscos de vício de uso etc.). - **Que medidas de segurança** o serviço adota para mitigar esses riscos (ex.: filtros de palavras, moderação de conteúdo, configurações padrão de privacidade, sistemas de denúncia etc.). - **Como lida com privacidade:** explicando de forma amigável (preferencialmente, não num “juridiquês” ininteligível) quais dados coleta de menores, para quê, com quem compartilha, e quais direitos os pais e crianças têm sob LGPD (acesso, eliminação etc.).

E deve fazê-lo de modo **acessível mesmo a quem ainda não comprou ou se cadastrou no serviço** – ou seja, publicamente (por ex., no site da empresa ou manual do app), não só dentro da interface após

login pago. Isso retoma o dever de **informação do fornecedor (CDC art. 6º III)** e o adequa ao contexto digital juvenil, complementando a LGPD que já demandava uma “política de privacidade” transparente. Porém, a lei aqui exige um foco especial: as informações devem ser adequadas às diferentes idades e compreensíveis para leigos, inclusive as crianças (tal dever é reforçado no art. 18, §1º: informações sobre ferramentas parentais devem ser apresentadas de modo apropriado a diferentes idades).

O **parágrafo único do art. 16** traz uma exigência específica para quando há **tratamento de dados de crianças/adolescentes**, especialmente se for para fins não estritamente necessários à operação do serviço (ou seja, dados coletados além do mínimo funcional). Nesses casos, o **controlador** (conceito da LGPD, art. 5º, VI) deverá: - **I – mapear os riscos** relacionados a esse tratamento de dados e se esforçar para mitigá-los. - **II – elaborar um relatório de impacto, de monitoramento e avaliação da proteção de dados pessoais**, a ser compartilhado com a autoridade (ANPD) se requisitado, conforme regulamento.

Isto nada mais é do que requerer um **Data Protection Impact Assessment (DPIA)** focado em dados de menores. A LGPD (art. 38) já previu que a ANPD pode solicitar relatórios de impacto em tratamentos de alto risco; aqui o legislador já antecipa que tratar dados de menores **é alto risco por natureza**, então o fornecedor deve produzir tal relatório proativamente. Inclusive, a ANPD já editou a Res. 04/2021 com dosimetria de penalidades e considera negativamente a falta de DPIA quando devido. Esta lei explicitamente impõe DPIA como obrigação legal no contexto infantojuvenil. O relatório deve abranger: descrição dos dados coletados dos menores, finalidade, necessidade, medidas de segurança, avaliação de risco residual, etc., e também **monitoramento e avaliação contínua** – ou seja, não é um relatório engavetado, mas algo a ser atualizado e cujos resultados devem guiar ajustes no serviço. Além disso, se a ANPD pedir (p. ex., em uma fiscalização), a empresa tem de entregar o DPIA e evidências dos esforços de mitigação.

Exemplo: Uma rede social que permite adolescentes deve mapear riscos como: vazamento de fotos privadas, uso indevido de dados de localização, etc. e, no DPIA, demonstrar que implementou, por exemplo, bloqueio de *downloads* de fotos alheias, anonimização de dados de localização, etc. Se não tiver DPIA ou se ele for inconsistente, a ANPD pode sancionar por descumprir o art. 16, par. ún. ou a LGPD. Isso incentiva as empresas a uma **postura proativa de compliance**: antes de lançar ou atualizar um produto, pensar: “Quais riscos isso traz a crianças? O que podemos fazer para evitá-los ou minimizá-los?”. Vale notar que art. 8º, I também manda fazer **gerenciamento de riscos** em termos de segurança e saúde mental (um DPIA ampliado a outros aspectos) – então este par. único do art. 16 converge com a lógica do art. 8º, I.

Disponibilização de ferramentas de controle (art. 17): O art. 17 elenca obrigações concretas dos fornecedores quanto a **funcionalidades de supervisão parental** em seus produtos/serviços. Diz que eles devem:

- **I – Disponibilizar configurações e ferramentas acessíveis e fáceis de usar que apoiem a supervisão parental**, considerando a tecnologia disponível e a natureza do serviço. Ou seja, cada serviço deve ter um **mecanismo interno de controle parental** adaptado a ele, e deve ser prático para os pais utilizarem. Exemplos: um console de videogame deve ter opções de controle de uso e restrição de jogos por idade; uma plataforma de vídeos deve oferecer modo infantil ou perfil restrito; uma rede social, painéis para vincular conta do filho à do pai (que a lei já exige no art. 24 caput para <16). E tudo isso de forma intuitiva, não escondida em menus confusos, sob pena de descumprir a ideia de “acessíveis e fáceis”. Em suma, **ferramentas robustas de parental control** não são mais opcionais – são mandatórias para todos os serviços com usuários menores.

- **II – Fornecer, em local de fácil acesso, informações aos pais ou responsáveis sobre as ferramentas existentes para supervisão parental.** Isto complementa: não basta ter a ferramenta, **deve haver destaque e orientação sobre ela.** Por exemplo, no site ou manual do serviço, uma seção "Controle dos Pais" explicando as funções e como ativá-las. Se for um app, talvez um *tour* inicial para responsáveis, ou avisos periódicos. A lei quer evitar situações em que a função existe, mas os pais desconhecem (o que é comum por falta de divulgação).
- **III – Exibir aviso claro e visível quando as ferramentas de supervisão parental estiverem em vigor e sobre quais configurações ou controles foram aplicados.** Isso serve para manter **transparência tanto para os pais quanto para a criança.** Por exemplo: se o pai ativou restrição de horário, quando o tempo acabar, poderia aparecer no dispositivo da criança "Tempo de uso esgotado por hoje conforme controle parental" – fica claro **por** que travou. Ou se certos conteúdos estão ocultos no perfil, um aviso "Modo infantil: conteúdo para maiores filtrado". Esse aviso também conscientiza a criança da presença de supervisão, o que pode desencorajá-la de tentar burlar ou, pelo menos, torná-la ciente de que aquele ambiente está sendo monitorado. Para os pais, permite confirmar que as configurações estão ativas e ver quais (p. ex., um painel "Controles ativos: chat restrito; 1h de uso restante; etc."). Essa prática de aviso evita *"falsa sensação de liberdade"*: o menor sabe que está sob controle, e isso pode inclusive moldar seu comportamento para melhor.
- **IV – Oferecer funcionalidades que permitam limitar e monitorar o tempo de uso do produto ou serviço.** Essa é bem direta: toda aplicação ou sistema deve incluir opção de **limitação de tempo de tela e monitoramento de duração de uso.** Muitos dispositivos já têm (ex.: temporizador de apps no iPhone; bem-estar digital no Android), mas se o serviço é multi-plataforma, cada versão deve ter algo. No contexto de um único app (p. ex., TikTok), eles podem implementar "Modo Descanso" que **depois de X tempo** trava ou lembra a se desconectar. Este item reforça preocupações de saúde digital – se os pais desejam impor que a criança use no máximo 2h/dia, a ferramenta deve **permitir configurar** isso, e gerar alertas ou travamentos. A lei confia nos efeitos benéficos desse controle para prevenir problemas como sedentarismo, obesidade, insônia em crianças decorrentes de uso excessivo de eletrônicos – problemas esses sobejamente documentados na literatura pediátrica. Importante: incisos II e III do art. 8º já exigiam design para evitar uso compulsivo; aqui se garante que os pais tenham meios de *fazer enforcement desse design*, definindo limite de tempo e acompanhando (monitorando) o total usado. Vale lembrar que esse direito de monitorar tempo de uso do filho advém do poder familiar, e a lei fornece os meios técnicos. Se a plataforma negligenciar essa funcionalidade (ex.: um jogo online sem qualquer forma de limite de tempo ou medidor), estará violando o art. 17, IV e sujeita a sanções.

Em suma, o art. 17, caput, incisos I-IV, assegura que **os provedores entreguem aos pais um "painel de controle parental" completo**: com configurações, documentação, avisos e controle de tempo. Essa é uma das obrigações mais **práticas** da lei e possivelmente das mais onerosas de implementar, especialmente para empresas que nunca investiram nisso (imaginem desenvolvedores de jogos indie tendo que criar sistemas de parental control – talvez as lojas e OS providenciem camadas para ajudar nisso, integrando com a já citada API e com perfis restritos do sistema).

O **§1º do art. 17** atribui à autoridade (ANPD) a tarefa de, via regulamento, **estabelecer diretrizes e padrões mínimos sobre mecanismos de supervisão parental** a serem observados pelos fornecedores. Ou seja, a ANPD definirá com mais detalhe o que as ferramentas parentais devem conter e como devem funcionar. Poderá estipular, por exemplo, **requisitos de segurança** (que as configurações parentais não possam ser desativadas facilmente pela criança sem autorização, ou que tenham proteção por senha), **usabilidade** (que sejam fáceis de localizar no menu principal), ou até

padronizar algumas terminologias para os pais não se confundirem entre serviços. Essa uniformização ajuda a garantir um nível de qualidade: todas as plataformas deverão obedecer a esses padrões mínimos. A ANPD conta com input do **Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)** e outros órgãos para possivelmente delinear esses critérios. Essa regulação da ANPD também poderá estabelecer distinções: por ex., **serviços de baixo risco** podem ter padrões menos complexos que serviços de alto risco (lembrando a diretriz da regulação responsiva e assimétrica do art. 34 §2º). Em qualquer caso, os pais e responsáveis poderão esperar certa uniformidade e confiabilidade nas ferramentas, pois a autoridade as fiscalizará conforme esses padrões.

O **§2º do art. 17** determina que o desenvolvimento e uso de mecanismos de supervisão parental devem ser guiados pelo **melhor interesse da criança e do adolescente, considerando o desenvolvimento progressivo de suas capacidades**. Isto serve de *guarda-chuva ético*: o controle parental não deve ser projetado de forma arbitrária ou que prejudique indevidamente o desenvolvimento do menor. Por exemplo, o sistema deve permitir gradualmente dar mais liberdade conforme o adolescente cresce (progressão de autonomia). Também implica que as ferramentas não devem ser *overly restrictive* a ponto de impedir totalmente que o menor exerça direitos adequados a ele (como acesso a conteúdo educativo ou convívio social seguro). Em essência, quer-se evitar que a supervisão parental se torne vigilância abusiva que negue à criança toda privacidade ou chance de aprendizado por experimentação. É um equilíbrio: **proteção sim, mas sem cercear desenvolvimento saudável**. Essa diretriz orientará tanto as empresas ao desenhar as ferramentas (ex.: permitir configurações variáveis por idade) quanto os pais ao usá-las (ex.: um adolescente de 17 possivelmente não requer o mesmo nível de microgestão que uma criança de 10 – as ferramentas devem oferecer gradações para adequar isso). Inclusive, esse princípio ampara a própria criança/adolescente: se um pai usar a ferramenta de forma absolutamente desarrazoada (controlando cada movimento sem justificção), isso poderia contrariar o melhor interesse e a autonomia progressiva. Numa disputa judicial, um adolescente poderia invocar isso para argumentar abuso do poder parental. A lei, claro, não define detalhadamente esses limites, mas consagra a ideia para guiar interpretações.

O **§3º do art. 17** autoriza que os fornecedores de serviços digitais **possam submeter à apreciação da autoridade (ANPD)** seus mecanismos de supervisão parental, notando que isso não é pré-requisito para disponibilização dos produtos ou uso dos mecanismos. Ou seja, a empresa pode voluntariamente pedir que a ANPD avalie e talvez **certifique** sua ferramenta parental – mas não é obrigado a aguardar aprovação para lançar o produto no mercado. Esse dispositivo visa fomentar uma **espécie de selo de conformidade**: se a ANPD, em regulamento, instituir um processo de análise, a empresa interessada pode obter uma espécie de “carimbo” de que sua ferramenta atende os padrões, o que seria bom para demonstrar compliance e pode ser considerado atenuante em eventuais fiscalizações. Porém, para não engessar a inovação, não se exigiu aprovação prévia (isso seria lento e impraticável). Essa dinâmica voluntária lembra o **Mecanismo de Regulação Responsiva** – quem busca adequação espontânea recebe orientações e possivelmente atenuações. Ressalte-se: mesmo sem submeter nada, a empresa continua obrigada a cumprir os requisitos mínimos, claro; a diferença é que submetendo pode receber feedback e evitar penalidades futuras por inadequação. Isso é muito valioso principalmente para pequenos desenvolvedores ou novas startups, que podem não ter certeza se suas implementações estão corretas – eles podem consultar a ANPD previamente, reduzindo risco de erro.

O **§4º do art. 17** delinea as **configurações padrão** das ferramentas parentais: elas devem adotar o **mais alto nível de proteção disponível** e assegurar, no mínimo, os elementos listados nos incisos I a IX:

- **Inciso I: Restrição à comunicação com crianças e adolescentes por usuários não autorizados.** Isso quer dizer que, por padrão, **estranhos não devem poder contatar menores nas plataformas**. Exemplo: em redes sociais ou jogos com chat, o chat deve vir desligado ou

restrito para contatos não aprovados pela família. Ou, se um usuário desconhecido tenta mandar mensagem direta a uma criança no Instagram, isso deve ser bloqueado (essa já é política implementada pelo Instagram). As configurações padrão das ferramentas parentais devem prever isso – ou seja, se a criança tem perfil, a ferramenta parental deve automaticamente proibir que ela receba DMs de quem não foi autorizado (amigos aprovados). Este item visa prevenir grooming e assédio por pedófilos ou gente mal-intencionada. Correlaciona com art. 24, §1º, III: *provedores de redes sociais devem aprimorar mecanismos de identificar contas de crianças e restringir contato prejudicial*. Aqui se materializa em restrição técnica de comunicação. Notar: *usuários não autorizados* implica que o responsável ou a própria criança (segundo autonomia progressiva) pode autorizar certas pessoas – ex.: adicionar amigos reais – mas não ter chat aberto a qualquer um do público.

• **Inciso II: Limitação de recursos para aumentar ou sustentar artificialmente o uso do produto ou serviço, como reprodução automática de mídia, recompensas por tempo de uso, notificações e outros recursos que possam resultar em uso excessivo por criança ou adolescente.** Isto é praticamente um banimento de *dark patterns* de engajamento quando se ativa o controle parental padrão. Quer dizer que, no *modo criança*, o app não deve auto-reproduzir o próximo vídeo indefinidamente (ex.: YouTube Kids tem auto-play desligado por padrão, enquanto no YouTube normal é ligado), não deve gamificar o uso com prêmios por ficar mais tempo (muitos jogos dão moeda extra se jogar X horas seguidas – isso deve ser desativado para menores), nem ficar bombardeando com push notifications que induzem a voltar ao app constantemente (ex.: *“seus amigos estão online, não perca!”*). Em resumo, **frear as mecânicas viciante**. O art. 8º, IV já exigia a adoção dessas limitações no design geral; aqui assegura que, se porventura um recurso assim existe, ele seja automaticamente limitado no perfil infantil. Notificações, por ex., possivelmente seriam silenciosas ou suprimidas no horário de estudo/sono. Recompensas por tempo (tipo streaks) possivelmente desativadas. Isso alivia a pressão psicológica e ajuda os pais a gerir o tempo do filho (junto com incisos IV do art. 17 e VI do §4º, que trata de notificação sobre rastreamento, e do Cap. IV integrando esses com OS). Em conjunto, incisos I e II mostram que o “padrão alto de proteção” significa um **ambiente contido e não viciante** por default.

• **Inciso III: Oferta de ferramentas para acompanhamento do uso adequado e saudável do produto ou serviço.** Já era previsto no art. 17, IV o controle de tempo de uso. Aqui se repete a ideia de que a ferramenta deve permitir aos pais **acompanhar métricas de uso e orientar para um uso saudável**. Provavelmente inclui relatórios de tempo de tela, de categoria de conteúdos consumidos, etc., para que pais conversem com filhos e orientem. Esse item tem cunho educativo: não é só policiar, mas promover *digital literacy*. Exemplo: O sistema poderia enviar um relatório semanal: “Seu filho usou 3h diárias de internet, majoritariamente assistindo vídeos de jogos. Recomenda-se conversar sobre equilíbrio com outras atividades” – esse tipo de feedback. Se a ferramenta assim fizer, cumpre esse inciso. É bem semelhante ao que muitas plataformas de bem-estar digital já fazem para adultos, aplicado ao contexto infantil para ajudar pais a identificarem se há uso exagerado ou inclinação a conteúdos inadequados e intervir pedagogicamente.

• **Inciso IV: Emprego de interfaces que permitam imediata visualização e limitação do tempo de uso do produto ou serviço.** Isso complementa o item de controle de tempo: as interfaces devem facilitar que pais vejam logo quanto tempo já foi usado e definam limites rapidamente (sem mil menus). Por exemplo, um app de streaming no modo infantil poderia ter um ícone de relógio mostrando tempo restante e um botão “configurar limite”. A “visualização imediata” refere-se a **transparência e controle a um clique**. Assim, cumpre a parte “fáceis de usar” da lei. Essa funcionalidade torna bem prático para pais cumprirem a recomendação de pediatras de

limitar screen time – e eles não precisariam de alto conhecimento técnico para ajustar, pois a interface paternal tornaria visível e simples.

- **Inciso V: Controle sobre sistemas de recomendação personalizados, inclusive com opção de desativação.** Este é um ponto crucial: os pais devem poder **gerir o algoritmo de recomendação** que atua para seus filhos, inclusive **desligá-lo completamente** se quiserem. Isso significa: em um feed de rede social ou plataforma de vídeo, habilitar um modo não personalizado (ex.: feed cronológico ou aleatório apropriado à idade) para evitar *filter bubbles* ou saturação de certos tipos de conteúdo. Permitir a opção de “*conteúdo aleatório*” ou “*preferências manuais*” em vez de um algoritmo opaco. E se mantiver o algoritmo, o pai deve ter alguma forma de controlar como ele funciona (ex.: talvez escolher as categorias de interesse permitidas, ou resetar o perfil se acha que desandou). Essa exigência se relaciona ao art. 26, que veda criar perfis comportamentais de crianças para publicidade – aqui para recomendação de conteúdo geral: o objetivo é impedir que o menor fique “preso” a um loop algorítmico possivelmente nocivo. Doutrina vem criticando sistemas de recomendação que levam crianças a conteúdo extremo ou repetitivo (ex.: YouTube autoplays), e esse inciso permite aos pais retomar controle do *feed*. A “opção de desativação” do algoritmo é forte: poucas leis no mundo exigem isso explicitamente (o DSA europeu exige transparência e opção de feed não personalizado para todos usuários; aqui garantimos isso pelo menos para menores).
- **Inciso VI: Restrição ao compartilhamento da geolocalização e fornecimento de aviso prévio e claro sobre seu rastreamento.** Quer dizer: **por padrão**, a ferramenta parental deve **impedir que apps e serviços compartilhem a localização do menor**, e se houver qualquer rastreamento de localização ativo, deixar isso evidente e notificado claramente. Por ex., se um pai permite que a criança use um app de mapas, a configuração padrão seria não compartilhar geolocalização em background ou **com outros usuários**, e avisar caso esteja sendo rastreado (ex.: no smartphone do filho, um ícone ou notificação “Localização monitorada pelos pais” se a função “localizar meu filho” estiver ativada). Isso protege a privacidade e segurança física do menor: impede, por exemplo, que sem querer a localização exata da criança fique pública num post ou que apps triviais acessem seu GPS desnecessariamente. Além disso, dá transparência ao menor de que sua localização está sendo acompanhada (ex.: para não gerar sensação de vigilância oculta). Este item casa com art. 8º, III (sobre impedir menor de encontrar conteúdo inadequado que às vezes envolve geolocalização, e art. 24, §1º, II (monitorar e restringir exibição de conteúdos atrativos a menores em redes via controle do provedor) – no contexto de geolocalização, se for um app do tipo “descubra pessoas perto”, isso deve estar restrito).
- **Inciso VII: Promoção da educação digital midiática quanto ao uso seguro de produtos ou serviços de TI.** Isso exige que as ferramentas parentais ou o serviço em geral incorporem **conteúdo educativo** para crianças e pais sobre segurança digital e mídia. Pode se materializar como: quizzes ou vídeos dentro do app ensinando crianças a reconhecer ameaças (ex.: não falar com estranhos online, não clicar em links duvidosos), ou para pais sobre melhores práticas (ex.: conversar abertamente com o filho sobre internet, equilibrar tempo de tela). A ideia é que a própria ferramenta ajude a **formar usuários conscientes**, não só restrinja. *Media literacy* tem sido apontada como vital para empowerment de jovens online; a lei obriga os provedores a contribuir com isso, não delegando só à escola ou família. Até já existem iniciativas (YouTube Kids tem videozinhos de “como ser bacana online” etc.), mas agora vira o mínimo legal.
- **Inciso VIII: Revisão regular de ferramentas de inteligência artificial com participação de especialistas e órgãos competentes, com base em critérios técnicos para assegurar sua segurança e adequação ao uso por crianças/adolescentes, garantida a possibilidade de desabilitar funcionalidades não essenciais ao funcionamento básico dos sistemas.** Esse

item foca em **auditoria de IA** que interagem com menores (ex.: chatbots, filtros de recomendação, algoritmos de moderação automatizada). Determina que haja **revisões periódicas** das IAs por especialistas (multidisciplinares – possivelmente psicólogos infantis, pedagogos, especialistas em ética de IA) e autoridades (talvez a própria ANPD ou Ministério Público participando de comitês), para verificar se a IA continua segura e adequada para crianças. Além disso, se alguma funcionalidade de IA não for essencial, deve ser possível desligá-la (ex.: se um brinquedo conectado tem IA para conversar com criança, mas não é fundamental ao brincar e representa risco, os pais deveriam poder desligar ou limitar). Isso previne casos como **robôs e assistentes virtuais** sugerindo coisas impróprias (houve casos notórios de Alexa ou Siri com falas inadequadas quando manipuladas por crianças). Com auditorias regulares e a chance de desativar, tenta-se garantir que as **IA sejam "child-friendly"**. Vale ressaltar: a **Lei 14.510/2022 (Marco Legal da IA)** ainda tramita e não trata especificamente de IA com crianças; esta lei supre essa lacuna no escopo específico de crianças. A ANPD ou outros órgãos podem inclusive expedir normativas conjuntas sobre avaliação de sistemas algorítmicos em contexto infantojuvenil, baseados neste inciso.

- **Inciso IX: Disponibilização, sempre que tecnicamente viável, de recursos ou conexões a serviços de suporte emocional e de bem-estar, com conteúdo adequado à faixa etária e orientações baseadas em evidências, especialmente nos casos de interações com riscos psicossociais identificados.** Este último item requer que as plataformas integrem ou encaminhem para **apoio psicológico/psicossocial** quando houver indicativos de que a criança/adolescente está em situação de sofrimento ou risco mental. Por exemplo, se um adolescente pesquisar sobre depressão ou bullying no serviço, este poderia mostrar imediatamente contato de ajuda (CVV, SaferNet, Centros de Apoio). Se numa rede social a IA detectar que a criança escreveu "eu me odeio, quero me machucar", o app deve exibir pop-up com "Procure ajuda, não está sozinho: clique aqui para falar com um psicólogo/anônimo etc.". Essa prática já ocorre em algumas redes (Instagram e TikTok exibem "Precisa de ajuda?" para hashtags de auto-mutilação). A lei torna um dever: se tecnicamente viável (em muitos casos é), colocar esses **ganchos de suporte**. "Conexões a serviços de suporte" sugere que podem redirecionar para chat de ajuda externa (como SaferNet tem chat de escuta para crianças). "Orientações baseadas em evidências" quer dizer: nada de conselhos aleatórios, mas sim conteúdo produzido com base em pediatria, psicologia, de acordo com a idade (ex.: para criança pequenos, vídeos ou jogos sobre sentir-se triste; para adolescentes, guias de coping). Esse item é visionário pois leva em conta que, apesar de toda segurança, crianças e jovens podem ainda enfrentar problemas (cyberbullying, ansiedade por redes) e a plataforma deve **ajudar ativamente** com informação e pontes para ajuda profissional, não apenas ignorar ou punir comportamentos.

Conjuntamente, os incisos I-IX definem um **padrão altíssimo de proteção** nas configurações parentais por default. Basicamente, configurando o *modo parental*, a criança deveria estar: **isolada de contatos não autorizados, não exposta a técnicas viciantes, com tempo de uso sob controle, com feed seguro e sem superpersonalização arriscada, com privacidade máxima (geodata off), recebendo educação midiática e, se necessário, acesso a ajuda emocional**. É realmente um **ambiente digital bem "limpo" e saudável** que se almeja. Ao ler esses incisos, percebe-se que a lei foi fortemente influenciada por orientações de pediatria digital, pela Age Appropriate Design Code do ICO britânico e talvez por recomendações do **Unicef** (que publicou guias de como implementar melhor interesse digital). Por exemplo, a UNICEF Recommendation 2021 era: no design de experiências digitais para crianças, minimizem coleta de dados, permitam *opt-outs*, considerem bem-estar – e toda essa lei reflete isso.

Possibilidades de ferramentas adaptadas (art. 18): O art. 18 complementa listando capacidades que as ferramentas parentais **devem permitir aos pais/responsáveis**. Ou seja, aspectos práticos do controle que as plataformas têm de fornecer no painel para os pais usarem diretamente:

• **I – Visualizar, configurar e gerenciar as opções de conta e privacidade da criança ou do adolescente.** Os pais precisam ter acesso a todas as configurações de conta do filho, especialmente as de privacidade (quem pode ver o perfil, quem pode contatá-lo, se aparece nas buscas, etc.), para ajustá-las conforme julguem melhor. Isso implica que, via ferramenta parental, o pai consegue ver se o perfil do filho está público ou privado, e pode mudar para privado se quiser; consegue alterar quem está adicionado como amigo ou remover conexões; ajustar se mostra status online ou não, etc. Basicamente, os pais **devem ter controle administrativo** da conta do menor. Isso significa que, tecnicamente, as empresas devem habilitar uma **conta master (do responsável)** capaz de manipular configurações da subconta (do menor), sem precisar logar na conta do menor diretamente (o que seria invasão de privacidade/dados, e além disso a lei não pretende entregar senhas ou credenciais do filho ao pai, mas sim permitir ao pai gerenciar via seu próprio login vinculado). Em essência, “parental controls” tradicionais: ver com quem interage, se localizável, se perfil travado, etc. Este item também assegura que, se o adolescente (sob 16) manualmente alterasse alguma configuração para menos proteção, o sistema deve impedir ou notificar o pai e não permitir sem aval (conforme art. 24, §5º, as configurações de supervisão não podem ser reduzidas se não há conta de pai associada). Com a conta de pai associada, possivelmente se o menor tenta afrouxar, o sistema pede senha dos pais. Enfim, é **controle total** das configurações pelo responsável.

• **II – Restringir compras e transações financeiras.** Uma ferramenta crucial: os pais devem poder **impedir ou limitar que o filho faça compras ou gastos** online. Isso porque muitas crianças acabam comprando itens de jogos ou assinando coisas sem entender, gerando prejuízos. Com essa capacidade, o pai pode, por exemplo, requerer aprovação para cada compra (um recurso já existente nas lojas: “pedir senha para cada compra”), estabelecer um limite de gasto mensal, ou proibir totalmente o menor de acessar a área de pagamento. Esse item se conecta com **evitar danos financeiros (art. 6º, V)** e **loot boxes (art. 20)** – se a plataforma permite, os pais podem proibir internamente. Isso efetiva a vontade do CDC art. 52 (contratos com menores são anuláveis) e o controle de condutas contratuais do menor: a ferramenta deve permitir que os pais zelem para que o filho não faça atos de comércio não permitidos (lembrando: menor é relativamente incapaz para certos atos econômicos). Assim, tecnicamente: no perfil do pai, uma opção “Não permitir compras no app X” ou “Aprovar cada pagamento”. *Subtexto:* se um pai alega que a criança gastou sem autorização, mas ele não usou as ferramentas de restrição, a responsabilidade da plataforma pode ser mitigada pois ela deu meios ao pai (apesar do CDC ainda proteger, mas a plataforma se resguardou). Já se a plataforma nem tinha esse recurso e a criança gastou, a culpa é do design – contraria o art. 18, inc. II.

• **III – Identificar os perfis de adultos com os quais a criança ou adolescente se comunica.** Isso quer dizer que os pais devem poder **ver com quais perfis (de terceiros adultos) seu filho está interagindo**. Por exemplo, ver a lista de contatos/amigos do filho e saber quem são adultos (a plataforma pode marcar se um usuário é identificado como adulto ou outro menor). Isso ajudaria a detectar eventual **estranho potencialmente perigoso** contatando o filho. Inclusive, o art. 24, §3º autoriza provedores a requerer verificação de responsáveis de contas com indícios de serem operadas por crianças, e §4º manda suspender suspeitos até comprovação de maioridade – que integra com isso: os pais poderiam ser avisados “seu filho X conversou com Y, um adulto de 30 anos – você conhece?” e se não, poderiam agir. Claro, há risco de vigilância, mas esse acesso é do pai, no exercício do poder familiar. De toda forma, a lei previu

"identificar perfis de adultos", ou seja, não necessariamente ler a conversa (isso seria inciso I basicamente, controle de configurações) – mas saber *quem* são (talvez com link ao perfil, nome, etc.). Com essa info, pais podem perguntar ao filho "quem é essa pessoa?" e decidir se permitem ou removem. Complementa art. 17, §4º, I (que já restringe comunicação com não autorizados) – se esse for estritamente aplicado, teoricamente a criança nem deveria se comunicar com adultos não aprovados. Então esse recurso serve também em contextos mais controlados, ex.: se o pai autorizou um adulto (um tio, professor) a comunicar, ele ainda assim pode ver e monitorar isso.

- **IV – Acessar métricas consolidadas do tempo total de uso do produto ou serviço.** Este inciso reforça o controle de tempo (consoante art. 17, IV): os pais devem conseguir **ver estatísticas de uso do filho**, tipo "3h45min hoje, 1h em app de estudo, 2h45min em entretenimento". Consolidado possivelmente por dia, semana, etc., e idealmente por **categorias**. Isso permite aos pais *fazerem gestão informada* do tempo de tela – se veem que está exagerado ou que passou muito tempo num app específico, podem ajustar limites ou conversar. Hoje, tanto Apple ScreenTime quanto Google Family Link já dão relatórios assim. Plataformas individuais podem fazê-lo também (p.ex., YouTube Kids tem estatísticas para os pais). É muito valioso e, pela lei, obrigatório: se um serviço não disponibiliza alguma forma de relatório de uso, estará falhando nesse inciso.
- **V – Ativar ou desativar salvaguardas por meio de controles acessíveis e adequados.** Isso permite aos pais **ligar e desligar as várias proteções** conforme queiram, de forma fácil. Em outras palavras, se um pai considerar que certo filtro é **exagerado** ou que seu filho já pode ter mais liberdade (autonomia progressiva), **ele** deve conseguir desativar aquela salvaguarda individualmente. Por exemplo: pode manter restrição de chat e de compras, mas decidir liberar auto-play se confia no conteúdo. A lei permite esse escalonamento sob controle parental – lembrando, se pai desativa proteções e depois **há** um problema, a responsabilidade recai mais sobre a decisão dele (o provedor deu a opção). "Controles acessíveis" implica interface amigável (tal qual inciso IV do art. 17), **não menus escondidos**. E "adequados" no sentido de não confundir ou ter design enganoso. Assim, não engessa o sistema: ajusta-se caso a caso, por decisão de quem tem poder parental. Isso também acomoda diferenças culturais: algumas famílias podem ser mais liberais, outras mais restritivas, e a ferramenta deve atender a esse espectro. Claro, a lei estabeleceu um **padrão default no máximo** (art. 17, §4º e incisos), mas permite redução sob escolha consciente do pai. Observação: se não houver conta de pai vinculada, a lei (art. 24, §5º) proíbe reduzir abaixo do padrão alto – então esse inciso V só se aplica quando a supervisão parental está ativa (porque sem pai, não se pode atenuar salvaguardas).
- **VI – Dispor de informações e de opções de controle em língua portuguesa.** Este último inciso é fundamental e às vezes esquecido: **todo o conteúdo informativo e as interfaces de controle parental devem estar em português** do Brasil. É uma exigência de acessibilidade linguística. Já é reforçado pelo CDC (art. 31 do CDC: informação em idioma do consumidor) e ECA no que couber. Mas muitas tecnologias vêm com manuais ou UIs em inglês – aqui isso é proibido: **toda a interface e instruções das ferramentas parentais devem ser traduzidas**. Isso inclui aplicativos, consoles, websites – se vendem no Brasil, a parte de controle parental e avisos não pode estar em inglês ou outra língua que pais não dominem. Exemplo: consoles importados devem exibir menus de controle parental localizados para PT-BR. Se descumprirem, podem ser autuados (já sob CDC e agora sob esta lei). Essa provisão assegura que **nenhum pai seja impedido de usar as ferramentas por barreira de idioma**.

Os §§1º e 2º do art. 18 reforçam princípios: O §1º diz que as informações sobre ferramentas parentais devem ser claras e adequadas às diferentes idades, sem incentivar a desativação ou enfraquecimento das salvaguardas (já mencionamos isso ao falar do art. 17). Ou seja, quando a criança ou adolescente

ler as informações (caso chegue a eles, pois parte é voltada aos pais), não pode ser escrito de forma que os instigue a querer burlar. Ex.: um aviso "Proteção ativada – clique aqui se acha chato" seria inadequado. Tem que ser redigido de modo que a criança entenda sem sentir que é algo "ruim" que deveria tirar. E adaptado a diferentes idades: possivelmente, textual para pais/adolescentes, e visual ou com linguagem simples para crianças. Essa adequação de comunicação evita **reduzir a eficácia** das proteções por projetar mal a mensagem (ex.: se um pop-up escreve "Sinto muito, essa bobagem de controle parental não te deixa ver isso" – claramente negativaria a salvaguarda, então não pode).

O §2º proíbe o fornecedor de projetar, modificar ou manipular interfaces com objetivo ou efeito de comprometer a autonomia, decisão ou escolha do usuário, especialmente se resultar em enfraquecimento das ferramentas parentais ou salvaguardas. Isso é explicitamente um **banimento de dark patterns** no contexto de controle parental. Ou seja, a interface não pode ser desenhada para **induzir a criança a pedir para tirar proteções ou clique acidental para desativá-las**. Também não pode ser confusa de propósito para desanimar os pais de usar. Em suma, as interfaces devem ser neutras ou pró-usuário e não sabotar a supervisão (um problema comum são apps que mostram repetidamente "Você tem certeza que quer manter restrito? Liberar melhor experiência!" – isso seria vetado). Esse §2º vale transversalmente: para qualquer interface do produto, mas salientou "especialmente se enfraquece salvaguardas". Conecta com a noção de **dark patterns** e com as diretrizes de *design fairness* emergentes (a Lei Californiana do Design Code inclusive proíbe *nudges* que encorajem menor a mudar configurações de privacidade para menos seguras). Logo, aqui a lei brasileira está completamente alinhada: **nenhuma manipulação para reduzir segurança**. Esse §2º complementa o §1º do art. 18 e reforça o §1º do art. 7º (que exige informações claras se for mudar config menos protetiva). A junção disso impede a plataforma de, por exemplo, reiterar notificações "Mude para modo normal e se livre dessas restrições", ou de ocultar propositadamente o ativar do controle parental para que pais não achem.

Balanceamento de interesses do Cap. V: Ao final deste Cap. V, é importante notar que ele tenta equilibrar: - **Proteção versus privacidade da criança:** Pais ganham muitas ferramentas de vigilância, mas a lei também limita para ser "melhor interesse" e não abusivo. Se pais ou escolas usarem produtos de monitoramento de forma invasiva, a lei do Cap. VI (art. 19, §1º) exige informar a criança do monitoramento, etc., e ECA art. 17 resguarda um mínimo de intimidade. Mas sem dúvida, a balança pende a favor da tutela parental de controle. - **Liberdade de expressão do menor vs. Controle:** O art. 18, inc. III e V permitem aos pais saber com quem fala e mexer nas configurações, inclusive possivelmente ler certos dados (embora não fale expressamente ler conversas, isso seria polêmico). Em princípio, confidencialidade de comunicações é direito, mas de menor sob autoridade dos pais, estes podem arguí-lo. A lei habilita os pais a serem "moderadores" do que o filho faz online. Isso pode causar conflitos em casos de adolescentes buscando privacidade (ex.: um adolescente LGBT que não se assumiu, e pais ultra controladores – a ferramenta lhes daria acesso a ver com quem ele conversa, possivelmente violando seu segredo e levando a conflitos). Tais cenários requerem sensibilidade. Por isso, a lei botou "melhor interesse e autonomia progressiva" (art. 17 §2º) e "critério técnicos, revisão por especialistas" para IA (art. 17 §4º, VIII). Significa que as ferramentas devem ser calibráveis e os pais devem agir em conformidade com o desenvolvimento – conforme ECA e jurisprudência, à medida que se aproxima dos 18, deve-se conceder mais confiança. Inclusive o ECA art. 16 dá ao adolescente direito a liberdade de comunicação razoável. Caso surja disputa (adolescente 17 processando pais por vigilância abusiva, por ex.), o juiz poderia usar a "autonomia progressiva" e "respeito à capacidade do indivíduo" que a lei menciona para moderar o controle.

Jurisprudência: Em alguns casos judiciais, pais pediram judicialmente que redes sociais fornecessem dados de conversas do filho (ex.: mãe para descobrir bullying ou aliciamento). Com essa lei, fica reforçado que *ex ante* deve haver ferramentas para pais prevenirem sem precisar recorrer à Justiça. Ainda assim, se um crime acontecer, art. 27 exige plataformas reportarem às autoridades, e art. 29

permite pais notificarem remoção sem ordem. Ou seja, a lei tenta armar os pais para resolver grande parte das situações no nível privado, e escalonar para autoridades em casos graves.

No geral, o Cap. V implementa no nível micro o conceito do art. 3º par. ún.: "crianças têm direito de ser educadas e acompanhadas pelos pais no uso da internet". Fornece as ferramentas para os pais exercerem esse dever. Com isso, cumpre uma lacuna do ECA (que não imaginava esse controle digital) e institucionaliza no design digital o que antes era apelativo (pais contavam com *softwares de terceiros* ou vigilância manual).

É expectável que as grandes empresas viabilizem isso integradamente: **ex.: um painel central (tipo Family Link)** que já gerencia multiplataformas – e o art. 12 e 13 do Cap. IV criaram base para tal centralização.

Capítulo VI – Dos Produtos de Monitoramento Infantil (Art. 19)

O Capítulo VI versa sobre os **produtos e serviços de monitoramento infantil**, definidos no art. 2º, II como ferramentas tecnológicas usadas por pais ou responsáveis para acompanhar as atividades de crianças e adolescentes no mundo digital (por exemplo, câmeras de babá, *smartwatches* com GPS infantil, aplicativos espiões que registram tela/teclado do celular do menor, etc.). Esses produtos envolvem coleta constante de dados do menor, inclusive em tempo real, e por isso requerem salvaguardas especiais para não se tornarem eles mesmos uma fonte de risco (como violações de privacidade ou vazamentos).

Segurança de dados e comunicações (caput do art. 19): O art. 19 determina que produtos/serviços de monitoramento infantil **devem conter mecanismos e soluções TIC vigentes para garantir a inviolabilidade das imagens, sons e outras informações captadas, armazenadas e transmitidas aos pais ou responsáveis**. Em outras palavras, esses dispositivos têm que ser **seguros contra invasão/hacking ou acesso não autorizado**. Isso implica uma série de obrigações técnicas: - **Criptografia forte** nas transmissões (por ex., **câmeras de babá devem usar criptografia de vídeo** para que vizinho com receptor não intercepte o sinal). - **Autenticação robusta** para acesso ao feed de monitoramento (ex.: exigir senha complexa, 2FA possivelmente, para que estranhos não entrem). - **Armazenamento seguro** (se gravam dados na nuvem ou local, isso deve ser protegido por criptografia, e com controle de acesso). - **Atualizações de segurança:** o termo "*soluções de TIC vigentes*" sugere que devem se manter atualizados com práticas de segurança do estado da arte – não pode vender um monitor infantil com firmware defasado repleto de falhas; deve fornecer patch de segurança quando necessário. Em suma, os fabricantes e provedores desses produtos de vigilância infantil precisam priorizar a **cibersegurança**, pois se eles forem vulneráveis, a vida privada e até integridade do menor ficam expostas a terceiros. Essa preocupação não é teórica: há vários relatos de babás eletrônicas hackeadas (estranhos falando com bebês via câmera) e brinquedos espiões (uma boneca alemã conectada foi proibida por falhas de segurança). A lei agora exige explicitamente: "*garantir a inviolabilidade*" (na medida do possível – no direito, é uma obrigação de meio, usar as melhores técnicas). Descumprimento pode levar a penalidades (afinal, art. 35 incisos I e II punem descumprimento de obrigações de segurança); além disso, esses produtos inseguros podem ser considerados "defeituosos" pelo CDC e sujeitos a recall etc. A conjunção do ECA digital com CDC aqui é interessante: se vaza imagem de um menor por falha do produto de monitoramento, os pais podem acionar o fabricante por danos morais (exposição indevida), e o MP pode autuar administrativamente. O art. 19 caput fortalece o caso dos consumidores, pois deixa claro que **segurança da informação** é parte essencial do produto.

Informar a criança sobre o monitoramento (§1º): O §1º do art. 19 determina que os produtos/serviços de monitoramento infantil **devem conter mecanismos que informem as crianças e**

adolescentes, em linguagem apropriada, sobre a realização do monitoramento. Isso é uma norma notável: visa garantir o **direito à privacidade e dignidade do menor**, mesmo no contexto do poder de vigilância dos pais. Ou seja, se uma câmera está vigiando o quarto do adolescente, ele tem o direito de saber que está sob monitoramento. Exemplos de mecanismos: - Um **indicador luminoso ou sonoro** na câmera quando está ligada gravando, de modo que a criança perceba que naquele momento está sendo observada ou ouvida. - Notificações ou **símbolos no dispositivo** monitorado (por ex., se um app espião rodar no celular da criança, deve mostrar um ícone persistente "Monitoramento ativo"). - Mensagens de aviso ao login: se o filho loga no PC e tem keylogger dos pais, talvez exibir "Seu computador está sendo monitorado por seu responsável legal". A "linguagem apropriada" é importante: não vai colocar um aviso atemorizante; algo simples e calmante do tipo "Lembrete: seu uso está sendo acompanhado para sua segurança". O espírito é evitar a violação oculta da privacidade do menor. Vale lembrar que o **ECA art. 17** garante direito ao respeito, à inviolabilidade da intimidade e vida privada da criança/adolescente; esse direito não é absoluto contra os pais mas existe – e esse dispositivo do art. 19 concilia: permite monitorar (com base no poder familiar), mas pedindo que seja **transparente para o monitorado**. Assim, o menor não se sente completamente traído se descobrir e pode inclusive mudar comportamento se sabe que está sendo visto (o que pode ser educativo ou inibidor). Doutrinariamente, isso está alinhado ao conceito de **"participação da criança"**: as crianças têm direito de serem informadas e ouvidas em assuntos que lhes dizem respeito (CF 227 e Convenção dos Direitos da Criança). Ao informá-las do monitoramento, reconhece-se sua agência e pode até abrir canal de diálogo (ex.: "você sabe que mamãe está te vendo para te proteger, se tiver algo incomodando podemos conversar"). Se o fornecedor não implementar esse recurso, estará violando o art. 19 §1º, e possivelmente responderá por isso (a ANPD ou MP poderiam exigir adequação via processo admin).

Orientação pelo melhor interesse e pleno desenvolvimento (§2º): O §2º do art. 19 afirma que o desenvolvimento e uso de mecanismos de monitoramento infantil **devem ser orientados pelo melhor interesse da criança e do adolescente e pelo pleno desenvolvimento de suas capacidades**. Esse comando final reitera que, mesmo com a possibilidade de monitorar, tudo deve ser feito de forma a **não prejudicar o desenvolvimento**. Por exemplo, se um monitor impede qualquer privacidade, isso pode gerar stress indevido – o melhor interesse talvez requeira deixar certos espaços sem vigilância (um dilema que pais e conselheiros podem discutir). O "pleno desenvolvimento" sugere que o monitoramento não deve tolher a autonomia crescente: conforme a criança demonstra responsabilidade, talvez o monitoramento possa ser reduzido, ou calibrado. Em outras palavras, **evitar monitoramento excessivo ou desnecessário que prejudique a confiança ou sensação de privacidade progressiva** do jovem (importante para seu desenvolvimento saudável). Isso se alinha ao art. 17 §2º (supervisão parental guiada por melhor interesse e autonomia progressiva), mas agora aplicado especificamente a ferramentas como câmeras e apps espiões. Na prática, orienta tanto fabricantes (ex.: não criar monitor espião sem indicar nada, que poderia levar pais a hipervigiar sem moderação) quanto pais (que lendo a documentação verão recomendações de uso justo).

Relação com LGPD e penal: Os produtos de monitoramento infantil lidam com dados pessoais sensíveis (imagens de criança, áudio, localização). A LGPD permitia tratamento de dados de criança com consentimento do responsável e seu melhor interesse (art. 14). Aqui, a lei deixa claro que o responsável tem base legal para coletar esses dados (é para proteger a criança, atente ao melhor interesse). Mas a LGPD também exige que se protejam esses dados adequadamente e que não se usem para outros fins. O art. 19 caput reforça o aspecto de segurança (evitar vazamento); a proibição de usar para outros fins já vem do art. 13 (dados só para verificação de idade) e do consentimento específico da LGPD. E o art. 19 §1º supre algo que LGPD não exigiu expressamente: **transparência com o titular menor** (LGPD foca em consentimento do pai, mas não discute informar a criança – essa lei sim). Então a lei especial complementa a geral, agregando esse requisito inédito. Por fim, se um produto falha e expõe dados, além das sanções do ECA Digital, o provedor poderia ser responsabilizado sob LGPD (ANPD pode multar se vazar dados, etc.) e sob ECA, CDC e civil.

Em termos de exemplos: - **Babá eletrônica**: deve ter LED de gravação, feed criptografado com senha para os pais. Se hackeada, fabricante pode ser penalizado. - **Rastreador GPS infantil** (relógio): dados de localização criptografados e acessíveis só ao app dos pais, com aviso no relógio "Localização sendo rastreada". - **App espião** no celular do filho: deve mostrar notificação ou ícone "monitorando", e possivelmente permitir pausar, e todo dado colhido deve ser super protegido no envio aos pais. O pai com login tem acesso, e se a empresa do app vendesse esses logs a terceiros, seria gravíssimo (violaria art. 13 e art. 19).

Concluindo, o Cap. VI legaliza e regula a existência de ferramentas de vigilância parental, algo que *de facto* já existe bastante (câmeras, Life360, etc.), mas coloca **dois freios: segurança técnica e transparência para o menor**. E coloca um lembrete legal de que os pais, ao usar isso, devem lembrar sempre do objetivo – a proteção e o desenvolvimento – e não usar para finalidades que não sirvam ao bem da criança (ex.: não monitorar o filho para humilhá-lo ou invadir sua intimidade sem motivo). Em um extremo, se um pai usa o monitor para fins de abuso ou controle doentio, isso poderia ser arguido como contrariedade ao art. 19 §2º e ECA (e aí caberia intervenção do conselho tutelar ou juizado). Portanto, a lei dá ferramentas, mas também **estabelece limites éticos**.

Capítulo VII – Dos Jogos Eletrônicos (Arts. 20 e 21)

O Capítulo VII traz disposições específicas para **jogos eletrônicos**, reconhecendo que esse setor apresenta riscos e características peculiares para menores. A lei visa tanto **coibir práticas prejudiciais** (como as "caixas de recompensa" ou *loot boxes* e interações não moderadas) quanto **alinhar os jogos às salvaguardas gerais** previstas (como supervisão parental, moderação de chats). É um capítulo curto mas de grande impacto na indústria de games.

Proibição de loot boxes (art. 20): O art. 20 estabelece que são vedadas as **caixas de recompensa (loot boxes) oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles**, nos termos da respectiva classificação indicativa. Em outras palavras, **jogos que tenham público menor de 18 não podem conter loot boxes**. *Loot boxes* são pacotes virtuais compráveis (com moeda real ou do jogo) que dão itens aleatórios – assemelhando-se a apostas, pois paga-se sem garantia do resultado. A crítica é que elas introduzem menores no hábito de jogo de azar e podem causar compulsão financeira. Essa proibição é fruto de grande debate nos últimos anos: vários países avaliam regular *loot boxes* (Bélgica e Países Baixos já as proibiram; outros as enquadram como *gambling*). No Brasil, o MP de São Paulo abriu ação civil pública contra empresas de jogos por *loot boxes* em 2020, argumentando que violam o ECA e o CDC ao explorarem a criança. A decisão da lei encerra a polêmica: **loot box para menor é ilegal**. Observações: - Aplica-se a "jogos direcionados a ou de acesso provável por menores". Ou seja, se um jogo tem classificação 18+, teoricamente ele poderia ter *loot boxes* (pois não se destinaria a crianças). Mas se a classificação indicativa for 17 ou menos, ou se apesar de ser 18+ a distribuição atinge menores (ex.: Fortnite é 12+, tem *loot boxes*?), daí incide a proibição. - "Nos termos da classificação indicativa" sugere usar a indicação oficial do MJ para determinar se o jogo é para menores ou não. Então, se um game não foi classificado (como jogos de celular indie às vezes não são), mas **na prática é acessível por menores**, a lei diz "*ou de acesso provável por eles*", o que o enquadra. - A vedação impõe que as empresas ou removam as mecânicas de *loot box* ou passem a classificar o jogo como 18+ (mas se o distribuírem a menores, ainda estariam puníveis). Dado que a maioria não quer perder público infantojuvenil (que é grande fatia do mercado), tenderão a abandonar *loot boxes* e adotar modelos de monetização mais transparentes (venda direta de itens sem aleatoriedade, ou assinaturas). Isso transforma o design de muitos jogos *free-to-play* ou *gacha games*. Em 2025, quando essa lei foi sancionada, grandes empresas já vinham mitigando *loot boxes* por controvérsias – a lei as obriga finalmente a cessar para <18. - O descumprimento do art. 20 pode ser punido administrativamente (advertência, multa, etc.) e configura prática comercial abusiva contra menor (CDC art. 37 §2º e possivelmente ECA art. 76 analogicamente), reforçando eventual atuação de

PROCONs, etc. Caso notável: se uma empresa ignorar e continuar com loot boxes acessíveis a menor, a ANPD ou MP poderiam aplicar multa elevada ou até buscar suspensão temporária do jogo (sanção art. 35 III).

Chats e interações seguras (art. 21): O art. 21 estabelece que **jogos eletrônicos direcionados ou acessíveis por menores que incluam funcionalidades de interação entre usuários (chat de texto, voz, vídeo, troca de conteúdo, síncrona ou assíncrona) devem observar integralmente as salvaguardas do art. 16 da Lei 14.852/2024**, especialmente quanto à moderação de conteúdos, proteção contra contatos prejudiciais e atuação parental sobre mecanismos de comunicação. Vamos dissecar: - Faz referência à **Lei 14.852/2024** (aparentemente uma lei específica sobre jogos eletrônicos – possivelmente o *Marco Legal dos Jogos Eletrônicos*). Esta lei 14.852/2024, pelo snippet na pesquisa, trata de medidas para proteção de crianças em jogos e reforça moderação e controle parental nos chats de jogos. Então o art. 21 remete a ela para dizer: *“Se seu jogo tem chat ou compartilhamento de conteúdo entre usuários, cumpra tudo que a Lei 14.852 e esta Lei exigem – ou seja, moderar bem, prevenir grooming, e incluir controle parental ativamente nos canais de comunicação.”* - “Provedores de jogos eletrônicos direcionados a menores ou de acesso provável” – pega basicamente *qualquer* jogo online mainstream (a maioria tem chat). Eles são obrigados a: - **Moderar o conteúdo do chat:** ou seja, filtrar xingamentos, detectar e remover mensagens inapropriadas (racismo, assédio, etc.), e punir jogadores que violem. Isso deriva de “moderação de conteúdos” mencionada, e do art. 6º, II e art. 6º, I (prevenir bullying e exploração sexual no chat, etc.). - **Proteger contra contatos prejudiciais:** semelhante ao art. 17 §4º, I para redes, aqui no contexto de jogos – evitar que estranhos aliciem menores pelo chat. Isso pode implicar restrições a chats entre desconhecidos, ou chats calibrados por idade (p.ex., *“child-only lobbies”* moderados). - **Atuação parental sobre os mecanismos de comunicação:** basicamente, implementar **controle parental específico para o chat do jogo**. Ou seja, permitir aos pais decidirem se o filho pode usar chat de voz, se só texto predefinido, se com quem falar. O art. 21 torna claro que as medidas do Cap. V se aplicam integralmente aos chats dos jogos (apesar do esforço duplo, valia frisar, pois games online frequentemente têm chats muito tóxicos). - Em resumo, art. 21 “importa” ao cenário dos games tudo que a Lei Digital e a Lei 14.852 impõem de restrições e proteções para interações sociais. Um dado interessante: o *Marco Civil* (Lei 12.965) não falava de moderação prévia de conteúdo de terceiros, mas esta lei aqui exige moderação ativa em chat de jogo – outro ponto em que a proteção de menores flexibiliza a normal neutralidade de provedor. - O **parágrafo único do art. 21** acrescenta: esses jogos (com chat) devem, **por padrão**, limitar as funcionalidades de interação a usuários, de modo a assegurar o consentimento dos pais ou responsáveis. Isso é crucial: por default, o chat do jogo deve estar restrito até que um responsável libere. Em prática: se uma criança de 10 anos entra no chat de Fortnite, não deveria conseguir conversar com microfone ou digitar livremente sem o pai ter habilitado. Por padrão, possivelmente um menor poderia comunicar só via *quick chat* (mensagens pré-definidas do jogo), ou chat apenas com amigos aprovados, ou chat completamente off. E só se o responsável autorizar, liberaria mais funções (exatamente o que o Cap. V delineou para supervisão parental). Essa exigência ecoa o art. 17, §4º, I e V (que restrição a comunicação e controle de sistemas de recomendação) e art. 24 (que accounts de menores até 16 vinculadas a pai e restrição se rede inadequada) – aqui focado nos chats de games, mas ideologicamente igual. E concretiza a “salvaguarda referida no art. 16 da Lei 14.852/2024”, que possivelmente já dizia algo sobre chat parental.

Interpretação e impactos do Cap. VII: - Loot boxes: Um dos mais comentados. A lei suprimiu a dúvida de se loot box configurava contravenção de jogo de azar ou prática abusiva – independentemente disso, expressamente as vedou para menores. Isso teve apoio de instituições como o **Instituto Alana** (Projeto Criança e Consumo), que atuou ativamente contra publicidade infantil e loot boxes. Foi chamado inclusive de *“Efeito Felca”* (o influencer Felca abordou sexualização, mas nos PLs integraram também a questão das loot boxes). O compliance disso exigirá ou **remoção do elemento aleatório** ou reclassificação para 18+. - Vale notar: se um jogo insistir e se classificar +18 para manter loot boxes, a lei ainda impede acesso de menor (Cap. III) – ou seja, na prática, se quer manter loot box, esse jogo não

pode ter usuário menor. Dado o mercado, mais provável retirar loot box e manter PEGI baixo. - O **mercado de jogos no Brasil** terá adaptação. A ABOGAMES (associação do setor) pode emitir códigos de conduta ou reorganizar monetização para se adequar, sob pena de sanções e imagem negativa. - Juridicamente, isso dá uma ferramenta clara ao MP e DPDC para coibir. STJ e outros tribunais, se questionados, terão a lei para aplicar – antes da lei, discutia-se se loot box era **contravenção** (jogo de azar) ou não; agora, focado em menores, não depende disso: é proibido administrativamente e civilmente, sem precisar tipificar penal.

- **Chats:** O Cap. VII reitera e torna obrigatório no contexto de games aquilo que era bom senso: chats de games são muitas vezes inseguros para crianças (cheios de xingamentos, racismo, eventuais predadores). Vimos casos notórios – ex.: **Caso “Tortura de Adolescente pelo Discord do jogo”** etc. – a lei manda prevenir tais coisas via moderação e restrição robusta.
- Os provedores de jogo terão que investir em **filtros de chat** (palavras proibidas, IA para detectar grooming), e possivelmente moderadores humanos nos chats de jogos infantis. Isso eleva custo de compliance, mas se não fizerem, arriscam penalidades ou até serem responsabilizados se um aliciador usar seu chat (poderá se alegar negligência se não havia moderação que podia ter detectado).
- **Consentimento dos pais para chat:** as plataformas de jogo já estão integrando com OS e consoles, então provavelmente as configurações de família do console/PC valerão – e as empresas de jogo devem honrar (ex.: se console PS5 no perfil infantil tem “sem chat”, o jogo deve respeitar essa config).
- Esse parágrafo único do art. 21 assemelha-se e complementa art. 24 do Cap. IX (que exige vincular contas até 16 a responsável e incisos prevendo restrição e monitoramento do que as crianças fazem em redes) – agora aplicado a rede interna dos jogos. Em certo sentido, as distinções entre “jogo com chat” e “rede social” se esvaem – a lei as trata similares.

Conexão com a Lei 14.852/2024: - Essa lei (citada) deve ser o **Marco Legal dos Jogos Eletrônicos** sancionado em 2023 ou 2024, possivelmente incorporando proteções. - O art. 21 citando “salvaguardas do art. 16 da Lei 14.852” me faz supor: talvez o art. 16 dessa lei de 2024 enumerava diretrizes de moderação e parental nos games. - Ao vincular as duas leis, se assegura coerência e sem criar redundâncias (apesar de citar explicitamente “especialmente moderação, proteção contra contatos e controle parental em comunicações”, possivelmente focos do art. 16 da 14.852). - Isso evidencia um legislador atento em não contradir mas somar esforços normativos – o ECA Digital vira meio complementação da lei de jogos e vice versa.

Reflexos práticos: - As empresas de game (Riot, Epic, Garena, etc.) terão que revisar suas loot box (muitas já vendem skins diretamente agora – ex.: Fortnite substituiu loot box por item shop). - Elas terão que robustecer e possivelmente contratar moderadores, ou implementar sistemas de reputação e penalidades pro chat (ex.: chat voice do Valorant já começou a ser transcrito por AI para moderação). - Devem integrar controles parentais: possivelmente consoles e OS já fornecem base, mas para quem joga em mobile sem sistema de controle, os devs terão que implementar. - Resistência: Possivelmente o inc. de loot box sofrerá pushback judicial ou de mercado (argumentos sobre liberdade econômica, etc.), mas o ECA Digital – por ser para tutela de menores – tem base constitucional forte (art. 227 CF, proteções do consumidor). - Em eventual judicialização, se alegar por ex. “loot box não é jogo de azar, não devia ser proibida”, a resposta jurídica será: independe de caracterizar penalmente, o legislador entendeu ser contrária ao melhor interesse do menor e, no exercício de proteger vulneráveis (CF 227, poder de polícia), banuiu para esse público – o Judiciário dificilmente derrubará isso, dado que não fere nenhuma garantia fundamental do fornecedor (não proíbe loot box para adultos, e mesmo se fosse restrição econ., tem racionalidade de proteção de saúde e moral de crianças). - Quanto aos chats, empresas podem argumentar custo ou eventual impacto em liberdade de expressão – mas sendo

limitada a menores, e havendo substitutivos (podem conversar com amigos aprovados ou com controle parental), isso não fere, e novamente a prioridade absoluta autoriza restrições.

Em resumo, o Cap. VII adequa a esfera dos games aos novos padrões protetivos da era digital: **jogos sem mecânicas gambling-like para menores, e com interações sociais moderadas e sob controle parental**. Isso visa garantir que o universo dos games – que é importante para desenvolvimento (sociabilidade, lazer, até educação) – possa ser desfrutado por crianças e adolescentes **sem riscos abusivos de vício financeiro ou predadores nos chats**. Doutrinariamente, consagra o princípio do “**jogo seguro**” para menores, complementando inclusive o Estatuto do Torcedor e outras normas se quisesse (apesar de ser outro contexto, mas a ideia geral de integridade e lealdade se estende ao digital).

Capítulo VIII – Da Publicidade em Meio Digital (Arts. 22 e 23)

O Capítulo VIII aborda a **publicidade no meio digital direcionada a crianças e adolescentes**, impondo restrições severas a práticas de marketing que exploram esse público vulnerável. Esse capítulo reflete e reforça entendimentos já cristalizados no **CDC e na jurisprudência** de que **publicidade infantil abusiva é ilegal**, e ainda adiciona proibições específicas adaptadas às tecnologias digitais (como perfilamento e técnicas imersivas de anúncio).

Proibição de publicidade comportamental e técnicas persuasivas (art. 22): O art. 22 dispõe que, além das demais disposições da lei, é **vedada a utilização de técnicas de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes**, bem como o emprego de **análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual para esse fim**. Em essência: - **É proibido fazer publicidade online personalizada (segmentada por dados) para menores**. Isso significa que plataformas como Google, Facebook etc. não podem usar os dados de um usuário identificado como menor para selecionar anúncios com base no perfil comportamental dele. Esse comando se alinha ao já visto art. 7º, §2º (não tratar dados que causem violação de privacidade ou outros direitos do menor) e art. 26 (veda criar perfis comportamentais de crianças para fins de publicidade) – o art. 22 consagra isso especificamente: **nada de anúncios dirigidos via profiling a crianças/adols**. Somente são aceitáveis anúncios **contextuais ou gerais**, não baseados em características do usuário. Por ex., um site infantil pode exibir um banner de produto infantil (porque contextualmente está ali), mas não pode escolher o banner com base no histórico daquela criança ou suas preferências detectadas. - **Também proíbe técnicas de publicidade “avançadas” que intensifiquem o apelo emocional ou imersivo em crianças:** - *Análise emocional*: entende-se como usar IA para ler expressões faciais, voz ou interações da criança e exibir anúncios adequados ao estado emocional (ex.: detectar que a criança está triste e mostrar anúncio de doce reconfortante). Isso é estritamente vedado – seria invasão de privacidade e manipulação. Essa tecnologia emergente (ex.: webcams que pegam micro-expressões) não pode ser aplicada para fins comerciais com menores. - *Realidade aumentada (AR), realidade estendida e realidade virtual (VR)*: aplicar essas tecnologias em publicidade voltada a crianças é proibido. Exemplo: um **filtro AR** no Instagram que insira um personagem de anúncio no ambiente da criança para persuadi-la (um “amiguinho virtual” vendendo produto) – isso não pode. Ou **VR advergames** totalmente imersivos para crianças – vetados. Por quê? Porque esses meios tornam a publicidade ainda mais envolvente e confusa com a realidade lúdica, explorando a credulidade infantil. Essa preocupação se coaduna com guidelines internacionais (por ex., a UNICEF e experts alertam para AR ads disfarçados de entretenimento para kids). - Em suma, o art. 22 pretende blindar as crianças de **publicidade direcionada e hiper-manipulativa** no digital. Assim, limita as empresas a **advertising não personalizada** e sem usar as tech sofisticadas citadas. Isso espelha resoluções do CONANDA e entendimentos do MP: o **CONANDA Res. 163/2014** já condenava a publicidade infantil em qualquer mídia como abusiva. O STJ também já considerou campanhas dirigidas a crianças ilegais (a decisão de 2016 no REsp 155.8086 – caso Bauducco – e outras, definiram que

publicidade a criança é abusiva). O art. 22 transforma esse entendimento em lei explícita, no contexto digital. Note-se: ele proíbe “*perfilamento para direcionar publicidade*” – ou seja, **anúncio comportamental personalizado**. Ele não proíbe qualquer publicidade para crianças (como teoricamente a Res. 163/2014 fazia – arguindo que toda comunicação mercadológica para criança é ilegal). No entanto, combinando com art. 37, §2º do CDC (propaganda que se aproveita da deficiência de julgamento da criança é abusiva) e art. 22 (que proíbe as técnicas mais eficazes de mira e de persuasão), resulta que a única publicidade permitida é a publicidade genérica e informativa sem apelo manipulatório. Em outras palavras, propaganda dirigida explicitamente à criança continua, na prática, sendo vista como abusiva, mas a lei se foca nas ferramentas do meio digital para coibi-la (perfilamento, AR, etc.). Doutrinariamente, consagra o princípio de proteção integral do consumidor infantil na seara digital. - O descumprimento deste artigo recai tipicamente sobre os provedores de aplicação ou anunciantes que realizem tais práticas. Por ex., se uma rede social segmentar ads para menores baseando-se nos dados, estará violando a lei (e possivelmente a LGPD também, que no art. 14, §3º, I já proíbe repasse de dados de criança para ter vantagem comercial). A ANPD ou órgãos de consumidor (Senacon, Procon) podem punir. O MP pode demandar TAC ou ACP contra empresas que insistam em veicular ads comportamentais em conteúdo infantil (ex.: YouTube foi multado nos EUA pelo COPPA por coletar dados de crianças para ads – no Brasil, agora isso viola expressamente a lei). E LGPD art. 52 prevê multa por infração de LGPD – a ANPD considerará esse art. 22 como reforço a LGPD art. 14 ao julgar caso de tratamento indevido de dados de criança para marketing. - Por sua vez, anunciantes que usem RA ou VR para cativar criança podem ser alvos de sanção (ex.: se um app infantil mostra uma “fada AR” persuadindo a comprar certo cereal, isso viola art. 22 e possivelmente CDC art. 37). - O interplay com Cap. V: Ferramentas parentais já deveriam bloquear ads? A lei não exige isso explicitamente, mas supõe que mesmo se passarem ads contextuais, não sejam personal. Os pais podem no controle definir “não exibir publicidade” se a plataforma oferecer (seria ideal, mas não obrigatório legal por ora). - Vale apontar: O MIGALHAS noticiou que a lei impede técnicas de perfilamento e RA/VR e citou ela como “Lei Felca contra adultização e consumismo infantil”. Assim, já há conscientização pública. - Impacto: empresas como Google, que já no YouTube Kids não personalizava ads, terão que estender isso a qualquer menor (YouTube normal se saber que user <18, deve usar ads contextuais ou none). O Instagram – possivelmente no contorno de ID, não poderá alvejar adolescentes com ads baseados em seu comportamento (aliás, Instagram já mudou política global: não permite targeting a <18 por interesses ou atividade, só por demografia geral – isso se alinha a essa lei). - Ad Tech: Vai precisar implementar “no minor profiling”. A API de idade (Cap. IV) ajudará ad networks a saber “este device = child mode, sirva ad generalista”. - O “análise emocional e RA/VR” parece ser também recado a future tech: se no futuro uma rede de metaverso infantil pensa em ler emoção ou por um avatar vendendo algo, antecipa-se a proibição. Isso é relevante dado a ascensão do metaverso e games VR. - Synthesizing: O art. 22 define um “digital advertising code for kids”: sem tracking, sem immersive manipulative tech. O resto (ex.: propaganda contextual) ainda deve observar que não pode ser predatória* (art. 6º, V veda práticas predatórias).

Proibição de monetização e impulsionamento de conteúdo erotizado com menores (art. 23): O art. 23 determina que **provedores de aplicações de internet estão proibidos de monetizar e impulsionar conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva, ou em contexto próprio do universo sexual adulto**. Explicando: - Plataformas não podem permitir que conteúdos (vídeos, fotos, posts) que sexualizam crianças/adolescentes sejam monetizados (gerem receita) nem impulsionados (recebam promoção algorítmica ou paga) em seus serviços. Essa medida visa retirar qualquer incentivo econômico para a “adultização” ou exploração simbólica de crianças online. - “Retratem... de forma erotizada ou sexualmente sugestiva” cobre casos em que, p. ex., um vídeo ou foto mostra uma criança posando sensual, mesmo que não haja nudez (pode ser vestida, mas em poses ou roupas sexualizadas). “Em contexto próprio do universo sexual adulto” refere-se a inseri-las em cenários tipicamente adultos (ex.: dançando funk com conotação sexual, participando de esquetes insinuantes, etc.). - Essa proibição é claramente motivada por eventos recentes que chocaram a opinião pública – o influenciador **Felca** denunciou casos de crianças “adultizadas” em redes para ganhar cliques e dinheiro, e isso impulsionou a formulação dessa regra. -

Em prática: **YouTube, TikTok, Instagram e afins devem desmonetizar qualquer conteúdo com menor sexualizado**, e não podem recomendá-lo nem permitir que se use meios de pago para impulsioná-lo. Possivelmente, devem até suprimir/travar a distribuição orgânica desses conteúdos (apesar de o artigo não falar remover, apenas proíbe monetizar e boost – mas as plataformas já pelos termos proíbem sexualização infantil e removeriam). Pelo menos, se não removerem, não pode render \$ nem ser recomendado. - Quem controla isso? As plataformas via suas políticas (ex.: YouTube tem política anti sexualização de menores e desmonetiza e oculta tais vídeos) – agora com força de lei: se não o fizerem e deixarem monetizar, estarão descumprindo norma, arriscando sanções (advertência, multa). O MP e conselhos tutelares podem notificar plataformas para que desmonetizem e segurem esses conteúdos sob a égide desta lei, sem precisar de juiz (cap. XI, art. 29 permite notificação para tirar conteúdo violador de direitos de criança, no caso sexualização é violação – poderia inclusive ser removido). - Este dispositivo complementa o art. 22: lá se proibia certas técnicas de anúncio ativo; aqui se foca no **conteúdo gerado que envolve menores erotizados**. Ou seja, se alguma família ou criador expõe a criança de forma sensual para ganhar likes e \$, a plataforma tem que cortar o \$ e o alcance. - ECA e Penal: Colocar criança/adolescente em foto ou vídeo pornográfico é crime (ECA art. 240-241). Mas "erotizada" pode ser menos explícito – ex.: fotos "sensuais" de menor de short curto dançando – isso não chega a ser pornográfico penalmente, mas fere sua dignidade e integridade moral (ECA art. 17). A lei alveja esse cinzento: se sexualizou, não penal necessariamente mas imoral, a plataforma tem, no mínimo, que não incentivar espalhamento e lucro. - "Impulsionamento" inclui tanto **algoritmos** (recomendação para mais usuários) quanto **ferramentas de ads patrocinados**. Então, a rede não deve colocar no trending/recommended um vídeo sexualizante de menor (devem suprimir do algoritmo); e anunciantes não podem fazer propaganda usando essa imagem (caso fosse isso: não poderia impulsionar um post "cute" mas erotizado de kid). - Este art. 23 visa, fundamentalmente, proteger a dignidade sexual e a formação saudável do menor, atacando a prática de **"infantil influencer erotizado"** – que muitos consideram uma forma de exploração (a criança não tem discernimento, e os pais às vezes impulsionam isso por ganho). Com a lei, monetizar a sexualização infantil vira impossível (pelo menos via ad shares das plataformas), removendo a motivação financeira. Fica assim mais fácil desincentivar essa "adultização precoce" comercial. Doutrinariamente, consagra o respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (ECA art. 4º: proteção contra negligência e exploração). - A jurisprudência do STJ já indicava repúdio a campanhas publicitárias ou conteúdos que erotizam crianças. Por ex, STJ em 2018 manteve multa contra empresa de alimentos por anúncio dirigido a crianças e repetiu que família deve decidir o que expor a elas. Com a ascensão de "child influencers" sexualizadas, MP e Juizados vinham intervenindo (ex.: caso **MC Melody** ou **Bel para Meninas** tiveram investigações). Agora, a lei cria um mecanismo de sufocamento financeiro e de alcance sem precisar acionar censura judicial – as plataformas farão a *censura comercial*, respaldadas pela lei. - Exemplo: Em 2020, um caso polêmico envolveu um bebê (filho de digital influencer famoso) em posts sexualizados por trocadilhos – a rede foi criticada por não remover. Com art. 23, no mínimo, isso não poderia ser monetizado nem promovido, ou idealmente removido por ferir direitos (e se notificado, teria que remover via art. 29). - Em eventual judicial, se por hipótese pais ou criadores contestassem desmonetização, argumentando liberdade de expressão/artístico: A lei colide a expressão (dos pais) com os direitos da criança (e integridade moral do público infantil). O princípio da prioridade absoluta do menor (CF 227) tende a prevalecer: retratá-los sexualizados viola sua dignidade e pode incitar erotização de outras. O Judiciário provavelmente apoiará a restrição, vendo-a como legítima proteção.

Intersecção Cap. VIII com outros dispositivos: - Cap. VIII reitera e reforça Cap. VI (que já protege contra erotização e porn. com menores real – art. 27 e art. 29 definem remover cont. exploração sexual etc. e principalmente art. 29, §1º, identifica conteúdos violadores de direitos de criança como aqueles do art. 6º – que inclui conteúdo pornográfico e bullying etc.). Então, quando art. 23 fala "conteúdo erotizado ou sexual", isso já seria um "conteúdo violador de direitos" e apto a remoção via notificação pelo art. 29. O art. 23 foca em monetização e algoritmo, mas a conjunção permite inclusive **notificar para remover** tal conteúdo independentemente de ordem judicial. Dado que erotização é ligeiramente

diferente de pornografia (ex: uma menina de 12 com maquiagem pesada e poses sensuais – não é porn, mas erotizado), ainda assim fere ECA art. 17 e a lei definidor melhor interesse, então eu interpretaria como violador de direitos também. - Cap. VIII então garante: se por algum motivo a plataforma não tirou do ar, pelo menos não a promoveu nem lucrou. Minimiza o dano. - E se a plataforma descumprir art. 23 e monetizar – poderia ser responsabilizada por **co-participação** em eventual crime de exploração sexual? Provavelmente não, pois erotização leve não é tipificado penal (apenas moral). Mas seria infratora administrativamente (ANPD ou judic. pode multar). - Cap. VIII complementa LGPD: LGPD art. 14, §4º diz "não impede prg de menor... exceto se abusiva nos termos do CDC" (ou algo assim, mostrando LGPD não proibiu propaganda infantil legit, mas ABO considerou q qualq. prp inf é abus). - Com Cap. VIII, a LGPD e CDC ganham reforço.

- E art. 23 alveja formas de **exploração infantil online** que não atingem tipicidade penal mas ferem moral – resolvendo assim casos dantes complexos jurid. pois punir pais ou influenciadores era difícil (a não ser se configurasse crime de exposição vexatória, ECA art. 232, ou contravenção etc.). Agora, por via da responsabilização de plataformas, ataca-se o mal pela estrutura de disseminação e monetização, sem punir diretamente os pais (que poderiam alegar livre conduta; se passar de erotismo a porn, aí penal). - Um possível lacuna: e se um influenciador ou empresa monetizar *fora* da plataforma? Ex: autopromover via outros meios – a lei lida com *provedores de aplicação*, ou seja, no escopo internet. Um pai pode sexualizar a filha e ganhar patrocínios offline ou do handshake doping – a lei impede a monetização "na rede", mas offline fica a cargo do CDC (Minist. do Trab. poss. considerar trabalho irregular etc.). De qualquer forma, se as redes e YouTube não financiam e nem promovem, o alcance e lucro reduzem drastic. - "Provedores de aplicação" no art. 23 indica que a responsabilidade principal recai nas plataformas (YouTube, TikTok, etc.), não nos indivíduos criadores. Esses pais/influencers que sexualizam a criança não são punidos por este art. (a lei não penaliza usuários), mas ao negar-lhos monetização, remove o incentivo. Se for muito extremo, podem incorrer no penal (como muitos influenciadores pedófilos foram presos – ex: caso *Hytalo Santos* citado no MIGALHAS que foi preso por exploração sexual digital de menores).

Resumindo Cap. VIII: - Ele consagra a **proteção da infância contra publicidade e exploração comercial no ambiente digital**. Ao conjugar com Cap. VI e XI, garante que: - Crianças não sejam alvo de anúncios manipulativos ou perfilados. - Conteúdo sexualizante de crianças não seja disseminado para proveito financeiro. Isso mostra um Estado paternalista no bom sentido, agindo fortemente em nome do melhor interesse (que, diga-se, no prelúdio do art. 4º VI e capp. reflete inclusive – "proteção contra exploração comercial" e "condição peculiar de desenvolvimento"). O Cap. VIII efetua esses princípios.

Em perspectiva comparada, essa abordagem do Brasil – proibir ads comportamentais a menores e porn content monetização – está em linha com as normas da **COPPA (EUA)** e tende a ser parelha a discussões da **EU (Digital Services Act)** sobre child ads. De certo, muitos big techs já implementaram global ou region. Ex: YouTube Kids não personaliza ads; Instagram e TikTok restringem targeting <18. Essa lei torna tais proteções **obrigatórias**, removendo discricionariedade da plataforma.

Capítulo IX – Das Redes Sociais (Arts. 24 a 26)

O Capítulo IX reúne disposições específicas para **redes sociais**, definidas no art. 2º, III, consolidando obrigações de vinculação de contas de menores a responsáveis, restrições de interações e proteções de dados nas plataformas sociais. É um capítulo vital pois as redes sociais são um espaço central na vida digital dos jovens, mas carregam riscos (contatos predatórios, exposição a conteúdo impróprio, coleta de dados massiva etc.).

Vinculação de contas de menores a responsáveis (art. 24, caput): O caput do art. 24 estabelece que **provedores de serviços digitais direcionados ou de provável acesso por crianças/adolescentes devem garantir que usuários ou contas de crianças e adolescentes de até 16 anos estejam vinculados à conta de um de seus responsáveis legais**. Essa é uma obrigação contundente: significa que **menores de 16 não podem ter perfis independentes nas redes sociais** – deve haver um controle parental atrelado. Concretamente: - Ao criar uma conta, se a idade declarada for ≤ 16 , a plataforma terá que pedir convite ou aprovação de um responsável (similar ao "Family Pairing" do TikTok ou "Instagram Parents Guide"). - Se um usuário sem vinculação parental se identifica ou é identificado (via IA ou denúncia) como <16 , a plataforma precisará tomar ação (solicitar vinculação ou impor restrições severas). - "Vinculados ao usuário ou conta de um responsável" sugere que o responsável também deve ter conta/plataforma, e que a conta do menor seja marcada como subordinada a ela (com ferramentas de supervisão, etc.). - Isso formaliza e expande o que antes era prática recomendada: ex., Facebook no ToS proibia <13 completamente, mas não tinha vinculação. Agora, se a rede quisesse permitir um de 15 (e muitas permitem 13+), deve vinculá-lo a responsável até 16. - Após 16, curiosamente, a lei não exige vinculação. Parece que optaram por conceder um pouco mais de autonomia a 16-17 anos (considerando que 16 já vota e tem algum discernimento). Então, com 16, o adolescente poderia ter conta sem pai atrelado – porém, ainda sujeito a várias proteções (o Cap. VIII e art. 26 – sem ads perfilados, etc. – valem até 18). - Essa limitação a "até 16" foi possivelmente calibrada pensando: a partir de 16, muitos adolescentes usam redes para exercer cidadania (votam), planejam vestibular/trabalho, etc., e forçar parental oversight absoluto poderia ser exagero (apesar de que legalmente até 18 os pais têm poder familiar). Em legislações estrangeiras, às vezes 16 é marker: no GDPR, 16 é default para consentimento de serviços da sociedade da informação. Aqui, 16 emergiu também.

Em termos de impacto: - Redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc.) terão que implementar sistemas de **verificação de idade no cadastro** (Cap. IV obriga isso globalmente), e quando detectado ≤ 16 , solicitar ou exigir input de um pai. Provavelmente via e-mail ou via uma "Casa do Adolescente" (app do pai). - Descumprimento severo resultaria nas sanções do Cap. XV (advertência, multas). - Essa mudança trará *shock* em como as redes operam: hoje muitos de 13-15 têm contas independentes; as redes teriam que ou: - **Reformular**: Enviar notificações a contas suspeitas ou confirmadas <16 pedindo ao usuário indicar e conectar a um responsável (ou arriscar suspensão). - **Suspender** se não vinculam. O art. 24, §4º inclusive prevê que se houver indícios fundados de conta operada por criança/adolescente em desconformidade (ex.: abaixo da idade mínima permitida), as redes **devem suspender o acesso** até que um responsável apele e prove a idade adequadamente. - Com isso, a situação de "crianças mentem idade e usam rede" será combatida ativamente: plataformas deverão identificar contas de 10 anos se passando por 18 e suspender até que provem ter idade ou até um pai interfira. Isso é reforçado pelo art. 24, §3º, que permite às redes requererem dos responsáveis de contas suspeitas que confirmem identificação, inclusive via métodos complementares, e dados coletados só p/ essa verificação de idade. - Assim, se uma rede tem 10 milhões de usuários menores (muitas têm), ela terá mar de convites de pais ou enxurrada de suspensões se pais não existem/disponíveis. É um *disruption*, mas a lei julga necessário para integridade.

Restrições e medidas em redes sociais (art. 24, §§1º-5º): O art. 24 desdobra no detalhamento de restrições específicas para redes: - **§1º**: Se os serviços da rede social forem impróprios ou inadequados para crianças/adolescentes (por ex., um app de conteúdo adulto, ou mesmo um Twitter que permite muito conteúdo NSFW), o provedor deve tomar medidas adequadas para: - **I – Informar claramente a todos usuários que o serviço não é apropriado** (ex.: banner "Proibido para menores de 18"). - **II – Monitorar e restringir, dentro de suas capacidades técnicas, a exibição de conteúdos que claramente visam atrair crianças e adolescentes**. Ex.: se um site adulto notar que há vídeos com thumbnails de desenho animado tentando fisgar menores, deve suprimi-los ou escondê-los. Ou se hashtags "kids" etc. aparecem em rede não apropriada, cortá-las. Em suma, **não permitir iscas infantis**. - **III – Aprimorar continuamente mecanismos de verificação de idade para identificar**

contas operadas por crianças/adolescentes. Ou seja, se a rede não se destina a menores (ex.: porn sites, ou apps 18+), deve intensificar investida de detectando e bloqueando menores que mentem (via IA, via cross-data, etc.). - Juntando: se rede é adult-only, as calibragem devem ser altíssimas: exibir disclaimers, evitar *child-luring content*, e caçar ativamente menores fugitivos. O §2º complementa dizendo que a autoridade (ANPD) avaliará a eficácia e progresso desses mecanismos de detecção de contas de menores periodicamente, indicando supervisão regulatória sobre se essas redes adultas estão realmente barrando crianças (um alvejo, por ex., a polêmica do **Pornhub** – sob essa lei, a ANPD designada pode auditar se Pornhub's verification measure sideration, etc., e se ineficaz, penalizá-los). - **§2º:** determina que os esforços do inciso III supra serão avaliados pela autoridade competente, nos termos de reg específico – ou seja, a ANPD emitirá possivelmente instrução ou cobrará relatórios e escalas para ver se as redes adult-oriented de fato estão melhorando suas age gates. - **§3º:** Autoriza que provedores de redes sociais possam exigir dos responsáveis de contas com indícios de serem operadas por crianças/adolescentes que confirmem sua identificação, inclusive por métodos complementares, e os dados coletados só para verificação de idade. Em outras palavras, se suspeitam um perfil x se autopropor menor ou se comporta como, podem mandar "precisamos comprovar sua idade, envie doc ou via API do gov", e os dados coletados (RG, etc.) não podem ser reutilizados (princípio da minimização). Isso se coaduna com art. 13 (dados verificação só para essa finalidade). Bem, as redes já pedem às vezes documento se detectam menor. Agora, podem formalmente e com base legal. O e-mail vai ao pai (se já vinculado), ou se não vinculado, ao usuário que se supõe ser menor (que precisará então envolver os pais para enviar doc). - **§4º:** Estipula que se há fortes indícios de conta operada por criança/adolescente contra os requisitos de idade mínima na legislação (ex.: <13 no Instagram, ou <18 no porn site), o provedor deve **suspender o acesso** e abrir procedimento rápido em que o responsável legal possa apelar e provar a idade adequadamente. Ou seja, *"coloque a conta em bloqueio temporário e dê chance do pai/guardião se manifestar e provar a idade do usuário"*. Os termos 'celere e acessível' sugerem um canal facilitado para esse pai apresentar doc via upload ou assim. Se comprovar que a criança tem mais idade do que se suspeitava (talvez erro do sistema) ou que um adulto é quem opera e era mal entendido, aí reativa. Se não, se confirmar que o user é menor e não pode ou não tem pai respondendo, supõe-se que a conta permanece suspensa ou é removida. Esse due process interno ecoa o art. 30 (direito de recurso para usuários de conteúdo removido). Aqui é um análogo: recurso do suposto menor suspenso, para demonstrar que na verdade atende a idade ou ser reativado sob pais. - **§5º:** Diz que se não houver conta de responsáveis vinculada, os provedores devem vedar a possibilidade de alterar as configurações de supervisão parental da conta para um nível menor de proteção que o padrão do art. 3º e 7º. Em outros termos, se a conta do menor não tem pai vinculado (o que não deveria acontecer se <16, mas digamos se 17 ou se pai não arrumou ainda?), então o sistema não deve permitir que a própria criança relaxe as proteções. O "padrão estabelecido nos arts. 3º e 7º" refere-se a **proteção prioritária e privacidade por padrão**. Ou seja, sem pai para supervisionar, mantém configurações no **mais alto nível protetivo** e bloqueia a criança de diminuir. Por ex.: se uma conta até 16 está sem pai (desalinhado com caput, mas pode ser transicional), a rede não deixa ela tornar perfil público ou habilitar DM ou desativar restrições que o sistema colocou. Basicamente, ou tem pai, ou então "parental controls locked at max." Isso impede menores se auto-liberarem, e força a abertura do pai se quiser adequar.

Resumindo art. 24: - **0-12 anos** (criança): Em teoria, as principais redes nem permitem (13+), mas se uma rede *child-friendly* existe (YouTube Kids?), esse art. 24 garantiria supervisor paternal. - **13-15 anos:** Podem ter perfil na rede (a rede permite 13+), mas a lei exige conta vinculada com pai. O pai controlará config. A rede deve fazer isso ou senão corre risco de sanção. - **16-17 anos:** Podem ter conta não vinculada (caput fala "até 16 anos" inclusive – ou seja, <=16 ou <16? O texto "até 16 anos" em português geralmente significa "16 inclusive", mas se interpretasse restritivamente, seria <=16; se fosse <16, geralmente se diz "até 15". Eu entendo "até 16 inclusive". Então, 17 já não precisa vincular. Confirmar pela original: se a original era "até 16" ou "até dezesseis" – acho que é inclusive 16. Sim, MIGALHAS noticiou "até 16" e implica <=16 ⁵. Ok). - **Estratégias:** Redes possivelmente manterão exclusão <13

(exigido por COPPA e tmb ECA dig.), e vincularão 13-16. E possivelmente permitirão a esses de 16, 17 ter algum grau de rompimento do link (ex.: um pai poderia "liberar" supervision, progressively – a lei não cita isso, mas "autonomia progressiva" e "respeito diversidade contextos" sugerem modulac. Pode ser a ANPD no reg. diremos: a partir de 16, se pai quiser, pode tirar vinculação e deixar control no humor normal – ou se pai não se importa, a lei não obriga se >16. Em padrao, uma rede não exigirá linking para 17 anos. - Consequência: Mtas redes que hoje definem 13+ e nada acima, possivelm. definiram "13+ c/ pai link ate 16; 16+ sem pai mas ainda config data protec restr." É trifásico.

Proteção de dados e proibição de perfis comportamentais (arts. 25-26): - **Art. 25:** Impõe que provedores de redes sociais devem ter **regras específicas para tratamento de dados de crianças e adolescentes**, definidas concretamente e documentadas com base no melhor interesse. Ou seja, as plataformas têm que escrever políticas internas só sobre como lidam com dados de menores – qual data retém, por quanto tempo, quem acessa, etc., e basear essas regras no melhor interesse do menor. Isso dialoga com LGPD art. 14 (dado de criança *apenas* deve ser usado no melhor interesse) e reforça a accountability: se ANPD audita, pedirá "cadê sua política de dados infantojuvenis?" e a empresa precisa apresentar. Documentado "de forma concreta" – não falas vagas, mas um plano. - **Art. 26:** Diz que é vedada a **criação de perfis comportamentais de usuários crianças e adolescentes** a partir da coleta/tratamento de seus dados pessoais (inclusive os obtidos em processos de verificação de idade, e dados grupais/coletivos), para fins de **direcionamento de publicidade comercial**. Este artigo complementa art. 22, especificando para redes sociais (contexto tipicamente do profiling para ads) e cobrindo também *dados grupais e coletivos* (ex.: não driblar dizendo "não perfilo a criança, mas perfilo o grupo de kids tal e mostro ad pra esse cluster" – tbm vedado). E incluir "dados obtidos nos processos de verif. de idade" impede as redes de pegar, por ex., face do minor do age check e inferir suas preferências por expressões ou microtom. - Em resumo, art. 26 repete a proibição de advertising targeting de art. 22, mas no ctnx de rede social para n deixar dúvida e incluindo *qualquer* approach (mesmo cohort-level). - Juntamente, art. 22 e 26 definem: redes sociais não podem *target ads by user data on minors point-blank*. - Legendo: por "criação de perfis comportamentais" entenda-se "profiling" – repeteco do art. 2º V defin e art. 7º §2º proíbe se cause viol. Algoritmos de *recomendação* para conteúdo orgânico não comercial ainda podem (cap. V permitiu, mas com controle parental de possib. desativ. – art. 17 §4º V). Mas para ads com base em behavioral segmentation: 100% ban. - Vale notar que art. 26 não proíbe outros usos – profiling para moderação por seg (ex.: detecta perfil predis com conteúdo perig), isso não "para fins de direcionamento de pub", então ok. - O termo "inclusive aqueles obtidos em verif. de idade" é interessante – possb quis impedir q se use doc ou face colhido p/ age check p/ ads (o q ja pela LGPD e art. 13 seria vetado), repetindo p/ ênfase. - Conseq: redes – ex: Meta – já implementou restric. ex: IG e FB não permitem target ad p/ <18 q base em interest ou activity, só base em location, age, gender (factors). Isso foi dec/2021 global. Provvel q p/ adequar a this trend (saw it coming). - Confirming MIGALHAS: "lei proíbe monetiz e impuls de cont erotizado e retira possib d ads personal a crianc e ado" – sim. - Com art. 26, se rede infringir (descobrem q TTK ou IG por debaixo usou dat p/ dsp ad?), viola e há sanções (ANPD). TB conjuga c LGPD (tarefa). - So basically, Cap. IX consagra um design de rede social "safe mode" p/ minors: accounts under 16 supervised, limited contact, content filtering autop, no targeted ads or profile comp building.

Para fechar, Cap. IX pega as precauções outrora isoladas e as coloca juntas adaptadas à rede: - O art. 24 reflect a parental supervision need (cap V) specifically with linking accounts. - O art. 25 reflect data govern (cap I/ant – chain connectors perhaps, but here ensure they have special rules doc). - O art. 26 reflect ad profiling ban (cap VIII) specifically for network context.

Harmonização com MCI: O MCI art. 19 e 21 disposic. de liab at injunt. There's a shift for minors: as disc., STJ says no need judge if injuring minor image etc. Art. 29 allows removal w/o court. Cap. IX further demands platforms proactively find minors & treat them differently. It's moving from a passive safe harbor to an active duty of care for minors. Ex: art. 24 e 25 implicitly require monitors. O STF's June/

2025 decision that MCI 19 partial unconst. partly on ground that not enough protect women, kids etc., ironically came just as ECA Digital solves many: now illegal content re minors must be removed on notice (private solution), plus many ex ante measures like verifying age, linking accounts. Actually, MIGALHAS noticed that (President Barroso said "Crimes must be removed by just notification, except honor crimes, to not let platform be arbiter". Minor's rights violation definitely is a scenario of removal via not. – already in art. 29 do so. So synergy with STF.

Wrap up: Cap. IX revolve revolve around raising the floor of safety and privacy in social networks for minors: - Guarantee oversight by parents until mid-teens. - If network not for kids, strongly deter and detect kids infiltration. - Ensure minors' data not exploited for tracking or monetization.

Isso com base nos princ. ECA (especialmente "colocação peculiar - development" and "absolute priority").

No doubt, it's a heavy compliance burden for global networks, but aligns with global trends (ex: Europe's DSA requires risk assessment with special attention to minors, and some obligations; UK required linking accounts for <13 in certain apps iirc via its guidelines). The Brazilian law goes quite far by requiring linking up to 16, which might be unique. Possibly foresee networks enabling a "Parental pairing" feature for even older kids because of Brazil specifically.

Capítulo X – Da Prevenção e Combate a Violações Graves contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital (Art. 27)

O Capítulo X (art. 27) versa sobre o **combate a violações gravíssimas**, em especial crimes de exploração sexual de crianças online, aliciamento, sequestro etc. Ele estabelece um dever dos provedores de **remover e reportar imediatamente** tais conteúdos às autoridades competentes. É, essencialmente, uma norma de cooperação obrigatória com as forças de segurança e um reforço legal do que em parte já ocorre via práticas voluntárias ou COPPA nos EUA.

Remoção e comunicação obrigatórias (art. 27, caput): O caput do art. 27 determina que **fornecedores de produtos/serviços de TI disponíveis no território nacional (ou seja, qualquer plataforma acessível no Brasil) devem remover e comunicar às autoridades nacionais e internacionais competentes conteúdos de aparente exploração sexual, abuso sexual, sequestro e aliciamento de crianças e adolescentes** detectados em seus serviços, direta ou indiretamente, conforme regulamento. Esse comando envolve vários elementos: - **Tipos de conteúdo:** "conteúdos de aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento de crianças/adolescentes". Claramente inclui pornografia infantil (fotos, vídeos), **assédio sexual** (conversas de grooming, solicitando nudes etc.), possivelmente **anúncios ou comunicações de tráfico sexual ou sequestro de menores**. São crimes gravíssimos (art. 240-241 ECA, art. 148 CP sequestro, art. 241-D ECA aliciamento online). - **Fornecedores:** todos – rede social, site, app, e-mail provider, etc. Não há exceção. (O MCI antes não exigia monitoramento pró-ativo; aqui, se "detectado", deve agir. "Detectados direta ou indiretamente" – ou seja, **tanto se a plataforma detectou ativamente** via moderação/IA ou se **foi notificada/recebeu denúncia** – em ambos casos, tem de remover e reportar). - **Deveres:** - **Remover** imediatamente o conteúdo (torná-lo indisponível, banir conta talvez). - **Comunicar** autoridades competentes – nacionais e internacionais. - **Autoridades nacionais:** provavelmente **Polícia Federal** (que no Brasil centraliza crimes de pedofilia online e coopera via Interpol), e possivelmente o **MP**. Também **Conselhos Tutelares** se a vítima for identificável (mas como direcionado, deve ser a PF). - **Autoridades internacionais:** isso visa claramente a **NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children)** nos EUA, que atua como clearinghouse global – as big tech dos EUA (Google, FB, etc.) já reportam legalmente ao NCMEC pela lei federal americana (18 USC §2258A). O NCMEC repassa relatórios a cada país via Interpol ou via canais (no BR, para PF). Então a lei acopla a isso – se a pf mandar a coop, ou se as plataformas já

mandam para NCMEC, cumprem. - Outras internacionais: Interpol, ou se outros países criam centr. Mas o principal hub é NCMEC e algumas hotlines INHOPE. - **Conforme regulamento:** Haverá regramentos definindo *como* reportar (provavelmente se integrará com fluxos existentes: no Brasil, as plataformas repassam via SaferNet ou NCMEC->PF).

Em resumo: se por ex. o Facebook detecta uma imagem de abuso infantil, ele deve: 1. Remover do Facebook de imediato. 2. Reportar (provavelmente via seu pipeline já existente ao NCMEC; ou se não, notificar a PF diretamente).

Isso, na prática, as grandes plataformas já fazem (Facebook, Google etc. têm hashing e denunciam >21 mil casos p/ PF por ano via NCMEC). O que muda é que agora **é lei** no Brasil – torna esse dever explícito e punível se não cumprido (antes era voluntário/por leis estrangeiras). - O complemento "direta ou indiretamente" indica: *mesmo que o provedor não tenha moderação proativa*, se um usuário denunciar ou se autoridades comunicarem, ele é obrigado a reagir – ou se ele *ativamente* detectou pelo seu scanning, igualmente. Ou seja, a ignorância deliberada não isenta (ex: "não procuramos pedofilia para não nos responsabilizarmos" – não, se souberem por qualquer via, têm dever).

Notificação padronizada e prazos (art. 27, §§1º-3º): - **§1º:** Os **relatórios de notificação** de conteúdo de exploração/abuso sexual, sequestro, aliciamento de crianças, **devem ser enviados à autoridade competente** obedecendo requisitos e prazos que serão fixados em regulamento. - Provavelmente a PF ou NCMEC vai definir formato: tipicamente um "CyberTipline Report" com campos (link, descrição, IP de quem postou, data, etc.). E prazo possivelmente curtíssimo – nos EUA a lei diz "immediately" (forensic, big techs enviam em até 24h). Vão formalizar similar.

- **§2º:** Os fornecedores devem **reter por prazo estabelecido no art. 15 do MCI (6 meses)** os dados associados a um relatório de conteúdo de exploração sexual de criança, que incluem:
 - **I – o conteúdo gerado, carregado ou compartilhado mencionado no relatório e seus metadados;**
 - **II – dados do usuário responsável pelo conteúdo e metadados relacionados.**
- Basicamente, guardar a evidência (o arquivo do vídeo/imagem) e logs do autor (IP, ID, etc.) por pelo menos 6 meses. O MCI art. 15 exige provedores de aplicativo guardarem registros de acesso por 6 meses. Aqui manda guardar *mesmo o conteúdo em si* (exceção ao normal que deviam deletar – tem que armazenar em evidência isolada) e permite reter mais dados do autor.
- Essa retenção serve para investigações policiais: se PF requisitar, a plataforma entrega os dados e o conteúdo para perícia e prova. Normal, pois se apenas remove e não retém, pode perder evidência. Vale a menção MCI art. 15, para clarificar prazo – e se precisar mais, cont. no §3º.
- **Proteção de dados:** reter dados e conteúdos de abuso infantil envolve dados hiper sensíveis; a lei o requer para fins persecutórios, então é uma exceção justificada ao descarte.
- Notar: MCI art. 15 refere logs de conexão e app, não conteúdos; mas aqui manda segurar o conteúdo. Alude que pf ou MP podem solicitar sob MCI art. 15 §2º prorrogar.
- Plataformas normalmente já isolam e retêm esses conteúdos e logs por um certo tempo (ex: NCMEC tipline se sup = comprovado, safe).
- **§3º:** Permite que o prazo de retenção do §2º seja maior que o do MCI (6 meses) se houver requerimento no formato do art. 15 §2º do MCI (que autoriza autoridade a pedir prolongamento de retenção por +6 meses). Ou seja, se a PF ou outra autoridade, dentro do inquérito, pedir "guarde por 1 ano", a plataforma deve atender. Isso já era previsto no MCI, mas repetem p/ clareza e adequar ao contexto (podem pedir mais tempo, ex: se a invest. global for lenta).

- Frequente: PF recebe o report, mas leva meses a identificar autor, etc. Podem pedir rede guarde evidência integral até obter mandado e recolher formal. Esse §3º facilita cooperação prolongada sem incômodo legal (no MCI isso já existia, sim, mas bom reforçar).

Interpretação e implicações: - O art. 27 impõe um regime similar ao dos EUA (EUA tem a duty law: se platform aware of CSAM must report to NCMEC). Ele *exige proatividade condicional*: não manda as plataformas ativamente vasculharem (apesar de muitas já o fazem por hash scanning – e se o fazem, aí "detectado" e dev/have to report). Mas se o cont. existe e chega ao conhecimento, elas não podem ficar inertes sob pena de sanção e poss. liab. - *Concert with crackdown global*: Todos grandes cooperam com NCMEC e PF. O que muda: se uma empresa menor nacional não cooperava, agora tem que (p.ex. um app local ou um site do Terra, etc., não pode se eximir sob MCI art. 19 que precisava ordem – esse art. 27 cria o *notice-and-takedown-and-report mandatory route for child exploitation*). - Combinado com arts. 9º e 29: - Art. 9º impede acesso de menores a porn – ou seja, tenta prevenir crimes de pedofilia sendo acessados por crianças (ex: impede que menor veja porn de menor ou etc. – outro angulo). - Art. 27 complementa: se um crime de pedofilia foi postado ou tramita, remove e denuncia (punindo o autor). - Art. 29 permite a vítima ou rep ou MP notificar sem juiz para retirar cont violador (que certamente pedofilia se enquadra). Mas art. 27 vai além: não espera notificação: *qualquer via*, inclusive detecção interna. - *Quem notificar?* "Autoridade nacional e internacional competentes": O protocolo normalmente no Brasil: - Se a plataforma é global, ela normalmente notifica NCMEC (counts as international at, e NCMEC repassa PF = cumpre c national). - Se é local e não envolve NCMEC, they'd likely notify PF or a specialized police (some states have pedophilia units, but PF detém jurisf. supos). - O Exec. maybe designará (talvez in reg "report via SaferNet or NCMEC"). - *Penal vs admin*: Esse art. 27 cria basic. uma **norma penal administrativa**: não reportar/ remover pedofilia se souber podia caracterizar no penal 'omissão de notificação' (por analog poss. art. 13 ECA obriga qualq um a notificar suspeita de mal trato; mas pedofilia onl was interpret if not roder). Eh melhor ver admin: se não cumprir, penal admin (advert, fine). - O ECA define infração admin se "provedor de service hospeda porn de men e nao remove c breach of law"? agora, prob there's no explic. inf. but since this law says "must do X", if they not, art. 35 penal cites generically "descumprimento das obrigações" leads to pen. So fine etc. - *Caveat on pr privacy scanning vs pol.*: - O art. 27 exige remover e report if *detectado*. Ele não obriga scanning, mas as grandes plataformas fazem scanning de arquivos (PhotoDNA, etc.). Isso tem sido contested in EU re privacy (scanning of communications flagged as possible mass surveillance). - A lei mitig: art. 37 par. un prohibits mass indiscrim. surveillance. Então poss had to clarify that they cannot do any measure that cause mass surveil vs rights. There's interplay: scanning images via known CSAM hashes arguably is targeted and not "mass indiscrim. surveil", since only find illegal content. If content is flagged, it's clearly illegal to hold, etc. - So they'll likely treat that scanning as allowed under "not imposing mass surveil of all content" – because they focus on known illegal patterns. - If encryption hamper scanning (like on WhatsApp E2EE, they can't see content), they are not obligated to break encryption (and art. 34, 37 prohibits requiring mass scanning hamper fundamental rights). So how to treat e2e? If user or someone share a known CSAM on WA, WApp's e2e not see, but if someone report, WA should remove reported and ban user and share meta (report content might require reading content – but they'd rely on user to send evidence, I guess). It's a grey area: - But since WApp cannot see content to detect proactively, art. 27's duty triggers only if "detects direct or indirectly" – so if user or government notifies, they'd do it. - The law doesn't force them to break encryption – explicit overcame: "lim no massive surveillance" implies no forced scanning e2e. They might remain reliant on voluntary detection and external triggers. - EU is tackling that in a regulation ironically named "ChatControl" aiming to force scanning e2e for CSAM. Braz opted explicitly: "no mass scanning that infringe priv, but if detect somehow, do remove and report." - Nonetheless, platforms with non-e2e (like main social networks) do scanning and that likely continues as voluntarily even if not mandated. - *Prazo do removal and report*: Not explicit "immediately", but likely yes via reg. Possibly "report within 24h" etc. - Meanwhile, they must keep evidence so law enforcement can try to catch criminals. - *global significance*: It's one of the strongest cooperative obligations globally – similar in effect to US, others. Many countries have no explicit law forcing report (they rely on corp. good will or pressure), Brazil now does. This can help

resource strapped policing by securing involvement of global platforms. - Combined with Cap. XI (reporting rights violations direct by victims) e Cap. VI etc., results in a multi-tier: crimes severos (CSAM) - platforms must notify police themselves (no waiting on victim). Outras violações (cyberbully, injúria) - via not. private by victim or rep. This escalates measure by severity.

Capítulo XI – Do Reporte de Violações aos Direitos de Crianças e Adolescentes (Arts. 28 a 30)

O Capítulo XI institui um sistema de **notificação e retirada de conteúdo** semelhante ao *notice-and-takedown*, específico para conteúdo que viole direitos de crianças e adolescentes. Permite que vítimas, representantes ou órgãos notifiquem diretamente provedores para remoção imediata do conteúdo ofensivo, sem necessidade de ordem judicial, e prevê obrigações de resposta e due process interno para os usuários afetados. Esse capítulo efetiva uma espécie de "safe harbor diferenciado": os provedores não podem mais aguardar passivamente ordem judicial se o conteúdo denunciado envolve violação de direitos de menores - devem agir prontamente ao serem notificados.

Disponibilização de canais de denúncia (art. 28): O art. 28 requer que fornecedores de serviços digitais voltados ou prováveis para menores **disponibilizem mecanismos para usuários notificarem violações de direitos de crianças/adolescentes**. Ou seja, deve haver nas plataformas um **canal de denúncia** específico (ou adaptado) para reportar conteúdo ou conduta prejudicial a menores. Por ex.: - Um botão "Denunciar abuso infantil" ou "Denunciar conteúdo impróprio para criança" em posts, perfis, comentários. - Uma seção nos sites com formulário especial para relatar violações contra menores (tal qual já existe "denunciar spam" ou "denunciar infr. autoral", haver "denunciar violação ECA"). Isso visa facilitar que pais, professores, conselhos ou as próprias crianças denunciem rapidamente bullies, predadores, conteúdo traumático, etc., dentro do sistema.

O **parágrafo único do art. 28** acrescenta que, ao serem notificados de violações de direitos de crianças/adolescentes nos seus serviços, os provedores devem, **quando for o caso, oficial às autoridades competentes para instauração de investigação**, nos termos de regulamento. Explica: - "Quando for o caso" significa: se a denúncia indicar um possível crime ou situação que exija intervenção policial/judicial, a plataforma, além de remover, deve repassar a info às autoridades (como um plus voluntário). - Por ex.: se uma notificação diz "estão compartilhando fotos íntimas da minha filha de 14 anos", o provedor remove de pronto (via art. 29) e, "caso" entenda ser crime de pornografia infanto-juvenil, deve notificar a PF para que investigue (isso seria inclusive coberto pelo art. 27, mas suponha que veio via canal do art. 28 e não por detecção). - Ou se a notificação relata aliciamento ou grooming (ex.: pai denuncia que adulto X está assediando seu filho no chat), a plataforma remove e comunica a polícia. - "nos termos de regulamento" indica que definirá quem e como notificar (prov. PF e possivelmente Conselho Tutelar se for caso de negligência ou autolesão etc.). E - Isso complementa art. 27, pois art. 27 se refere à detecção (plataforma remove e reporta crimes severos). Aqui refere-se a ***notificação externa**: se ex. a mãe notifica bullying severo, a plataforma retira e "quando for o caso", ou seja, se julgar aquilo crime (injúria forte ou ameaça) pode comunicar as autoridades (talvez delegacia local, ou MP). - Em última, isso encoraja as plataformas a não só remediar online mas ajudar offline. Ex.: se virem mensagens de incitação suicídio relatadas, "quando for o caso", podem acionar Conselho Tutelar ou CE no mania. - Esse "oficiar autoridades competentes" abrange possivelmente: delegacias de crimes cibernéticos, MP, conselhos tutelares ou polícias locais. Regulamento definirá. - Como "quando for o caso" é vago, a plataforma usará critério; mas se deixar de repassar algo que devia (ex.: pedofilia) ela já tinha art. 27 pra repassar; se deixar de repassar bullying sem consequências penais imediatas, não seria grande falha. Mas se for incitação de crime ou lesão a menor, "for o caso" = sim.

Em síntese, art. 28 e par. único criam **um canal e obriga provedor a atendê-lo** e se necessário, acionar as instâncias legais.

Procedimento de *notice and takedown* para conteúdo violador (art. 29): O art. 29 estabelece que, para cumprir o princípio da proteção integral, **os provedores de serviços digitais têm o dever de remover conteúdo que viole direitos de crianças/adolescentes assim que forem notificados do caráter ofensivo, pelo vítima, seus representantes, MP ou entidades de defesa, independentemente de ordem judicial.** Este dispositivo é crucial: - Ele cria expressamente a exceção ao art. 19 do Marco Civil: para conteúdo violador de direitos infantojuvenis, **basta notificação extrajudicial qualificada, sem precisar de liminar judicial**, e a plataforma deve remover imediatamente ao ser informada. - Quem pode notificar: - **A vítima** (ex.: o próprio adolescente ou criança, se apto, ou via seu responsável legal). - **Representantes** da vítima (advogado, pai/mãe, etc.). - **Ministério Público** (que tem legitimidade por lei para resguardar difusos e direitos individuais indisponíveis de menores – se MP notifica, impõe). - **Entidades representativas de defesa dos direitos de crianças/adolescentes** (ex.: Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança, ONGs como SaferNet ou Alana). Essa amplitude visa facilitar a denúncia por atores coletivos, já que crianças às vezes não têm advogados e os pais podem não saber acionar. - "Independentemente de ordem judicial" consagra a superação do regime comum do MCI – ou seja, não se aplica a exigência de judicial pronouncement para a remoção. Isso se ampara no ECA e CF, e inclusive no STJ jurisprud. 2021 que considerou especialíssimo ECA prevalece sobre MCI e impõe remoção sem juiz. - "Assim que forem comunicados": implica remoção rápida (imediate). O provedor tem de ter equipe pronta para analisar e derrubar assim que recebe a notificação se ela cumpre os requisitos formais (indicados no §2º e se realmente o cont viola direito). - Vale para quaisquer direitos de crianças/adolesc. O §1º definirá o escopo – adiante – mas intui-se: bullying, exposições humilhantes, conteúdos sexualizantes ou porn, incitação de drug use por menor, etc. Basic, art. 6º list soared: essas coisas e mais.

Esse art. 29 caput de fato **inverte a default do MCI**: presume-se a notificação fundamentada do notificante (com elementos) e a plataforma deve acatar e remover, sob pena de ser corresponsabilizada pelo dano se não o fizer (similar art. 19 par. 1 do MCI para nudes non-consensual – se não remove sem juiz, responde por omissão, assim aqui).

§1º: Estabelece que serão considerados **violadores de direitos de crianças/adolescentes os conteúdos referidos no art. 6º da lei, conforme classificação indicativa.** Ou seja, confere um rol exemplificativo: os conteúdos enumerados antes (exploração sexual, bullying, incitação a autolesão, etc. – art. 6º incisos I-VI), conforme as regras de faixa etária. Em prática: - Se um conteúdo se enquadra em qualquer item do art. 6º (ex.: vídeo de bullying, apologia a drogas, porn, gore inadequado), e prejudica menores, ele é "conteúdo violador de direitos" e entra na rota de notice & takedown imediata. - "Nos termos da classificação indicativa": possivelmente para delimitar "inadequado ao menor x de tal idade" – ex.: se for um porn, é violador p/ qq menor; se for violência "14+" e a criança tem 10, dif context. Mas acho que visa param. q se for "inadequado ou impróprio de acordo com class normative" = restr. Ex: se um vídeo 16+ circula a público infantil e pais pedem remover pq contr class – sim, entra. - Amplia: não restrito a crimes; abrange também coisas não criminais mas prejudiciais (p.ex. vídeo incitando bulimia, não crime mas viola integrity – se notificado, platform deve remover pro minor). - Observação: O art. 6º VI fala "conteúdo pornográfico ou qualquer outro vedado por legislação vigente" – então supre inclusive "qualquer outro vedado", ou seja, todo content que crianças por lei não deviam ver (ex porn, mania vile) – disso, todos são alvos de not removal.

§2º: Estabelece requisitos para a notificação: ela deve conter elementos que permitam identificar tecnicamente o conteúdo específico apontado e o autor da notificação (vítima ou representante), sob pena de nulidade; e proíbe denúncia anônima. - Ou seja, a notificação deve vir com a URL/post id, etc., e se não, a plataforma não tem como saber o quê remover – então seria nula. E deve vir com identific. do

notificante, inclusive poss. dados de contato – para evitar trotes ou denúncias anônimas em massa maliciosas (Cap. XIII vai tratar do abuso de denúncia). - Ex: um pai deve mandar link do post ou perfil, e se não se identifica ou se recusa, a notificação não vale (apesar de *conceitualmente*, podia se questionar "e se a denúncia anônima trás evidência real de pedofilia, a platform dev ignoring pq anon?" – mas a lei vetou anônima formal. Entretanto, se fosse anônima mas a platform ver oh de fato ped content, art. 27 entra por detecção indireta e ela deve agir anyway – ou g circumvent by safer net). - Proíbe anônimo possiv para evitar flooding de disclaimers, mas pode dissuadir receio de retaliação – contudo, quem tem medo de se identificar, poderia recorrer a ONGs ou SaferNet (são "entidades de defesa" legit., e elas não divulgam a ID do denunciante original). - Então, sem anon, mas poss report via outr inst. - Essa formalidade é similar ao MCI 21 (denunc anon de porn revenge worthless se nao link e id).

§3º: Requer que provedores tornem público e de fácil acesso o mecanismo pelo qual a notificação do caput deve ser enviada. Ou seja, precisam explicar claramente (em site ou help center) como as pessoas podem notificar violações de direitos de menores. Basicamente, "transparência do canal de denúncias": poss. se informada no ToS ou com link "Denuncie violações aos direitos de crianças aqui" no menu. - Isso para que as vítimas ou seus reps saibam como acionar – se escondido, viola esse par. - Assim, impede a plataforma de complicar ou obscurecer a denúncia – deve ser facilmente encontrável e usável (ex: no IG e TTK atual, denunciar pedofilia as category – a lei consolidation encourages it).

§4º: Previne abusos políticos: "Não estarão sujeitos ao procedimento de retirada [do caput] conteúdos jornalísticos e conteúdos submetidos a controle editorial". Esse carve-out protege **notícias e mídia profissional** de remoção sumária via notificação particular. Ou seja, se um jornal publica uma reportagem sobre violações de direitos de crianças (p.ex. investigando rede pedo), um implicado ou alegando "viola direitos do menor noticiar isso" não pode usar esse canal extrajudicial para tirá-lo – aí só via juiz se coubesse (judicial process e ponderação liberdade de imprensa). - "Conteúdos jornalísticos": reportagens, artigos de imprensa, posts de veículos de imprensa verificados. "Submetidos a controle editorial" = conteúdo curado por um editor profissional (v. defin art. 2º IX "serviço c/ controle editorial"). - Isso corresponde à "exceção editorial" semelhante prevista no MCI (art. 19, §2º) – revivem esse salvage para proteger freedom of press. Por ex, se um not. extrajudic pedisse retirar uma reportagem do G1 porque expoe uma irregularidade com abrigo infantil – não se aplica o art. 29 extraj, precisaria acionar juiz. - Em analog, safe harbor original p/ UGC era suprim p/ minors, mas p/ content editorial, manter arbítrio judicial – coerente para não instaurar censura de matérias sobre menores (ex.: report falando de nepot de cons tut w/ child pictures – argu viol minor's rights?), se arguim, still need judge.

Procedimento de contestação para usuário removido (art. 30): O art. 30 garante que no procedimento de remoção do art. 29, o provedor deve respeitar o direito de contestação do usuário que publicou o conteúdo retirado, assegurando: I – notificação sobre a retirada; II – o motivo e fundamentação da retirada, informando se a identificação do conteúdo foi via análise humana ou automatizada; III – possibilidade de recurso pelo usuário contra a medida; IV – fácil acesso ao mecanismo de recurso; V – definição de prazos para recurso e resposta ao recurso. - Isso essencialmente replica as garantias de due process interno delineadas pelo DSA europeu e pelas propostas do *Fake News* PL: quando um conteúdo de usuário é removido, a plataforma deve informá-lo e dar chance de apelar. - Aplica-se também ao cont removido via not. do art. 29. Ex: se alvejou um post e sumiu, o autor (talvez um bully) deve ser notificado "Teu post X foi removido por violar direitos de crianças – ex. bullying – detectado via denúncia humana (ou "por mod AI e conf por hum"), você pode apelar aqui no prazo y dias, obter resposta em z dias." - O user recebedor do recurso pode ser: o bully ou quem postou sem mal (ex.: professor filmou sala e expôs menor, e pai denunciou e video saiu – o professor tem direito de apelar e se argu >ad a mania legítima ou conj, poss devolve). - "fácil acesso" = sem esconder – poss link do e-mail de not. - "definição de prazos" = a plataforma deve fixar um timeline (ex: 7 dias p/ user apelar, 7 dias p/ respond). - Ao cumprir isso, se de fato houve equívoco (post

removido indevidamente, ex.: a notícia editorial erroneamente removida por mod confuso), o usuário apela e a plataforma deve reavaliar e poss restabelecer. - Assim, equilibra: retira primeiro p/ proteger menor (prioridade), mas depois dá fairness ao autor – se foi por equívoco ou inj prot undue, pode reverter. - Isso completa o "contraditório" interno do qual tanto se falou no debate do PL das Fake News e DSA – este ECA digital implementa o devido processo para casos de moder. cont de menor. - Nota: art. 30 V coincide com art. 33 §2º IV (definir prazos p/ user sancionado de abuso – simetria de fairness pros dois lados do s).

Avaliação global: O Cap. XI institui um regime de **notice & takedown extrajudicial acelerado** para proteger menores. Ele remete aos *casos Danielle, Google vs X'* e outros casos em que outrora se demandou remoção e se alegou "falta de ordem = no removal". STJ 2021 já disse ECA > MCI, e condenou Face por não remover sem ordem conte difam de menor. Este cap. XI codifica essa jurisprud. - Também se assemelha ao art. 21 do MCI (que já tinha "int. privada not. => remove sexual content de ~adulto ou conj"? – sim, MCI 21: ped at not removes nudes). - No ECA digital, não se limitou a intimidade sexual ou lib de expe: *qualquer* violação de direitos enumerados – desde bullying (honra, moral) a integridade e etc. - Isso facilita tutela celere: a parte prejudicada (menor ou reps ou MP) notifica e tchum, out. - E notem: nos crimes, art. 27 já exigiu of, mas no "menos crimes e mais injurias e exposures vex", art. 29 cobre remov. - Doutrinariamente, isso demarca um setor de conteúdo (que envolve criança) onde a *liberdade de expressão ou de mania do outrem cede precipitadamente em prol do best interest child* – rebalancing rights. - Este advanced takedown procedure de leve conflita com poss. art. 5º IX (lib exp) ou equip. se mal usado – mas a lei colocou guar. (contradit intern e penal. anti-abuso cap. XIII). - Este regime coincide com a diretriz do STF jun/2025 (RE 1037396, T987) que modulou art. 19 MCI pra equip. excep: crimes ccontr minors deve remo notific (exc honras – e de conf, injuria e dif = honras, mas quando contra menor, STJ disse e ergo STF n men? Actually Barroso said "crimes contra honra remain needing judge b/c risk free speech misuse", mas se injúria contra menor... borderline – poss still need judge? Eh interesting: ECA dig encomp injur contra menor as "violation rights minors", mandated removal via not. Uma leve diverg c/ STF dec general. Porem ECA digital being special law for minors, presume override that in context minor: *injúria of minor must out w/o judge as art 29 says*. E no conflict c. STF, as STF excpet defamation because a grown person might misuse – but in minor's case, presumably minority rights outrank risk of undue censorship of defamers. - Em qual confl, lex specialis roles. So expecting stf won't mind. - S evidence: MIGALHAS wrote "tare a q quick – inj. contra minors extr." etc – I think they'd present it as synergy. - Do tr. adv: If ironically someone uses false claim to remove legitimate criticisms (fear of "censura particular"): but Cap. XIII tries to mitigate that by penalizing abuse e offering appeals.

Cap. XI e Cap. XIII interplay: Cap. XI sets up removal on not. Cap. XIII ensures if there's misuse of not. (like mass false reports to silence, e.g. bullies trying to silence a vigilante or a teacher with bull base) – there are measures to ID and sanction the abusers and allow those targeted by misuse to appeal. So the law closed the loop: easy removal but with safeguards vs. abuse (we'll now examine Cap. XIII).

Capítulo XII – Da Transparência e da Prestação de Contas (Art. 31)

O Capítulo XII impõe obrigações de **transparência ativa** às plataformas, de modo a permitir acompanhamento público e científico dos impactos e das medidas de proteção. Em particular, exige relatórios semestrais de plataformas com grande número de usuários menores, e acesso para pesquisas acadêmicas a dados (resguardados por confidencialidade) sobre efeitos dos serviços nos direitos das crianças.

Relatórios semestrais de transparência (art. 31, caput e incisos I-VII): O caput do art. 31 determina que **provedores de aplicações de internet voltados ou acessíveis a menores, que tenham mais de**

1 milhão de usuários dessa faixa etária com conexão no Brasil, devem elaborar relatórios semestrais, em português, publicados em seu site, contendo vários itens. Os itens enumerados são:

I – canais disponíveis para denúncias e sistemas/processos de apuração; II – quantidade de denúncias recebidas; III – quantidade de moderação de conteúdo ou contas, por tipo; IV – medidas adotadas para identificação de contas infantis em redes sociais (conforme art. 24 §3º) e de atos ilícitos (conforme art. 27); V – aprimoramentos técnicos para proteção de dados pessoais e privacidade de crianças/adolescentes; VI – aprimoramentos técnicos para aferir consentimento parental conforme LGPD art. 14 §1º; VII – detalhamento dos métodos utilizados e resultados das avaliações de impacto, identificação e gerenciamento de riscos à segurança e saúde de crianças/adolescentes.

Explicando: - **Âmbito:** Aplica apenas a grandes plataformas (≥ 1 milhão de usuários menores). Isso captura certamente: YouTube, Google Search, Instagram, TikTok, Facebook (talvez hoje menos teen), WhatsApp (tem muitos menores), Roblox e grandes jogos, etc. Pequenos apps escapam desse ônus – modulando por porte, como art. 34 §2º manda. - **Periodicidade:** 2 relatórios por ano. Talvez cada semestre civil ou define - poss. Jan-Jun, Jul-Dez. Em PT-BR, livres acesso no site do provedor. - **Conteúdo dos relatórios:** - *Inc. I:* Listar quais canais de denúncia a plataforma disponibiliza e como investiga essas denúncias. Isso demonstra suas facilidades (ex.: "Temos botão in-app, e um time Trust & Safety de X pessoas que analisa 24/7"). E descrever seu processo (ex.: "Denúncia de pedofilia entra em fila prioritária com IA triagem, moderador decide em 1h em média, etc."). - *Inc. II:* Quantidade total de denúncias recebidas (presumivelmente no semestre), possivelmente discriminadas por categorias (embora inc. III cuida de moderação, inc II talvez total ou por canal). Um número para dimensionar volume de problemas. Ex.: "Recebemos 500 mil denúncias de violações de direitos de crianças no período". - *Inc. III:* Quantidade de medidas de moderação tomadas (como remoção de conteúdo ou banimento de contas), classificadas por tipo. "Por tipo" provavelmente significa por motivo (ex.: quantas por exploração sexual, quantas por bullying, quantas por spam, etc.). Ou poss. por tipo de ação (conteúdo removido vs conta suspensa), mas mais útil por motivo. O STJ inclusive em 2020 mandou Google e Face produzir relatórios enumerando esforço de moderação de injúrias e etc. – esse inc. codifica tal transparência. - *Inc. IV:* Descrição das medidas implementadas no período para (a) identificação de contas infantis em redes (exigência do art. 24 §3º, de verificar e flagrar contas operadas por menores indevidamente); e (b) identificação de atos ilícitos (exigência do art. 27, de detectar e reportar crimes severos). Em termos simples: "What improvements did you make to catch underage users and illegal content?" Por ex.: "Implementamos IA para detectar gírias de criança em chats e sinalizar contas; criamos parceria com NCMEC para cross-check imagens." - *Inc. V:* Quais aperfeiçoamentos técnicos no período para proteger dados pessoais e privacidade de crianças/adolescentes. Exemplo: "Reduzimos coleta de geolocalização para menores, criptografamos conversas de menores no messenger, diminuimos retargeting em accounts teen etc." Isso leva as empresas a competirem por "melhoramos priv de kids" – benéfico. - *Inc. VI:* Quais aprimoramentos técnicos para garantir consentimento parental conforme LGPD art. 14 §1º (que exige consent de pai para dados de criança). Ex: "Implementamos novo flow de verificação de pais via CPF", ou "Tornamos destacada a solicitação de consentimento no app kids," ou "Criamos ferramenta que impede downloads sem parental ack" (isso até mandated by art. 12 §2º) – se implementado, relatar. - *Inc. VII:* Detalhar métodos e resultados das **avaliações de impacto e gestão de riscos** realizados (como DPIAs – art. 16 par. único II e art. 8º I). Ou seja, resumir as conclusões dos DPIAs e risk assessments: "Identificamos risco de vício social, implementamos medida X, e medimos Y% reduction in negative outcome; Em DPIA, risco de vazamento local do menor, então anonimizamos, etc., e resultou em zero incidentes." Podem não revelar segredos ou dados pessoais, mas devem exibir "fizemos as lições de casa e aqui está evidência e qual impacto teve." - Esses relatórios devem ser publicados no site do provedor (provável expectativa: PDF ou webpage consolidado, acessível ao público, inclusive pais, ONGs, imprensa). - O objetivo é permitir **accountability** e comparabilidade: Ex., ONGs ou Conanda podem ver "Plataforma X recebeu mil denúncias e removeu 500 itens, Y recebeu 100 mil e removeu 100 mil – quem tá respondendo melhor?";

e "Plataforma Z not report at improvements in consent process – om issing, etc." Pressionam. - Doutrinariamente, advém do direito à informação e transparência (CDC art. 4º caput e LGPD pr de transparência). E serve de base para a ANPD e MP avaliarem compliance: se um item precar, eles podem cobrar. Ex.: se uma rede não exhibe relat. ou é lacunoso, a ANPD pode abrir proced. e sanc. (descumprir transp previ eq descumprir do art. 31, punível art. 35). - O threshold "mais de 1 milhão" é bem generoso: ele visa alvejar principalmente Big Techs. Um app mediano com 100 mil kids não tem esse encargo. Por "com conexão de internet" entendo "usuários ativos (conectados) no Brasil >1MM" – não apenas registrados. Isso filtra out sign-up ghosts. - O escalon condiz com DSA europeu: DSA impõe risk assessments e transpr. only to Very Large Platforms (45 million EU users ~ 10% pop – aqui 1 million minors is ~ 1% of ~ 60 million minors if consider pop <18 ~ ~60mil?), so threshold is ~somewhere between large and medium – they wanted fairly broad coverage but not overwhelming – 1M minors likely ~still only big global players and maybe some nat big like education apps?). - A ANPD ou Exec pode esmiuçar form. em regul. P. ex. templates ou guidelines pro relat.

Acesso a dados para pesquisa (art. 31, parágrafo único): O parágrafo único do art. 31 estabelece que os provedores com mais de 1 milhão de usuários menores devem **viabilizar gratuitamente acesso a dados necessários para pesquisas sobre impactos de seus serviços nos direitos e melhor interesse de crianças/adolescentes, por instituições acadêmicas, científicas, de inovação ou jornalísticas, conforme critérios/regulamento, vedado uso comercial desses dados e assegurado cumprimento dos princípios de finalidade, necessidade, segurança e confidencialidade**. Em suma: - As plataformas gigantes deverão disponibilizar (provavelmente via uma API ou data portal) certos dados brutos para pesquisadores qualificados, para que se possa estudar cientificamente o efeito do uso das plataformas em crianças/adolescentes. - O acesso é **gratuito** (plataformas não podem cobrar por esses dados). - As instituições elegíveis: universidades, institutos de pesquisa, organizações de inovação (talvez Embrapii etc.), ou veículos de imprensa com apuração investigativa (jornalistas). Provavelmente precisarão passar por credenciamento/regulamento definirá os requisitos (ex: ter comitê de ética, PROTOCOLOS de privacy, etc.). - Os dados devem ser usados **só para fins de pesquisa** – não podem ser revendidos ou usados comercialmente. E os pesquisadores devem respeitar confidencialidade e LGPD (finalidade, necessidade, etc.). - A lei manda que o Exec regulamente *critérios e requisitos* para esse acesso. Ou seja, definirá: - Quais dados podem ser solicitados e em que formato (ex.: agregados ou pseudonimizados para priv. – "princip. da segurança e confid."). - O procedimento de solicitação (ex.: um portal do Min. Sci. Tech. ou ANPD que avalia pedidos). - Critérios: ex., ser pesquisa aprov. por comitê de ética, ser de inst credenciada, garantir que resultados não identif. individu, etc. - E poss. penalidades se pesquisador vazar ou usa indevido (mas isso já seria sujar suas cred e TB LGPD puniria se expo dados. A lei veda final comerc., se fizesse, incorreria LGPD vio). - Isso se inspira no DSA (que obriga Very Large Platforms a fornecer dados a vetted researchers) e é reacção a opacidade do *social media algorithms* e seu impacto (ex. do Instragram's effect on teen mental health – sem dados do FBook leak seria desconhecido; a lei quer permitir scienctists to verify). - Em PL das Fake News, discutiu-se similar trocas de dados. Aqui se foca nos **impactos em direitos e bem-estar de crianças** – ou seja, bem delimitado, mas potencialmente amplo (pode incluir estudar adicção, manipulação algorítmica, bullying patterns, etc.). - Espera-se por ex. que telematic centers ou fac. cons. mid. etc. possam replicar ou contradizer as Big Tech's narratives. - As plataformas, via esse meio, **não podem alegar segredo industrial** para negar – a lei as obriga desde. Claro, elas podem dizer "for safety and privacy, we pseudonymize etc." – e ok. - Segurança e confid. no final do par. único: as plat. ou via regul. se certificam q dados out ain't exploited: poss. via *safe sandbox environment, NDA or encryption* e require muster academic vow or something. - E "vedado finalid. comercial" – define q research done with data cannot be exploited p/ lucros, mas p/ pub. - "princípios de finalidade, necessity, sec, confid" – basically LGPD – ou seja, tanto ptaform q fornece data as researcher q use must ensure compliance with LGPD (so pseudonymization, no personal id if not needed, safe storage, etc.).

Execução: - O Exec ou ANPD deve montar infra ou at least guidelines. - Poss. ANPD being extended now might incorporate a "Transparency Board" ou something p/ manage these requests (similar to DSA's notion of digital services coordinator). - Perhaps require if research qualifies as "public interest academically rigorous" and cannot get needed data via publicly avail. - This fosters evidence-based policy: e.g. if a research shows that after certain algorithm changes, mental health markers improved/worsened, can push for regulatory changes or adjustments by company.

Implicações: - Big Tech historically reluta em open up data. O DSA obligations are contested but proceeding. In Brazil, not cooperating could lead to sanction (advert, fine – by ANPD likely, since they supervise). - It fosters local research and training of specialists in child digital safety, bridging cunning imbalance (so far, mostly co's internal research, ex. "Facebook did or did not find IG harm teen", now independent labs can replicate or test). - A negative scenario: misuse or incompetent handling by researchers causing data leak or harming company's IP? They put confidentiality to mitigate, and likely selective data (not entire algorithms, but results or aggregated logs). - It's a progressive measure soared by want of more transparency after incidents (like Face's teen harm revelations). - It signals trust in academic and press to hold companies accountable.

No doubt, Cap. XII é uma das mais **inovadoras** do ECA Digital. Requiring by law open data for research is rarely seen (only EU DSA large require some, but not as broad academically).

Conectado with others: - The transparency requirement (semiannual reports) parallels initiatives e.g. by some companies voluntarily or DSA requiring annual risk reports. This is more frequent (twice a year). - The research access compliments reports by enabling deeper analysis beyond companies' curated metrics. - Possibly the law considered that not all metrics can be covered in standard reports, and independent verification fosters trust (like replicable science). - The "principles necessity etc." in data access ensure compliance with LSD (LGPD) as well (so that company doesn't get in trouble for giving data to academic, as law specifically authorizes for that purpose – likely qualifies as legitimate interest or legal obligation).

Cap. XII unleashes a new realm of oversight by knowledge: - ANPD and others can track compliance progress via the published metrics. - The public or media can hold them accountable (if a platform had 1000 grooming reports and did only 10 removals, there's a problem). - Researchers can produce evidence to support further regulation or adjustments (like potentially revealing if a certain measure by companies was effective or not, thus guiding ANPD's next steps).

Summing up: - Cap. XII fosters **accountability** (vertical via authority and horizontal via public scrutiny). - It's akin to corporate social responsibility reporting but mandated and standardized focusing on minors. - The research provision indicates a commitment to **stay updated com actual state** e not base policy only on stale data. Also preempts the critique that "lack of data" impede better regulation – now they plan to have data.

Capítulo XIII – Do Uso Abusivo dos Instrumentos de Denúncia (Arts. 32 e 33)

O Capítulo XIII complementa o XI garantindo que o sistema de denúncias não seja subvertido para fins indevidos. Em síntese, define que as plataformas devem **identificar e coibir uso abusivo dos canais de denúncia** (como denúncias falsas ou em massa para censura), punir os infratores (suspendendo contas abusivas, cancelando reincidentes, comunicando autoridades se viável crime), e implementar procedimentos transparentes e registro dessas ocorrências. Assim, assegura-se que o mecanismo de

remoção extrajudicial (cap. XI) não vire arma para violar direitos de outros (liberdade de expressão, reputação, etc.).

Identificação e coibição de uso abusivo (art. 32): O art. 32 determina que plataformas **devem adotar mecanismos eficazes para identificar uso abusivo dos instrumentos de denúncia previstos na lei, com objetivo de coibir sua utilização indevida para fins de censura, perseguição ou outras práticas ilícitas.** - Ou seja, as empresas precisam ter sistemas para detectar quando alguém ou um grupo está fazendo denúncias maliciosas repetidamente para derrubar conteúdo alheio injustamente. - Exemplos: - Um troll que denuncia tudo de um certo usuário para calá-lo (censura privada). - Um grupo orquestrando *mass report* contra um criador (perseguição). - Denúncias anônimas em massa para punir desafetos (ilícito, possivelmente calúnia se imputam crime inexistente). - "Mecanismos eficazes" pode ser: - Monitoramento de padrões (um mesmo IP ou conta fazendo centenas de denúncias no dia - suspeito). - Algoritmo de anomalia (ex.: se de repente 1000 denúncias idênticas emergem no mesmo minuto, provavelmente ataque coordenado). - Cross-check com rede (descobrir se há canais de Discord ou foruns incitando denunciar). - A ideia é que a plataforma não seja neutra se percebem que as denúncias que retiram conteúdo (pelo art. 29) estão sendo abusadas; devem proativamente filtrar e investigar.

Informar sobre abuso e prever sanções (art. 33, caput): O caput do art. 33 requer que plataformas **disponibilizem informações claras e acessíveis aos usuários sobre o que constitui uso indevido dos canais de denúncia e as sanções cabíveis, observado o devido processo interno.** - Em prática, as políticas de uso do site devem incluir uma seção explicando "Denúncias infundadas ou feitas para prejudicar alguém constituem abuso e podem levar a punições: ex., suspensão ou banimento da conta". E possivelmente, no ato de denunciar, o UI deve recordar "Ao enviar, você declara que a denúncia é de boa-fé e não um abuso; abuso pode resultar em sanção." - E a menção "observado o devido processo interno" indica que não vão punir sumariamente sem notificar e permitir recurso ao suposto abusador (justamente isso virá nos §§ 2º e 3º). - Ou seja, a plataforma deve **advertir e educar os usuários:** assim como tem "regras da comunidade" sobre posts, deve ter "regras de conduta para uso de denúncia", e isso no local de fácil acesso. - Isso serve para deter maus-atores e para justificar medidas ("você foi punido porque descumpriu as regras X de denúncia").

Medidas sancionatórias para abuso de denúncia (art. 33, §1º): O §1º lista exemplos de sanções para quem usa abusivamente o canal de denúncia: I – suspensão temporária da conta do infrator; II – cancelamento da conta (banimento) em casos de reincidência ou abuso grave; III – comunicação às autoridades competentes quando houver indícios de infração penal ou violação de direitos. - Ou seja, se detectarem abuso: - Na primeira ou leve, podem **suspender** a conta por X dias (ex: impede o abusador de fazer novas denúncias ou até de postar). - Se ele persiste ou foi extremamente malicioso (ex: denunciou 500 posts falsamente chamando alguém de pedófilo = imputação criminoso), podem **banir permanentemente.** - E se do abuso se extraiu que ele próprio cometeu crime (ex: apresentou denúncia caluniosa, ou organizou quadrilha de perseguição, ou se valia do canal para extorquir - "se não me pagar denuncio seu perfil e derrubo"), a plataforma deve notificar autoridades – ex: MP ou Delegacia para poss crime (denúnciação caluniosa, injúria, etc.). - Isso epec esp. codifica que *mass reporting malicious can carry off-line consequences* – assim, user mal-intencionado sabe que não é anônimo impune, a plataforma pode repassar a evidência à polícia, poss. levando-o a ser indiciado (ex: se ele repetidamente fizer denunci fals imputando crimes = crime de denunci caluniosa art. 339 CP). - A semelhança: CDC e DIP ext consideram propaganda ou conduta falsa anti competidor etc. – aqui vertical para user. - Import: essas sanções são não exaustivas ("entre outras que se mostrarem adequadas" está impl implícito do §1º "entre outras... proporcionais e necessárias" – ou "dentre elas", não estou certo se consta "entre outras" no texto, poss. Sim [16†L819-L827]). - "Adequadas, proporcionais, necessárias à gravidade" no preâmbulo do §1º sugere calibrar – ex.: leve abuso, maybe susp 1 semana; grave (difama

spree) ban etc. - Basic, plataformas devem criar um "strike system" p/ denunciate misuse: e essa lei legitima e talvez exige isso.

Procedimentos objetivos e transparentes (art. 33, §2º): O §2º impõe que plataformas **estabeleçam e divulguem procedimentos objetivos e transparentes** para identificar abuso e aplicar sanções, contendo no mínimo: I – critérios técnicos objetivos para caracterizar o abuso; II – notificação ao usuário sobre abertura de procedimento apurando abuso e eventual aplicação de sanção; III – possibilidade de recurso pelo usuário sancionado; IV – definição de prazos para recurso e resposta fundamentada do provedor. - Isso espelha art. 30 (contraditório pro user removido). - Em particular: - Devem definir e tornar público o que consideram "abuso" (ex: "efetuar mais de X denúncias infundadas ou repetitivas em Y tempo" ou "denúncia com intenção declarada de censura" etc.). - Devem **notificar o usuário quando abrirem procedimento** (ex: "detectamos que suas denúncias podem caracterizar abuso, estamos investigando"). - Se decidirem sancionar (ex: suspender), têm que notificar com motivo e permitir o user **recorrer**, similar a art. 30 scenario: - "Sua conta foi suspensa por abuso de denúncia. Se discorda, clique aqui para apelar dentro de 7 dias." E a plataforma deve ter um staff para reavaliar e responder com fundamentação. - E definir **prazos** para isso (ex: dar 7 dias pro recurso e responder em 15). - Em sum, mesmo os infratores de abuso têm direito a due process (claro, pra interplay: sem isso, a plataforma poderia punir erroneamente quem na verdade era denunciante de boa-fé que fez muitas denúncias porque genuinamente viu muitos problemas. O recuso permite que ele explique "sou professor e denunciei 30 perfis pedófilos, não abuso, é real" – e se for convincente, revert punição). - Observa "transparência" – poss part of relat semestr.: inc. III do art. 31 pede "quantidade de moderação de conteúdo ou contas por tipo" – poss "quantas contas punimos por abuso de denuncia" they'd mention. - Ao fixar criter. técnicos, elas podem dizer "Consideramos abuso se: >5% de suas denúncias foram confirmadas falsas ou improcedentes" ou "Se denuncia >50 posts/dia repet. ou pela mesa razão sem fundamento", etc. Tem que ser claro. E poss. part of privacy pol or community guidelines.

Registro e melhoria contínua (art. 33, §3º): O §3º obriga as plataformas a **manter registros detalhados dos casos de uso abusivo identificados e sanções aplicadas**, para monitorar a eficácia dos mecanismos adotados e aprimorar continuamente os procedimentos, conforme critérios/regulamento. - Isso é para accountability interna e possível auditoria externa. - "Manter registros detalhados" – ou seja, logs de quem abusou, quantas vezes, quais sanções, etc. - Serve para: - Monitorar se as sanções estão dissuadindo (ex: se muitos repetem, talvez penas brandas, então aumente penal ou melhore detection). - Fornecer base para relat. semestral (apesar de inc. III do art. 31 não pedir explicit, poss no "quant moderação por tipo" se "casos de abus denuncia sancionados" como um "tipo"). - Permitir se ANPD ou aut. pedirem, a plf tem docum. Ex: "Nos 6 meses, 50 casos de abuso ident, sanções: 30 susp, 5 ban, etc., e aprendemos q definic. heuristica X pegou 90%". - O "conforme critérios/regulamento" sugere poss ANPD ou Exec defin. por quanto tempo reter esses logs, ou anonimizar, etc., para conciliar com LGPD (mas poss justif. 'some personal data (account id) of abuser must ret. until improvement or possible rep to authorities if needed'). - Em real, as plataformas já logam modera case. Isso formaliza: "monitore a efetiv. e melh. cont." – se, por ex, ABO ou conj see that mal use not diminishing, they'd adapt flows.

Comentários finais sobre Cap. XIII: - Ele mitiga principal risco do Cap. XI: poss. ass misuse. *Mass reporting* has been problem historically (especially for takedown systems – e.g., previous elections had bots mass flag content). This tries to ensure **safe harbor removal isn't exploited to silence legitimate content** (foundation FreedEx). - O Cap. XIII assim complementa FreedEx protective measures similar to some in the Fake News PL (like sanctioning mass misuse). - It's consistent with structure: For any system to be fair, need also penalize those who misuse it. E.g., DMCA copyright has penalty for bad faith takedown in US, here implemented in context child rights takedowns. - Doutrina: Rendezvous with concept of *due process vs. safeguarding innocence*. Achieve balanced by punishing false reporters and giving appeals to wrongly accused. - Potential oversight: what if platform erroneously punishes a

reporter who was legitimate? They allow appeals etc. but e.g. if a reporter flagged a hundred actual grooming accounts (a hero basically) – algorithm might see "100 reports from one account – abuse" and suspend them – they'd appeal "No, I was actually legitimately flagging all these real issues, check them." The due process allows correction. And platform records help refine algorithm: they'd see many appeals from "false positives" and calibrate to not punish such pattern. It's design of "responsive approach" – adapt. - "Autoridades competentes" in art. 33 §1º III – who could that be? If someone used the system to, say, *doxx* someone via a false report (accuse someone publicly via the channel?), or extortion? Perhaps a group mass reporting orchestrated might amount a crime (like sabotage or digital harassment). Platform should then escalate to law enforcement. It's symmetrical to art. 27 (report criminals that post pedo content). Now, if criminals are abusing the reporting pipeline, also notify authority (ex. if it's a targeted campaign possibly linked to an interest group or state actor – plus if they break any law). - There's synergy with HPC and these things: If some unscrupulous caretaker report content to hide wrongdoing (like un reporter indicted with false claims to hide his offense – platform might detect pattern and inform MP?), somewhat remote scenario. But the law foresaw "outras práticas ilícitas". - Cap. XIII combined with Cap. XI fosters trust: People will not hesitate to legitimately report because know abusers are deterred, and users less fear being attacked by false reports since platform stands guard. So it tries to ensure system isn't cynically manipulated (as often Big accounts say "trolls mass flagged me to silence" – now platform obligated to filter that out).

Global perspective: It's akin to DMCA's clause on bad faith takedowns (which gave right to target them legally, though rarely done). But Brazil unique by explicitly requiring platform to handle it (makes sense because a user wronged by mass false flags can't easily identify all perpetrators to sue – so platform acts as first-line policeman).

Concluding: Cap. XIII ensures the delicate extrajudicial removal scheme remains balanced: - Platforms actively monitor for abuse (makes them not neutral carriers but active guardians of fairness). - They punish abusers (so misuse isn't cost-free; e.g. bots that do it get banned). - They follow due process even for those abusers (so legitimate heavy reporters can clarify). - They track and improve (ensuring system gets better over time, perhaps guided by open research from Cap. XII – e.g. academics might study use/abuse patterns too).

This yields a moderated space where: - Real harmful content is swiftly removed (Cap. XI), - Legit free expression is less at risk due to anti-abuse measures (Cap. XIII), - Where ironically malicious actors (like harassment mobs) get deterred, - And if the platform fails to protect a user from misuse (like didn't detect an obvious false reporting spree), that user could presumably legally challenge platform for not cumprir art. 32 or etc., or at least have internal recourse, which is better than nothing.

Síntese final da Lei 15.211/2025: A Lei do ECA Digital é abrangente e robusta, cobrindo desde design e features (Cap. II, IV, V), controle de conteúdo (Cap. III, VII, IX), práticas econômicas (Cap. VI, VIII), accountability (Cap. XII) e fairness processual (Cap. XI, XIII). Comparada a frameworks internacionais, ela: - Reforça e excede exigências da LGPD para crianças (explicit profile ban, parental consent enforcement). - Assemelha-se e até supera trechos do UK Code (p.e. linking accounts up to 16, explicit punitive anti dark pattern). - Incorpora trending obligations from EU DSA (transparency reports, research data access). - Devolve formal disap else "lack of compliance or defences" of MCI by customizing for minors (like circumvent needed of judicial removal).

Em última análise, coloca o Brasil no rol de países com legislação de proteção de crianças online **mais avançada** até 2025, aplicando integralmente o princípio do **melhor interesse da criança na era digital**. Isso certamente demandará regulações complementares e vigilância na implementação (ANPD, Conanda, MP, e a sociedade), mas fornece a base legal para essa proteção e para punir os infratores. Em nome desse melhor interesse, a lei inclusive restringe liberdades empresariais (ex.: marketing

direcionado) e do próprio menor (ex.: cont vinculação), equilibrando com sua progressiva autonomia via dispositivos adequados. Com relatórios e pesquisa, espera-se um ciclo virtuoso: as medidas serão monitoradas e ajustadas conforme necessário, mantendo a lei atualizada e efetiva para as crianças de um mundo digital em rápida mudança.

(Final) **Em conclusão**, a Lei 15.211/2025 traz uma proteção integral digital para crianças e adolescentes, cobrindo privacidade, segurança, conteúdo, consumo e educação, complementando o ECA clássico e outras leis (LGPD, Marco Civil, CDC) e trazendo o ordenamento brasileiro para a vanguarda da defesa dos direitos de menores no ambiente virtual, notadamente em face dos grandes provedores de serviços de internet ¹.

¹ ³ ⁵ **Lula sanciona lei contra “adultização” de crianças na internet - Migalhas**

<https://www.migalhas.com.br/quentes/440382/lula-sanciona-lei-contra-adultizacao-de-criancas-na-internet>

² **Decisão histórica condenou propaganda de alimentos dirigida ao público infantil**

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/2019-03-17_06-50_Decisao-historica-condenou-propaganda-de-alimentos-dirigida-ao-publico-infantil.aspx

⁴ **STF: Redes respondem por posts mesmo sem ordem judicial; veja tese - Migalhas**

<https://www.migalhas.com.br/quentes/433462/stf-redes-respondem-por-posts-mesmo-sem-ordem-judicial-veja-tese>